

Appalto Specifico per l’acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

Codice CUI: S80008630420202400021 CUP B86G24000450002
CPV: 72250000-2 “Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza”
Importo complessivo a base d’asta: euro 1.049.782,20 € (IVA esclusa)
RUP: Valentino Giordano

1. Oggetto del servizio, contesto di riferimento, interesse pubblico e finalità.....	2
2. Motivazione circa la mancata suddivisione in lotti.....	4
3. Documento di sintesi sulle risultanze della consultazione preliminare di mercato	4
4. Calcolo importi, analisi prezzi, stima dei costi della manodopera e quantificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenze non assoggettabili a ribasso. Importo a base d’asta.....	5
5. Durata del contratto, eventuali opzioni di cui agli artt.li 76 e 120 del D.Lgs. 36/2023. Valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.	9
6. Principali condizioni che regolano il contratto	10
L’aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nell’allegato capitolato Speciale.....	10
7. Inversione procedimentale	11
8. Requisiti Di Qualificazione.....	11
9. Disposizioni Particolari In Materia Di Avvalimento	11
10. Disposizioni particolari in materia di subappalto	11
11. Sopralluogo	11
12. Criterio Di Aggiudicazione.....	13
12.1 Punteggio tecnico di AS.....	14
12.2 Punteggio tecnico discrezionale (PT _d)	14
12.3 Punteggio tecnico quantitativo-tabellare (PT _q)	19
12.4 Punteggio Economico (PE).....	19
13. Verifica dell’anomalia dell’offerta	21
14. Clausola Sociale.....	21

1. Oggetto del servizio, contesto di riferimento, interesse pubblico e finalità

La Legge 1/2018, individua le attività di protezione civile che riguardano, in sintesi, la previsione e la prevenzione non strutturale delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alle popolazioni sinistrate e ogni altra attività diretta a superare le emergenze connesse ad eventi calamitosi.

Il decentramento attuato attraverso il D.Lgs. 112/1998 ha definito le competenze per l'espletamento delle suddette attività tra le diverse amministrazioni dello Stato, attribuendo importanti compiti di coordinamento alle Regioni e rimarcando il principio della sussidiarietà, quale elemento fondamentale per la protezione civile.

La Legge Regionale 7/2025 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, definendo funzioni e compiti del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale, competente in materia di protezione civile, e determinandone l'organizzazione.

L'insieme delle attività svolte dalla struttura regionale di protezione civile, di cui fanno parte: il Centro Funzionale Multirischi (CFM); la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP); il Centro Assistenziale Pronto Intervento (CAPI) e le cinque Sale Operative Integrate (SOI) provinciali, nonché le strutture in corso di attivazione del Centro di Formazione Avanzata (CFA) di Belvedere di Fabriano ed il Centro di Disaster Recovery (CDR) di San Benedetto del Tronto, richiede la configurazione di un complesso sistema organizzativo e tecnologico basato principalmente sulla rapida comunicazione e sul flusso delle informazioni tra le diverse sedi, in modo da garantire una risposta alle emergenze che sia efficace, immediata ed aderente allo scenario critico trattato.

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale gestisce, inoltre, diversi sistemi ed infrastrutture informatiche classificate come “sistemi di pubblica utilità”, per i quali lo stesso ha l'obbligo di assicurare la piena operatività H24/365 (art. 3 D.Lgs 1/2018 e DPCM 27 febbraio 2004), come la rete Meteo Idro-pluviometrica Regionale (MIR) ed il Sistema Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza (SIRTEV).

Al fine di far fronte alle attribuite competenze, la Protezione Civile regionale dispone, nel novero delle server farm e delle reti gestite dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica, di numerosi server sotto la propria diretta responsabilità e manutenzione, legati ai sistemi e le piattaforme di emergenza di competenza. A partire dall'anno 2017, si è dunque deciso di attivare un percorso che consentisse alla Protezione Civile di disporre di una infrastruttura ICT di High Availability (HA) – Alta Affidabilità, per tutti i server e sistemi sotto sua diretta gestione.

Nel contesto dei progetti SmokingFLY e SmokingNET approvati rispettivamente con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 68 del 25 marzo 2019 e n. 128 del 25 agosto 2017 e finanziati nella Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 3, del PSR Marche 2014/2020 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) si è provveduto a realizzare un Centro di Disaster Recovery (CDR) specifico per i servizi della Protezione Civile. Detto CDR, ad oggi già in parte operativo e funzionante, costituisce la premessa per la realizzazione di una nuova infrastruttura a garanzia della continuità operativa in HA di gran parte dei sistemi informatici presenti e futuri, su cui è oggi basata l'intera attività della Protezione Civile regionale. Il CDR costituisce inoltre un polo logistico-direzionale secondario, essendo dotato anche di una Sala Operativa Unificata Permanente di Recovery “gemella” (Twin-SOUP); uffici; magazzini ed aree di supporto al lavoro continuativo H24 in emergenza.

Il percorso per la piena operatività del CDR e la completa attivazione della infrastruttura in modalità HA, da assicurare anche in caso di disastri naturali di grande portata, è tutt'ora in corso ed è legato a diversi ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi, delle reti e delle tecnologie presenti nelle sedi della Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda la ridondanza delle reti, ad esempio, oltre che le attività previste nel contesto dei progetti di potenziamento dei sistemi SIRTEV e MIR; anche gli interventi del progetto strategico nazionale PNRR SIN (Sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione – M2C4M1_I.1.1), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) contribuiranno significativamente ad implementare nuovi livelli di ridondanza e garanzia di Business Continuity e Disaster Recovery.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile, situato a Colle Ameno di Ancona, dispone di un corposo insieme di server ospitati in locali attualmente non sufficientemente attrezzati allo scopo e non più ottimali per massimizzare la sicurezza dell'operatività dei sistemi, in ragione della complessità e criticità dei software e dei processi gestiti da dette macchine. Si è pertanto deciso di collocare i server di Colle Ameno in altro locale in disponibilità della Regione Marche, direttamente all'interno della Server Farm regionale gestita dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica. Detta attività di rilocalizzazione è tutt'ora in corso: se ne prevede il completamento entro l'anno 2026 ed anche questa contribuirà a migliorare i livelli di affidabilità, prestazione e ridondanza rispetto allo scenario attuale.

Al fine di consentire le funzioni descritte, è quindi essenziale assicurare il funzionamento dei cluster virtuali presenti nelle server farm usate dalla Protezione Civile, nonché un allineamento continuo tra i server di Protezione Civile presenti ad Ancona e le repliche/backup disponibili presso il CDR di San Benedetto del Tronto: funzionalità di allineamento che richiede un'opportuna gestione di software e sistemi specificatamente preposti ed apposite infrastrutture dedicate. E' inoltre necessaria assistenza e supporto specialistico per la manutenzione ed operatività di tutti gli apparati presenti nelle sale server sotto la diretta responsabilità della Protezione Civile, comprese le componenti connesse quali, ad es.: i sistemi antincendio, gli impianti elettrici di emergenza, la riparazione di apparati e componenti guaste, il monitoraggio in continuo del funzionamento delle componenti installate.

Si rende dunque necessaria l'attivazione di un servizio di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle tecnologie ed i sistemi High Availability (HA) di cui la Protezione Civile dispone, al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture informatiche di diretta responsabilità presenti, nonché di potenziare, ove possibile, le tecnologie descritte. In particolare, è necessario adeguare l'attuale piattaforma di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi, attività impraticabile con le strumentazioni ad oggi in uso presso le varie sedi. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici, prevedendo sistemi di caching residenti presso il CFM, la SOUP ed il CAPI.

Oltre alle tecnologie ICT descritte, tutte le sedi indicate dispongono di locali attrezzati con tecnologie ulteriori ed impianti speciali sotto la diretta gestione della Protezione Civile. In particolare detti "impianti speciali" comprendono:

- Impianto di videosorveglianza, videocitofonico, audio-evacuazione EVAC del CDR;
- Ricevitori satellitari speciali EUMETCast di CDR e CF
- Televisori e ricevitori DVB di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Antenne televisive e satellitari di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Sistemi di misura e rilevamento onde gamma ed onde elettro magnetiche
- Videowall e schermi informativi di SOUP, CF, CAPI e CDR
- Sistema BMS ATS500 in CDR

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

- Sistema controllo accessi in CDR
- Impianto UPS e GE in CFA
- Armadi locker presso CAPI, CDR, CF, SOUP
- Telecamera robotica CDR
- Impianto di videosorveglianza del CFA

Considerando la stretta correlazione degli impianti indicati con l'infrastruttura HA descritta, si ritiene necessario che i servizi di assistenza, supporto e manutenzione relativi siano gestiti congiuntamente nel contesto della presente procedura ed all'interno dello stesso lotto, a far data dalla scadenza del contratto attualmente in essere, ossia a partire dal 09.12.2027.

Con Gara SIMOG nr. 9222902, la Regione Marche ha sottoscritto un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regia regionale. Si intende pertanto procedere ad affidare i servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale, come precedentemente illustrati e come dettagliatamente descritti nel CAPITOLATO TECNICO AS, in base alla classificazione prevista dall'AQ-ICT, sinteticamente riepilogati nella tabella seguente:

Sigla	Descrizione servizio
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi
GESA	Gestione applicativo software (attività specialistiche)
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto

2. Motivazione circa la mancata suddivisione in lotti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D.lgs n. 36/2023, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le prestazioni oggetto dell'affidamento, singolarmente considerate, non presentano una propria autonomia, fattibilità e utilità.

La suddivisione in lotti potrebbe inoltre rendere eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico il coordinamento delle attività che, qualora venissero svolte da più operatori diversi, incontrerebbero ostacoli nella gestione sinergica, efficace ed efficiente delle stesse, producendo conseguentemente maggiori oneri per l'Amministrazione e risultando particolarmente critica in situazioni di crisi ed emergenza a cui la Protezione Civile deve far fronte.

3. Documento di sintesi sulle risultanze della consultazione preliminare di mercato

La Regione Marche ha sottoscritto un Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regia

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

regionale. N. GARA SIMOG: 9222902; si intende pertanto ora procedere ad affidare i servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale tramite Appalto Specifico discendente dall'AQ-ICT.

Secondo quanto previsto dall'AQ-ICT ed in particolare dal capitolo "25 - APPALTI SPECIFICI" del relativo Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, l'oggetto del presente appalto specifico rientra nell'ambito tematico specifico del lotto n. 7:

7	IMI	Servizi e soluzioni per la gestione delle infrastrutture materiali ed immateriali (Reti, CLOUD, DBMS, GIS, ESB, Cohesion/SPID, ...)
---	-----	---

4. Calcolo importi, analisi prezzi, stima dei costi della manodopera e quantificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenze non assoggettabili a ribasso. Importo a base d'asta.

La consistenza annuale e una-tantum complessiva stimata per il fabbisogno di servizi annuale e sulla quale si è determinato il valore dell'appalto specifico (AS) è la seguente:

Sigla	Descrizione servizio	Annuale	Una tantum	UM
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo	0	5.544	FP
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi	48	0	GP
GESA	Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse	40	0	GP
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico	295**	0	GP
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto a misura	40	0	GP

* Il valore indicato nel servizio PASC è figurativo e non rientra nel valore dell'appalto in quanto a carico completo dell'eventuale subentrante.

** il valore FAS passerà a 336 il 3° anno

L'importo del servizio PASC, che resterà a carico dell'eventuale subentrante e pertanto non rientra nella base d'appalto, è stimato in conformità a quanto previsto dall'accordo quadro sulla base della baseline dell'infrastruttura HA presente espressa in Giorni Persona. La stima è stata fatta partendo dalla baseline di GP dei precedenti contratti e considerando in particolare: il numero di ticket ed interventi sull'infrastruttura, i GP considerati nei canoni ed altri parametri dimensionali dell'infrastruttura ricavando il valore equivalente in Function Point considerando la scala di conversione standard definita al par. 5 del Capitolato Tecnico dell'AQ.

La baseline è quindi equivalente a 2.772 GP e dunque a 5.544 FP

La tariffa massima offerta per il servizio di passaggio consegne al subentrante pari a 5,50 € per FP affidato.

Il risultato del calcolo è quindi: $5.544 \times 5,50 = 30.492,00$

Ai fini della definizione della base d'appalto si è fatto riferimento ai servizi CONF, GESA, FAS e REM considerando i profili professionali già previsti dall'accordo quadro. La consistenza delle figure professionali richieste per l'appalto specifico è dettagliata secondo i MIX descritti nelle tabelle seguenti e le tariffe massime offerte in risposta all'accordo quadro. Tali servizi sono valorizzati

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

nell'offerta economica, con modalità analoghe a quelle previste per i servizi presenti nel capitolato dell'AQ per il lotto di riferimento.

Nella gestione dei sistemi GESA si rende necessaria inoltre la fornitura di prodotti hardware, come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d'Oneri dell'AQ. Detto hardware è necessario per adeguare i sistemi di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi presi in gestione: attività impraticabile con le strumentazioni oggi in uso. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici prevedendo sistemi di caching residenti presso il CF, la SOUP ed il CAPI. Specifica stima è stata realizzata per i prodotti necessari, con una valutazione complessiva inferiore al 40% del valore del presente AS.

CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi

Il profilo previsto per il personale coinvolto nel servizio CONF è quello previsto dalla seguente MIX.

CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi			
N	Profilo UNI 11621-2	% impegno	Costo/GG
12	PROJECT MANAGER (CAPO PROGETTO)	3,00%	€ 17,85
2	BUSINESS INFORMATION MANAGER (ANALISTA FUNZIONALE)	5,00%	€ 29,75
3	DATABASE ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI DATABASE)	0,00%	€ 0,00
4	DEVELOPER (SVILUPPATORE)	0,00%	€ 0,00
5	DIGITAL MEDIA SPECIALIST (SPECIALISTA DI MEDIA DIGITALI)	0,00%	€ 0,00
6	ENTERPRISE ARCHITECT	3,00%	€ 18,75
7	ICT CONSULTANT	30,00%	€ 163,50
8	ICT SECURITY MANAGER (MANAGER DELLA SICUREZZA ICT)	3,00%	€ 16,35
9	ICT SECURITY SPECIALIST (SPECIALISTA DELLA SICUREZZA ICT)	2,00%	€ 10,90
11	NETWORK SPECIALIST (SPECIALISTA DI RETE)	5,00%	€ 27,25
13	QUALITY ASSURANCE MANAGER (MANAGER DELL'ASSICURAZIONE QUALITA')	5,00%	€ 27,25
15	SERVICE MANAGER	15,00%	€ 81,75
16	SYSTEMS ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI SISTEMI)	15,00%	€ 81,75
17	SYSTEMS ANALYST (ANALISTA DI SISTEMI)	5,00%	€ 19,00
18	SYSTEMS ARCHITECT (ARCHITETTO DI SISTEMI)	8,00%	€ 38,40
20	TEST SPECIALIST (SPECIALISTA DEL TESTING)	1,00%	€ 4,80
16	TOTALE	100,00%	€ 537,30

Il servizio CONF sarà erogato a misura, per un numero di giornate massime annuali pari a 48. Il costo a base d'asta del servizio per la durata di tre anni è pari a $3 \times 48 \times 537,30 \text{ €} = 77.371,20 \text{ €}$

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

GESA - Sistemisti

Il profilo previsto per il personale coinvolto nel servizio GESA è quello previsto dal seguente MIX:

GESA - Gestione sistemi ed applicativi software			
N	Profilo UNI 11621-2	% impegno	Costo/GG
12	PROJECT MANAGER (CAPO PROGETTO)	3,00%	€ 17,85
3	DATABASE ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI DATABASE)	0,00%	€ 0,00
17	SYSTEMS ANALYST (ANALISTA DI SISTEMI)	0,00%	€ 0,00
4	DEVELOPER (SVILUPPATORE)	0,00%	€ 0,00
7	ICT CONSULTANT	18,00%	€ 98,10
8	ICT SECURITY MANAGER (MANAGER DELLA SICUREZZA ICT)	0,00%	€ 0,00
9	ICT SECURITY SPECIALIST (SPECIALISTA DELLA SICUREZZA ICT)	3,00%	€ 16,35
10	ICT TRAINER (DOCENTE ICT)	15,00%	€ 53,25
11	NETWORK SPECIALIST (SPECIALISTA DI RETE)	8,00%	€ 43,60
14	SERVICE DESK AGENT (OPERATORE DI HELP DESK)	20,00%	€ 49,00
15	SERVICE MANAGER	5,00%	€ 27,25
16	SYSTEMS ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI SISTEMI)	8,00%	€ 43,60
19	TECHNICAL SPECIALIST	20,00%	71,00
13	TOTALE	100,00%	€ 420,00

Il servizio GESA sarà erogato a misura, per un numero di giornate massime annuali pari a 40. Il costo a base d'asta del servizio per la durata di tre anni è pari a $3 \times 40 \times 420,00 \text{ €} = 50.400,00 \text{ €}$

La fornitura di prodotti hardware GESA, stimata come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d'Oneri dell'AQ sul mercato di riferimento CONSIP, ammonta a 380.000,00 € imputabili ai primi 24 mesi di contratto e corrispondente al 36,20% dell'importo totale dell'AS.

FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico

Il profilo previsto per il personale coinvolto nel servizio FAS è quello previsto dal seguente MIX:

FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico			
N	Profilo UNI 11621-2	% impegno	Costo/GG
12	PROJECT MANAGER (CAPO PROGETTO)	5,00%	€ 29,75
10	ICT TRAINER (DOCENTE ICT)	15,00%	€ 53,25
7	ICT CONSULTANT	30,00%	€ 163,50
8	ICT SECURITY MANAGER (MANAGER DELLA SICUREZZA ICT)	5,00%	€ 27,25

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

13	QUALITY ASSURANCE MANAGER (MANAGER DELL'ASSICURAZIONE QUALITA')	5,00%	€ 27,25
19	TECHNICAL SPECIALIST	8,00%	€ 28,40
16	SYSTEMS ADMINISTRATOR (AMMINISTRATORE DI SISTEMI)	15,00%	€ 81,75
11	NETWORK SPECIALIST (SPECIALISTA DI RETE)	5,00%	€ 27,25
9	ICT SECURITY SPECIALIST (SPECIALISTA DELLA SICUREZZA ICT)	4,00%	€ 21,80
17	SYSTEMS ANALYST (ANALISTA DI SISTEMI)	3,00%	€ 11,40
6	ENTERPRISE ARCHITECT	2,00%	€ 12,50
18	SYSTEMS ARCHITECT (ARCHITETTO DI SISTEMI)	3,00%	€ 14,40
12	TOTALE	100,00%	498,50

Il servizio FAS sarà erogato a misura, per un numero di giornate massime annuali pari a 295 per primi 24 mesi e 336 per i restanti 12 mesi. Il costo a base d'asta del servizio per la durata di tre anni è quindi pari a: $2 \times 295 \times 498,50 \text{ €} = 294.115,00 \text{ €}$ per i primi due anni e $336 \times 498,50 \text{ €} = 167.496,00 \text{ €}$ per il terzo anno; per un totale di 461.611,00 € per i tre anni.

REM - Help desk di II° livello assistenza da remoto a misura

Il profilo previsto per il personale coinvolto nel servizio REM è identico al profilo previsto per il servizio GESA, e non viene riportato per brevità.

Sulla base dei dati storici si stima che saranno richieste non più di 40 giornate all'anno per l'help desk di secondo livello sul sistema destinato al personale reperibile dell'Area Informatica del CFM ed operatori SOUP. Il servizio REM sarà erogato a corpo. Il costo a base d'asta del servizio per la durata di tre anni è pari a $3 \times 40 \times 420,00 = 50.400,00 \text{ €}$ che vanno sommati ai 30.000,00 € previsti dall'accordo quadro per il costo triennale dell'infrastruttura, calcolati come ($3 \times 10.000,00 = 30.000,00 \text{ €}$)

La base d'asta totale per il servizio REM per i tre anni ammonta quindi a 80.400,00 €

DUVRI

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., considerata la tipologia di servizio che si intende realizzare, non si rilevano rischi di natura interferenziale e, quindi, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale.

Costi manodopera

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica l'operatore NON deve indicare i propri costi della manodopera né i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale.

5. Durata del contratto, eventuali opzioni di cui agli artt.li 76 e 120 del D.Lgs. 36/2023. Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

DURATA

Le prestazioni hanno durata pari a 36 mesi dalla data di stipula del contratto ovvero – ove ritenuto necessario dal RUP per i casi di urgenze e in ottemperanza alla disciplina speciale di riferimento – dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula del contratto.

OPZIONI E RINNOVI

REVISIONE PREZZI

In corso di esecuzione del contratto, lo stesso può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, qualora intervengano variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione in misura superiore al 5% rispetto al corrispettivo complessivo del contratto e tali da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto e in ogni caso devono essere autorizzate dal RUP.

La revisione dei prezzi è ammissibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successive alla prima.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato ricorrendo l'ipotesi in precedenza descritta, egli ha facoltà di richiedere la riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, mediante apposita istanza supportata da adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o da altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni. L'appaltatore può altresì iscrivere eventuale apposita riserva negli atti dell'appalto, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

In tal caso il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dall'istanza con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo riconosciuto a titolo di revisione dei prezzi, comunque nella misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente comma, si utilizza il criterio dell'indice FOI.

OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 400.200,00 al netto di Iva. Detto importo è calcolato considerando l'incremento a 336 giornate FAS annue dal 2028 in poi e scorpendo da CONF le giornate di configurazione ed installazione delle componenti hardware GESA acquistate nel contratto. L'importo totale risulta quindi essere di € 200.100,00 annui.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

OPZIONE PER VARIAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Secondo quanto disciplinato dall'art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023: L'importo stimato per tale operazione è pari a 209.956,44 €

VALORE MASSIMO STIMATO

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.694.931,38 € al netto di Iva, così suddiviso:

Denominazione	Importo
Base d'asta	1.049.782,20 €
Revisione prezzi -art. 60	34.992,74 €
Rinnovo/proroga espressa art. 120 c. 10	400.200,00 €
Quinto d'obbligo art. 120 c. 9	209.956,44 €
TOTALE	1.694.931,38 €

6. Principali condizioni che regolano il contratto

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nell'allegato capitolato Speciale.

Polizza RCT

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'appaltatore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento delle attività previste dall'appalto, dovessero arrecare a beni o persone. L'appaltatore è inoltre responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento delle attività previste dall'appalto o per cause ad esse inerenti.

All'atto della stipula del contratto l'appaltatore dovrà presentare copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici della Regione Marche competenti in materia. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Marche resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'appaltatore.

7. Inversione procedimentale

Non si applica.

8. Requisiti Di Qualificazione

(Rif. art. 100 e Allegato II. 12 del D.Lgs. 36/2023)

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici che hanno ottenuto la qualificazione, in forma singola o associata, sul lotto 7 per l' "Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regia regionale all'accordo quadro avviato dalla Regione Marche" aggiudicato con decreto del settore SUAM e soggetto aggregatore n. 132 del 13 maggio 2024.

9. Disposizioni Particolari In Materia Di Avvalimento

(Rif. art. 104 del D.Lgs. 36/2023)

Per l'avvalimento si rinvia a quanto previsto dall'art 104 del D.lgs. 36/2023.

10. Disposizioni particolari in materia di subappalto

(Rif. art. 119 commi 2 e 17 d.lgs. 36/2023)

Per quanto concerne il subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

11. Sopralluogo

Ai fini di un'adeguata valutazione tecnico-economica delle implicazioni connesse con le prestazioni richieste dall'appalto e quindi ai fini della corretta formulazione dell'offerta è necessario che gli operatori economici interessati prendano atto dell'effettivo stato dei luoghi dei siti e dei sistemi oggetto delle prestazioni richieste.

Vista la complessità dei sistemi e l'impossibilità di descrivere nel dettaglio: stato, tipologia, ambiente operativo delle componenti e dei sotto-sistemi che compongono l'infrastruttura HA da mantenere e sulla quale intervenire con azioni di miglioramento, si ritiene indispensabile che, prima di formulare la propria offerta, ciascun operatore economico prenda atto tramite sopralluogo dell'effettivo stato dei luoghi, nonché delle componenti installate nei siti indicati nella tabella seguente:

Acronimo	Nome	Localizzazione
CF o CFR	Centro Funzionale Regionale	Ancona, loc. Colle Ameno
CDR	Centro di Disaster Recovery	San Benedetto del Tronto
SOUP	Sala Operativa Unificata Permanente	Ancona
CAPI	Centro Assistenziale di Pronto Intervento	Ancona, loc. Passo Varano
SOI	Sala Operativa Integrata	Capoluoghi, una per provincia
CFA	Centro di Formazione ed Addestramento	Fabriano, loc. Belvedere di Fabriano
Server Farm Leopardi	Server farm gestita dal Settore Transizione Digitale presso la sede Palazzo Leopardi	Ancona

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

Il sopralluogo sui siti sopra elencati è obbligatorio in quanto elemento propedeutico indispensabile ad una corretta e consapevole formulazione dell'offerta, anche in considerazione della natura "chiavi in mano" e full-risk dei servizi richiesti.

Il sopralluogo obbligatorio costituisce infatti un adempimento sostanziale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente possibile alle necessità dell'appalto. Questo è strumentale ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, al fine di una migliore valutazione degli interventi da effettuare dando modo di formulare, con maggiore precisione, una offerta tecnica più consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. Pertanto l'omissione di tale adempimento costituirà carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 36/2023. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

I termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono adeguati alla complessità dell'appalto e tengono conto delle tempistiche per il sopralluogo in oggetto.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: regione.marche.protciv@emarche.it, entro il 25esimo giorno antecedente alla data prevista per la presentazione delle offerte. La richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico in possesso di valido documento di identità, ovvero da soggetto in possesso di valido documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

I sopralluoghi saranno svolti in due giornate consecutive. Al fine di permettere all'operatore economico, qualora interessato, di procedere alla richiesta di chiarimenti nei tempi previsti, il sopralluogo sarà effettuato non oltre 15 giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Data, ora e luogo di ritrovo per la sua effettuazione saranno comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per mezzo PEC.

Verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo la cui copia dovrà essere allegata all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

12. Criterio Di Aggiudicazione

(Rif. ART. 108 del D.Lgs. 36/2023.)

Il servizio verrà aggiudicato dall'Amministrazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023 e smi.

Rimane, comunque, nella facoltà dell'Amministrazione decidere di non procedere ad aggiudicare il servizio, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione ai sensi Art. 108 comma 10 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ugualmente all'aggiudicazione nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

I valori di Punteggio Tecnico ($PT_{ER} + PT_{ASd} + PT_{ASq}$) e Punteggio Economico (PE_{AS}) dell' AS sono definiti in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 108 comma 4 del D.lgs n. 36/2023 e in conformità a quanto stabilito al paragrafo 25 del Disciplinare di AQ-ICT (9 lotti), al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente dettagliato in questo documento.

	Valutazione offerta totale	Peso
PT_{ER}	PT ereditato dall'AQ	12,6
PT_{AS}	Valutazione offerta tecnica dell' AS	57,4
PE	Valutazione offerta economica dell'AS	30
	TOTALE	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio “Punteggio Tecnico Totale” ed il punteggio relativo al criterio “**Punteggio Economico**” (PE):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

“**Punteggio Tecnico Totale**” tiene conto, ai sensi del par. 25.1 del Disciplinare di Gara dell'AQ-ICT, del 18% del Punteggio tecnico ottenuto in sede di AQ-ICT anche detto Punteggio Tecnico Ereditato (PT_{ER}) applicando la seguente formula:

$$PT = 0,18 * PT_{ER} + 0,82 * PT_{AS}$$

L'offerta tecnica consiste in un elaborato contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati secondo lo “Schema di Offerta tecnica”.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi come declinati dai Criteri di Valutazione. Tale documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta formato word (A4) per un totale di massimo di 35 facciate numerate progressivamente (esclusi copertina e indice) secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato e la griglia di valutazione (Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica). Il carattere non dovrà avere una dimensione inferiore a 11, minimo interlinea 1, margini: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; sinistro 2 cm; destro 2cm.

Potranno essere allegati all'offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all'interno del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica, la quale, come indicato, non potrà superare le 35 facciate. All'Offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati, che funga altresì da guida

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

“ragionata” per agevolare l’attività della Commissione in sede di correlazione di quanto riportato dall’offerente rispetto ad ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice non valuterà quanto riportato eventualmente da pag. 36 in poi.

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice in contrasto, peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici. In particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto.

L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità dell’intervento in oggetto, oppure se nessuna delle offerte presentate soddisfa le esigenze dell’Amministrazione.

Nel documento non deve essere riportata l’offerta economica o elementi tali che possano consentire una valutazione diretta dell’onere economico.

Si precisa che:

- Si precisa che in tutte le fasi di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5

12.1 Punteggio tecnico di AS

I pesi sono stati separati in due distinte tabelle in base alla tipologia del relativo punteggio, secondo quanto previsto dal Bando tipo ANAC n.1/2023:

- Punteggi discrezionali, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice. Il punteggio massimo discrezionale **PT_d** attribuibile è pari a **60**;
- Punteggi quantitativi e tabellari, vale a dire i punteggi il cui coefficiente sarà attribuiti mediante applicazione di una formula matematica o in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. Il punteggio viene calcolato dal sistema informatico in base ai valori offerti dal concorrente nelle schede appositamente predisposte. Il punteggio massimo quantitativo attribuibile **PT_q** è pari a **10**.

Il punteggio tecnico AS sarà la somma dei punteggi tecnici parziali:

$$PT_{AS} = PT_d + PT_q$$

12.2 Punteggio tecnico discrezionale (PT_d)

Ciascun concorrente dovrà formulare un’offerta tecnica contenente una relazione opportunamente strutturata con riferimento all’ambito tecnologico/tematico del lotto e strutturata come da Allegato F – Schema di Offerta Tecnica.

Il Punteggio tecnico discrezionale **PT_d** viene determinato dalla somma:

$$PT_d = \sum_i PT_{di}$$

Dove **PT_{di}** è il punteggio parziale attribuito a ciascun criterio, punteggio che verrà determinato applicando la seguente formula:

$$PT_{di} = PS_{di} * CT_{di}$$

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

E dove:

- **PT_{ai}** = punteggio discrezionale associato al criterio i-esimo;
- **PS_{ai}** = peso, ovvero valore massimo, associato al criterio i-esimo e riportato nelle tabelle che seguono;
- **CT_{ai}** = coefficiente variabile da 0 a 1, con al massimo 3 cifre decimali ed assegnato al criterio i-esimo da parte della Commissione seguendo le indicazioni riportate in tabella. Per i criteri che prevedono un punteggio discrezionale, ove non altrimenti specificato, i commissari dovranno assegnare il valore del coefficiente, coerentemente con la seguente scala di riferimento:

1	- OTTIMO
0,9	- PIÙ CHE ADEGUATO
0,7	- ADEGUATO
0,5	- PARZIALMENTE ADEGUATO
0,3	- SCARSAMENTE ADEGUATO
0,1	- INADEGUATO
0	- INESISTENTE/INCOERENTE/NON VALUTABILE

Le tabelle con i criteri specifici contestualizzati relativi al punteggio tecnico discrezionale **PT_d** di presente AS sono le seguenti:

PT _d – Valutazione qualitativa offerta tecnica			
Descrizione e criteri motivazionali di ciascun sub criterio		Criteri di assegnazione del coefficiente – scala di riferimento	Peso
T10 – Qualità complessiva delle forniture negli AS			
T100	<u>Descrizione fornitura campione.</u> Ogni concorrente dovrà illustrare, secondo lo schema proposto in allegato F, tra le forniture presentate in sede di AQ, quella più attinente l'oggetto dell'Appalto Specifico.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) Esperienza del TEAM nella gestione e configurazione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire; b) Conformità delle modalità di gestione progettuale e di esecuzione dei servizi rispetto al presente capitolato speciale; c) capacità di pronta risposta, raggiungibilità ed intervento in caso di gravi incidenti e/o emergenze e calamità naturali; d) competenze ed organizzazione dell'erogazione dei servizi secondo una logica security-by-design e privacy-by-design; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (2*a + b + 2*c + 2*d)/7$	8

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

T101	<u>Qualità complessiva dell'offerta</u> Giudizio complessivo dell'offerta in merito alla completezza/chiarzza/precisione rispetto a quanto richiesto.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) completezza ed esaustività dell'elaborato; b) chiarezza nell'esposizione dei concetti; c) precisione e trasparenza nell'indicazione delle prestazioni e delle metodologie di erogazione complessivamente offerte; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (a + b + 2*c)/4$	8
T13 - PASC - Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo			
T132	Illustrare il piano di subentro, tenuto conto della complessità dell'infrastruttura così come descritta nel Allegato Tecnico al capitolato e dei tempi massimi previsti dall'AQ-ICT ed AS. Tale piano dovrà essere presentato obbligatoriamente dai fornitori che intendono subentrare. Il Piano di subentro dovrà comunque essere presentato anche dal Fornitore attuale, con riferimento allo scenario di subentro indicato nel capitolato tecnico.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) flessibilità di riconfigurazione dei sistemi di BMS, di monitoraggio e di notifica installati presso le server farm; b) uniformità e continuità nel supporto del processo di gestione dei ticket da parte del relativo sistema o sue eventuali migliorie (es. accesso multicanale); c) maggior numero di sopralluoghi previsti (minor numero in caso di fornitore attuale) per lo studio e la presa in carico dell'infrastruttura; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (3a + 2b + c)/6$	2
T14 -CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi			
T141	<u>Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto</u> Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti utilizzati per le attività previste delle attività e il controllo di qualità delle stesse.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) adeguatezza dei requisiti della metodologia di esecuzione CONF adottata rispetto alle esigenze e alle richieste del capitolato ed eventuali aspetti migliorativi b) certificazioni-partnership-abilitazioni per le installazioni dei nuovi hardware previsti e proposti (es. Schneider Electric, CISCO ecc.) in ragione del loro livello (es. Silver, Gold, Platinum ecc) c) adozione di tecniche per automatizzare e remotizzare in modo tracciabile e affidabile i processi ed i sistemi di configurazione; d) trasparenza e chiarezza nel conteggio dell'effort previsto/rendicontato in GP; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (a + 3*b + c + d)/6$	5
T142	<u>Struttura organizzativa proposta e CV del team di lavoro</u> Qualità dei profili professionali e composizione della squadra mirata all'esecuzione delle attività.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) l'esperienza del TEAM nella configurazione di sistemi presenti, previsti e proposti (per i nuovi hardware); b) la consistenza del TEAM messo a disposizione per il servizio CONF; c) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi CONF Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la	3

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

		seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (3*a + b + c)/5$	
T15 - GESA - Gestione e monitoraggio del sistema			
T151	<u>Qualità complessiva del servizio GESA.</u> Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti di contabilizzazione delle attività e di controllo di qualità delle stesse.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) Modalità di gestione delle richieste di supporto urgente; b) Capacità di gestione pro-attiva degli eventi con i sistemi di monitoraggio proposti in ragione del livello di dettaglio diagnostico possibile; c) Maggiori capacità degli strumenti hardware proposti rispetto a quelli previsti nell'Allegato Tecnico; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (a + b + 3c)/5$	3
T152	<u>Struttura organizzativa proposta e CV del team di lavoro</u> Qualità dei profili professionali e composizione della squadra mirata all'esecuzione delle attività.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire; b) la varietà di competenze del TEAM messo a disposizione; c) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi GESA d) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire (es. Uptime institute, ISO 27001, ISO 22301); Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (3*a + b + c + 3d)/8$	6
T16 -FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico			
T161	<u>Qualità complessiva del servizio FAS.</u> Illustrare la modalità di svolgimento del servizio dei servizi di formazione applicativa, assistenza on-site e supporto specialistico.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) presenza di un gruppo di lavoro stabile che abbia adeguate conoscenze dei processi regionali e della Protezione Civile e possibilità di organizzare le attività di tale gruppo in funzione di quanto richiesto dal capitolato; b) competenze multidisciplinari del supporto specialistico e capacità di intercambiabilità tra le figure professionali individuate; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (a + b)/2$	3

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

T162	<u>Struttura organizzativa proposta e CV del team di lavoro</u> Qualità dei profili professionali e composizione della squadra mirata all'esecuzione delle attività.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire; b) l'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi FAS; c) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire; Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (2*a + b + c)/4$	10
T18 -REM - help desk di II° livello – assistenza da remoto			
T181	<u>Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto.</u> Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti utilizzati per le attività previste delle attività e il controllo di qualità delle stesse.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) qualità della proposta riguardante il flusso di gestione delle segnalazioni; b) qualità degli strumenti software di monitoraggio aggiuntivi messi a disposizione dall'operatore per il monitoraggio fine della funzionalità del sistema; c) multicanalità della strumentazione software utilizzata per la gestione dei ticket. Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (a + 2*b + 2*c)/5$	9
T182	<u>Qualità del Team di lavoro proposto</u> Qualità dei profili professionali e composizione della squadra mirata all'esecuzione delle attività.	Assegnare un coefficiente discrezionale, variabile, da 0 a 1, secondo la scala di riferimento in tabella 1 per i seguenti aspetti: a) l'esperienza del TEAM nella gestione di servizi REM gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire; b) la consistenza delle professionalità offerte; c) l'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi REM. Determinare il coefficiente complessivo ct tramite la seguente formula (arrotondata alle tre cifre decimali): $ct = (2*a + b + c)/4$	3
TOTALE Punteggio tecnico PT_d			60

12.3 Punteggio tecnico quantitativo-tabellare (PT_q)

Il concorrente dovrà inserire in un apposito allegato i livelli di servizio richiesti.

Il Punteggio tecnico quantitativo **PT_q** viene determinato dal **sistema**, sulla base dei valori inseriti, sommando i singoli punteggi **PT_{qi} attribuiti** applicando la seguente formula:

$$PT_{qi} = PS_{qi} * CT_{qi}$$

Dove:

PT_{qi} = punteggio associato al criterio i-esimo

PS_{qi} = peso associato al criterio i-esimo e riportato nelle tabelle che seguono;

CT_{qi} = coefficiente calcolato dal sistema in base alla regola o formula indicata nella tabella dei criteri quantitativi;

PT _q – Valutazione quantitativa tabellare offerta tecnica			
Descrizione e criteri motivazionali di ciascun sub criterio		Formula da usare per determinare il coefficiente	Peso
T23 - PASC - Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo			
T231	Numero sessioni	Numero massimo di sessioni di formazione parallele attivabili giornalmente (c = offerta/offerta_migliore)	1
T24 -CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi			
T241	Offerta migliorativa di GP/anno	Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto c= (GP/100) Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100	5
T25- GESA - Gestione e monitoraggio del sistema			
T251	Offerta migliorativa di GP/anno	Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto c= (GP/100) Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100	2
T26 -FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico			
T261	Offerta migliorativa di GP/anno	Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto c= (GP/20) Valore minimo: 0 - Valore massimo: 20	2
TOTALE Punteggio tecnico PT_q			10

12.4 Punteggio Economico (PE)

L'offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il file “Allegato E - Schema OffertaEconomica.xlsx” e compilando le celle colorate in bianco editabili.

Relativamente al formato delle celle si evidenzia che:

- le celle di colore bianco sono predisposte per l'inserimento da parte del concorrente delle tariffe unitarie offerte per singolo elemento di costo. Tutti gli importi offerti dovranno essere indicati in cifre con 2 (due) decimali dopo la virgola (es. Euro 250,35 oppure 123,00).

Allegato A – Relazione tecnico illustrativa

- le celle di colore giallo visualizzano i dati/calcoli effettuati automaticamente dal foglio excel di lavoro;
- le celle di colore azzurro riportano valori costanti non modificabili da parte del concorrente o, anche, indicazioni e segnalazioni di aiuto.

Si prega di verificare che tutti i valori (prezzi e percentuali) inseriti siano riportati nelle celle **con 2 e sole 2 cifre decimali** dopo la virgola, al fine di non generare errori con gli arrotondamenti.

Per quanto attiene le forniture, nei limiti previsti dall'AQ per la categoria GESA, potranno essere richieste variazioni considerando i prezzi dichiarati per ciascun apparato/soluzione richiesta come specificati dall'aggiudicatario nell'allegato "E1 – Modulo Lista Forniture."

L'offerta economica dovrà obbligatoriamente essere corredata dal Modulo Lista compilato come da allegato E1. Tale documento ed eventuali suoi allegati non verranno presi in considerazione in sede di attribuzione del punteggio all'offerta. Lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. La percentuale di sconto e l'importo riportato nell'allegato E1 deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell'allegato E (offerta economica).

Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, **farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica).**

All'offerta economica di ciascun fornitore è attribuito il seguente punteggio, applicando una formula concava a punteggio assoluto con esponente pari a 3, prevista in sede di AQ:

$$PE = 30 * [1 - (P/BA)^3]$$

dove:

PE è il punteggio economico assegnato all'offerta economica presentata per l'Appalto Specifico.

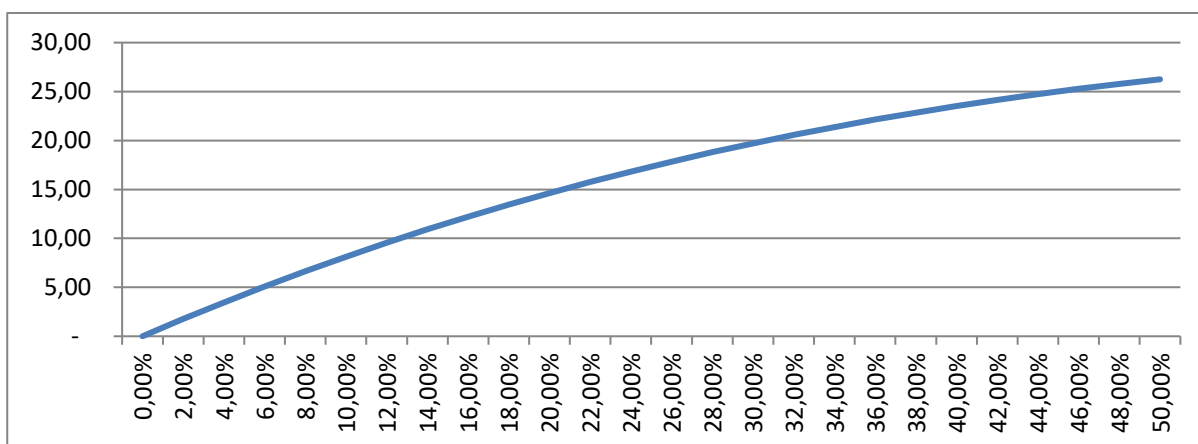
P è il prezzo complessivamente offerto per l'AS;

BA è la base d'asta;

Nei calcoli, saranno considerate le prime 3 cifre dopo la virgola, arrotondando matematicamente (es. PE: 3,2345674 punteggio attribuito 3,235).

L'utilizzo della formula concava di ordine 3 consente di avere una premialità assoluta che cresce rapidamente (pendenza unitaria) per i ribassi fino al 10% e diminuisce gradualmente per ribassi superiori.

Il "Punteggio economico" sarà calcolato utilizzando una formula concava a punteggio assoluto con esponente pari a 3, che consente di avere una premialità assoluta che cresce rapidamente (pendenza 0,8) per i ribassi fino al 10% e diminuisce gradualmente per ribassi superiori:



La scelta di usare una formula assoluta per la valutazione dell'offerta economica comporta, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra criteri economici e tecnici, di non applicare il principio di riparametrazione del punteggio tecnico, così come previsto dal Bando tipo n.1 dell'ANAC.

13. Verifica dell'anomalia dell'offerta

(Rif. ART. 110 del D.Lgs. 36/2023.)

Qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre, la migliore offerta è considerata anormalmente bassa se la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il RUP potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

14. Clausola Sociale

(Rif. ART. 57 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e DGR 1553 del 18/11/2018)

La natura intellettuale di un appalto di servizi (prestazioni professionali) esclude l'obbligo di imporre l'assorbimento del personale dell'appaltatore uscente (clausola sociale). Tanto è stato stabilito dalla Quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1234 del 21 febbraio 2022.

Il Progettista

ing. Luca Abeti

CAPITOLATO TECNICO

Appalto Specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CUI: S80008630420202400021 CUP B86G24000450002

CPV: 72250000-2 “Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza”

Importo a base di appalto 1.049.782,20 € (IVA esclusa)

Sommario

1.	Introduzione ed analisi del contesto	2
2.	Oggetto dell'appalto specifico	5
3.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	9
3.1	PASC – Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica – parallelo	10
3.2	CONF – Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi	11
3.3	GESA – Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse	12
3.4	FAS – Formazione, assistenza on site e supporto specialistico	13
3.5	REM – Help desk di II° livello assistenza da remoto a misura.....	13
3.6	ORARIO e tempistiche di erogazione dei servizi	15
4.	SPECIFICA DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA	15
5.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	15
5.1	Responsabile del Servizio	15
5.2	Rendiconti e controllo tecnico-contabile	16
5.3	Contestazioni e penali	16
5.4	Penali previste per i servizi di PASC.....	16
5.5	Penali previste per i servizi di CONF	16
5.6	Penali previste per i servizi di GESA	17
5.7	Penali previste per i servizi di FAS.....	17
5.8	Penali previste per i servizi di REM.....	17

1. Introduzione ed analisi del contesto

La Legge 1/2018, individua le attività di protezione civile che riguardano, in sintesi, la previsione e la prevenzione non strutturale delle varie ipotesi di rischio, il soccorso alle popolazioni sinistrate e ogni altra attività diretta a superare le emergenze connesse ad eventi calamitosi.

Il decentramento attuato attraverso il D.Lgs. 112/1998 ha definito le competenze per l'espletamento delle suddette attività tra le diverse amministrazioni dello Stato, attribuendo importanti compiti di coordinamento alle Regioni e rimarcando il principio della sussidiarietà, quale elemento fondamentale per la protezione civile.

La Legge Regionale 7/2025 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Sistema Marche di protezione civile, definendo funzioni e compiti del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale, competente in materia di protezione civile, e determinandone l'organizzazione.

L'insieme delle attività svolte dalla struttura regionale di protezione civile, di cui fanno parte: il Centro Funzionale Multirischi (CFM); la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP); il Centro Assistenziale Pronto Intervento (CAPI) e le cinque Sale Operative Integrate (SOI) provinciali, nonché le strutture in corso di attivazione del Centro di Formazione Avanzata (CFA) di Belvedere di Fabriano ed il Centro di Disaster Recovery (CDR) di San Benedetto del Tronto, richiede la configurazione di un complesso sistema organizzativo e tecnologico basato principalmente sulla rapida comunicazione e sul flusso delle informazioni tra le diverse sedi, in modo da garantire una risposta alle emergenze che sia efficace, immediata ed aderente allo scenario critico trattato.

Il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio regionale gestisce, inoltre, diversi sistemi ed infrastrutture informatiche classificate come “sistemi di pubblica utilità”, per i quali lo stesso ha l'obbligo di assicurare la piena operatività H24/365 (art. 3 D.Lgs 1/2018 e DPCM 27 febbraio 2004), come la rete Meteo Idro-pluviometrica Regionale (MIR) ed il Sistema Integrato Regionale di Telecomunicazioni di Emergenza e di Videosorveglianza (SIRTEV).

Al fine di far fronte alle attribuite competenze, la Protezione Civile regionale dispone, nel novero delle server farm e delle reti gestite dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica, di numerosi server sotto la propria diretta responsabilità e manutenzione, legati ai sistemi e le piattaforme di emergenza di competenza. A partire dall'anno 2017, si è dunque deciso di attivare un percorso che consentisse alla Protezione Civile di disporre di una infrastruttura ICT di High Availability (HA) – Alta Affidabilità, per tutti i server e sistemi sotto sua diretta gestione.

Nel contesto dei progetti SmokingFLY e SmokingNET approvati rispettivamente con Decreto del Dirigente del Servizio Protezione Civile n. 68 del 25 marzo 2019 e n. 128 del 25 agosto 2017 e finanziati nella Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 3, del PSR Marche 2014/2020 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) si è provveduto a realizzare un Centro di Disaster Recovery (CDR) specifico per i servizi della Protezione Civile. Detto CDR, ad oggi già operativo e funzionante, costituisce la premessa per la realizzazione di una nuova infrastruttura a garanzia della continuità operativa in HA di gran parte dei sistemi informatici presenti e futuri, su cui è oggi basata l'intera attività della Protezione Civile regionale. Il CDR costituisce inoltre un polo logistico-direzionale secondario, essendo dotato anche di una Sala Operativa Unificata Permanente di Recovery “gemella” (Twin-SOUP); uffici; magazzini ed aree di supporto al lavoro continuativo H24 in emergenza.

Il percorso per la piena operatività del CDR e la completa attivazione della infrastruttura in modalità HA, da assicurare anche in caso di disastri naturali di grande portata, è tutt'ora in corso ed è legato a diversi ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi, delle reti e delle tecnologie presenti nelle sedi della Protezione Civile regionale. Per quanto riguarda la ridondanza delle reti, ad esempio, oltre che le attività previste nel contesto dei progetti di potenziamento dei sistemi SIRTEV e MIR; anche gli interventi del progetto strategico nazionale PNRR SIN (Sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione – M2C4M1_I.1.1), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) contribuiranno significativamente ad implementare nuovi livelli di ridondanza e garanzia di Business Continuity e Disaster Recovery.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile, situato a Colle Ameno di Ancona, dispone di un corposo insieme di server ospitati in locali attualmente non sufficientemente attrezzati allo scopo e non più ottimali per massimizzare la sicurezza dell'operatività dei sistemi, in ragione della complessità e criticità dei software e dei processi gestiti da dette macchine. Si è pertanto deciso di collocare i server di Colle Ameno in altro locale in disponibilità della Regione Marche, direttamente all'interno della Server Farm regionale gestita dal Servizio Transizione Digitale ed Informatica. Detta attività di rilocalizzazione è tutt'ora in corso: se ne prevede il completamento entro l'anno 2026 ed anche questa contribuirà a migliorare i livelli di affidabilità, prestazione e ridondanza rispetto allo scenario attuale.

Al fine di consentire le funzioni descritte, è quindi essenziale assicurare il funzionamento dei cluster virtuali presenti nelle server farm usate dalla Protezione Civile, nonché un allineamento continuo tra i server di Protezione Civile presenti ad Ancona e le repliche/backup disponibili presso il CDR di San Benedetto del Tronto: funzionalità di allineamento che richiede un'opportuna gestione di software e sistemi specificatamente preposti ed apposite infrastrutture dedicate. E' inoltre necessaria assistenza e supporto specialistico per la manutenzione ed operatività di tutti gli apparati presenti nelle sale server sotto la diretta responsabilità della Protezione Civile, comprese le componenti connesse quali, ad es.: i sistemi antincendio, gli impianti elettrici di emergenza, la riparazione di apparati e componenti guaste, il monitoraggio in continuo del funzionamento delle componenti installate.

Si rende dunque necessaria l'attivazione di un servizio di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle tecnologie ed i sistemi High Availability (HA) di cui la Protezione Civile dispone, al fine di garantire il corretto e continuo funzionamento delle infrastrutture informatiche di diretta responsabilità presenti, nonché di potenziare, ove possibile, le tecnologie descritte. In particolare, è necessario adeguare l'attuale piattaforma di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi, attività impraticabile con le strumentazioni ad oggi in uso presso le varie sedi. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici, prevedendo sistemi di caching residenti presso il CFM, la SOUP ed il CAPI.

Oltre alle tecnologie ICT descritte, tutte le sedi indicate dispongono di locali attrezzati con tecnologie ulteriori ed impianti speciali sotto la diretta gestione della Protezione Civile. In particolare detti "impianti speciali" comprendono:

- Impianto di videosorveglianza, videocitofonico, audio-evacuazione EVAC del CDR;
- Ricevitori satellitari speciali EUMETCast di CDR e CF
- Televisori e ricevitori DVB di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Antenne televisive e satellitari di SOUP, SOI, CAPI, CF, CDR e CFA
- Strumenti di misura e rilevamento
- Videowall e schermi informativi di SOUP, CF, CAPI e CDR
- Sistema BMS ATS8600 in CDR
- Sistema controllo accessi in CDR
- Impianto UPS e GE in CFA

Allegato B – Capitolato Tecnico

- Armadi locker presso CAPI, CDR, CF, SOUP
- Telecamera robotica CDR
- Impianto di videosorveglianza del CFA
- Plotter HP
- Calate radio presso SOI, SOUP, CF, CDR e CFA

Considerando la stretta correlazione degli impianti indicati con l'infrastruttura HA descritta, si ritiene necessario che i servizi di assistenza, supporto e manutenzione relativi siano gestiti congiuntamente nel contesto della presente procedura ed all'interno dello stesso lotto, a far data dalla scadenza del contratto attualmente in essere, ossia a partire dal 09.12.2027 per i sistemi già sotto manutenzione.

La Regione Marche ha sottoscritto un Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regia regionale. N. GARA SIMOG: 9222902, si intende pertanto ora procedere ad affidare i servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale tramite Appalto Specifico discendente dall'AQ-ICT.

Secondo quanto previsto dall'AQ-ICT ed in particolare dal capitolo "25 - APPALTI SPECIFICI" del relativo Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, l'oggetto del presente appalto specifico rientra nell'ambito tematico specifico del lotto n. 7:

7	IMI	Servizi e soluzioni per la gestione delle infrastrutture materiali ed immateriali (Reti, CLOUD, DBMS, GIS, ESB, Cohesion/SPID, ...)
----------	------------	--

I servizi che si intende affidare, in base alla classificazione prevista dall'AQ-ICT, sinteticamente riepilogati nella tabella seguente:

Sigla	Descrizione servizio
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi
GESA	Gestione applicativo software (attività specialistiche)
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto

L'offerta tecnica relativa all'AS dovrà essere strutturata in modo da definire le modalità operative delle varie tipologie di interventi, coinvolgendo tutti gli attori interessati, come meglio illustrato nei prossimi capitoli.

2. Oggetto dell'appalto specifico

Tenuto conto di quanto espresso nel capitolo precedente, i servizi oggetto della presente procedura appartengono alla categoria merceologica prevalente “*Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza*” (CPV 72250000-2) e prevedono anche le relative attività di gestione, supporto e formazione nonché le forniture hardware necessarie per l’adeguamento di alcuni servizi come meglio descritto nei seguenti paragrafi.

La consistenza annuale e una-tantum complessiva stimata per il fabbisogno di servizi e sulla quale si è determinato il valore dell’AQ è la seguente:

Sigla	Descrizione servizio	Annuale	Una tantum	UM
PASC	Passaggio consegne, dati e documentazione tecnica – parallelo	0	5.544	FP*
CONF	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi	48	0	GP
GESA	Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse	40	0	GP
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico	295**	0	GP
REM	help desk di II° livello assistenza da remoto a misura	40	0	GP

* Il valore indicato nel servizio PASC è figurativo e non rientra nel valore dell’appalto in quanto a carico completo dell’eventuale subentrante.

** il valore FAS passerà a 336 il 3° anno

L’importo del servizio PASC, che resterà a carico dell’eventuale subentrante e pertanto non rientra nella base d’appalto, è stimato in conformità a quanto previsto dall’accordo quadro sulla base della baseline dell’infrastruttura HA presente espressa in Giorni Persona. La stima è stata fatta partendo dalla baseline di GP dei precedenti contratti e considerando in particolare: il numero di ticket ed interventi sull’infrastruttura, i GP considerati nei canoni ed altri parametri dimensionali dell’infrastruttura ricavando il valore equivalente in Function Point considerando la scala di conversione standard definita al par. 5 del Capitolato Tecnico dell’AQ.

La baseline è quindi equivalente a 2.772 GP e dunque a 5.544 FP

La tariffa massima offerta per il servizio di passaggio consegne al subentrante pari a 5,50 € per FP affidato.

Il risultato del calcolo è quindi: $5.544 \times 5,50 = 30.492,00$

Ai fini della definizione della base d’appalto si è fatto riferimento ai servizi CONF, GESA, FAS e REM considerando i profili professionali già previsti dall’accordo quadro. La consistenza delle figure professionali richieste per l’appalto specifico è dettagliata secondo i MIX descritti nelle tabelle seguenti e le tariffe massime offerte in risposta all’accordo quadro. Tali servizi sono valorizzati nell’offerta economica, con modalità analoghe a quelle previste per i servizi presenti nel capitolato dell’AQ per il lotto di riferimento.

Nella gestione dei sistemi GESA si rende necessaria inoltre la fornitura di prodotti hardware, come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d’Oneri dell’AQ. Detto hardware è necessario per adeguare i sistemi di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi presi in gestione: attività impraticabile con le strumentazioni oggi in uso. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici prevedendo sistemi di caching residenti presso il CF, la SOUP ed il CAPI. Specifica stima è stata

Allegato B – Capitolato Tecnico

realizzata per i prodotti necessari, con una valutazione complessiva inferiore al 40% del valore del presente AS.

Tutti i servizi resi dovranno rispettare, come applicabili, le policy ed i requisiti tecnici e tecnologici comuni stabiliti dalla Regione Marche e pubblicati sul sito istituzionale, in particolare:

- Standard di riferimento adottati

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale>

- Prescrizioni AGID-ACN

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale#Rispetto-delle-specifiche-AgID-ACN>

- Collaudi

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale#Specifiche-per-verifiche-di-conformit%C3%A0>

- Cybersecurity

<https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Digitalizzazione/Cybersecurity/CSIRT>

Policy per la sicurezza informatica DGR n. 1211 del 28/07/25

I servizi oggetto del presente AQ sono riepilogati nelle seguenti schede sintetiche, derivate dall'AQ-ICT:

Codice Attività	PASC
Descrizione	Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo
Soggetti principali	Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, società subentrante
Servizi da erogare	Al termine della fornitura si dovrà prevedere il trasferimento del know how acquisito e prodotto, il rilascio di eventuale codice realizzato e di ogni altra elaborazione digitale o cartacea, la diffusione delle informazioni e la spiegazione dei documenti elaborati nel corso della fornitura, per mezzo di una specifica attività di formazione ed affiancamento al personale regionale nonché l'eventuale passaggio di consegne verso una società terza che dovesse subentrare in un prossimo affidamento di prestazioni analoghe. Nel caso sia necessario sostituire componenti o servizi acquisiti in licenza d'uso o in "Cloud SaaS/PaaS", si dovrà prevedere di fornire indicazioni e supportare il fornitore subentrante in tutte le attività di recupero dati, di supporto tecnico per le attività di parallelo e la fornitura preveda dei componenti di proprietà o coperti da privativa, concesse in licenza d'uso, si dovrà anche prevederne la sostituzione con gli analoghi componenti della nuova fornitura. Si dovranno quindi indicare le modalità con cui dovrà avvenire il passaggio dati, il periodo di parallelo per il subentro graduale con impatti minimi organizzativi ed oneri nulli per l'Amministrazione.
Impegno/onere stimato	L'onere previsto valutato "a corpo" in base della consistenza degli asset interessati dell' infrastruttura è pari a 2.772 GP corrispondenti a 5.544 FP. Tale servizio viene attivato all'avvio dell'AS solo in caso di subentro di un OE diverso dall'attuale gestore della infrastruttura e/o al termine della fornitura qualora debba subentrare un OE diverso dall'aggiudicatario della presente fornitura. Sia in fase di avvio che a conclusione della fornitura il subentrante dovrà coprire i relativi costi, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo per il committente.

Allegato B – Capitolato Tecnico

Codice Attività	CONF
Descrizione	Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio consiste in attività di personalizzazione e configurazione dei sistemi attualmente in funzione presso l'infrastruttura e che verranno attivati nei prossimi potenziamenti della stessa. A titolo di esempio, rientrano in questo servizio anche: - La configurazione del nuovo BMS integrato per il CDR e la server farm di Ancona - La configurazione e personalizzazione del nuovo sistema di videoconferenza con supporto HA
Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 48 GP/annue, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT

Codice Attività	GESA
Descrizione	Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio ricomprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati nonché per la gestione dei contenuti dei siti web. In funzione dell'organizzazione dell'Amministrazione, il servizio può includere il contatto diretto con gli utenti delle applicazioni che potranno rivolgersi direttamente al servizio via telefono e/o via e-mail o portale web oppure indirettamente tramite un Help Desk di I livello. Laddove previsto il colloquio con l'utenza, oltre alla tempestività ed efficacia dell'assistenza fornita, acquista particolare rilevanza la professionalità nella gestione della relazione con l'utenza. Le risorse del Fornitore preposte al servizio dovranno acquisire e mantenere un'ottima preparazione sia funzionale sia tecnica sui sistemi, sulle applicazioni ed in genere sul patrimonio applicativo dell'Amministrazione. Tali risorse dovranno lavorare in sinergia con il team dei servizi realizzativi e con i restanti team sugli altri servizi al fine di rispondere prontamente ed efficacemente alle diverse attività contenute nel servizio stesso. I principali gruppi di attività, illustrate in maggior dettaglio al capitolo 3, sono i seguenti: - Gestione delle funzionalità in esercizio - Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio - Supporto agli utenti, per l'uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei manuali d'uso - Pianificazione funzionale del servizio - Forniture di prodotti hardware e software connessi all'oggetto degli AS - Affiancamento per trasferimento know-how
Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 40 GP/annue, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT

Codice Attività	FAS
Descrizione	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Consiste nell'erogazione di formazione frontale, assistenza sul posto e supporto specialistico, necessari per il rilascio di nuove funzionalità o per il supporto tecnico in caso di attività particolarmente critiche o complesse richieste dall'Amministrazione.

Impegno/onere stimato	Il fabbisogno previsto viene stimato in 295 GP/annue per i primi 2 anni e 336 per il 3° anno ed eventualmente i successivi anni, fermo restando la modalità di rendicontazione a misura. Il servizio è previsto per la durata contrattuale. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT La tariffa determinata, in base al mix di figure professionali richiesto dall'Amministrazione come: 1) “<u>Tariffa forfetaria</u>” = la tariffa unitaria va applicata in prevalenza forfetariamente, limitando al massimo entro il 20% la possibilità di effettuare ordini per specifiche tariffe e relative figure professionali. 2) “<u>Tariffa separabile</u>” = è possibile effettuare liberamente ordini per specifiche figure professionali applicando la tariffa specifica determinata applicando il “Fattore Moltiplicativo” (FM) alla tariffa media offerta. Le attività si intendono normalmente svolte nell'orario di lavoro ordinario presso la sede del committente; pertanto, la tariffa offerta deve specificare la componente relativa al costo di trasferta. L'eventuale maggiorazione da applicare alla tariffa, per l'esecuzione di attività al di fuori del normale orario di lavoro, va indicata negli appositi allegati all'offerta.
------------------------------	--

Codice Attività	REM
Descrizione	help desk di II° livello – assistenza da remoto
Soggetti principali	DE, Dipendenti regionali, Tecnici del Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio.
Servizi da erogare	Il servizio fornisce agli utenti interni all'Amministrazione un insieme di funzioni di assistenza specializzata che, nel caso di software su licenza, presuppone che il fornitore abbia titolo allo sfruttamento commerciale del software ovvero abbia accesso alla documentazione riservata, protetta da brevetto. Tale servizio verrà erogato fornendo anche il servizio di primo livello (scheda HLP dell'AQ-ICT) e quindi dovrà prevedere la gestione e l'integrazione dei ticket in ingresso, secondo l'interfaccia specificata nel Capitolato speciale, e comunque una linea telefonica per risposte in tempo reale o differito (phone call back) ed una e-mail dedicate; Dovrà essere assicurata la tracciabilità in termini di segnalazioni/azioni intraprese, anche a posteriori con eventuali integrazioni della documentazione del sistema di ticketing a seguito di intervento eseguito. È inoltre indispensabile la capacità di relazione con le diverse strutture al fine di coinvolgere i supporti più adeguati, creando sinergie con gli altri gruppi coinvolti nella fornitura. In particolare, il servizio di assistenza in remoto dovrà comunque garantire: - un servizio di help desk telefonico orientato a problemi di accesso, nonché di utilizzo; - un servizio di presa in carico che risponda alle segnalazioni automatiche dei sistemi di monitoraggio; - un servizio di supporto via e-mail su quesiti specifici. Indicativamente, il servizio prevede, al minimo: - la messa a disposizione di strumenti che consentano la fruizione delle applicazioni operative sotto internet; - il trasferimento del know-how in caso di sostituzione operatori; - la piena operatività di strumenti che consentano la gestione di un archivio delle richieste di assistenza, quali: * la registrazione delle richieste di assistenza; * la gestione della risoluzione del problema (di 2° livello); * il monitoraggio delle recidive sui ticket; * il monitoraggio delle richieste di assistenza (livelli di servizio); * la reportistica di sintesi. Il 2° livello svolge attività di problem solving e si attiva anche interagendo con specifiche strutture in modo da fornire all'utenza gli elementi richiesti/necessari. I livelli dei servizi specifici per tale servizio sono descritti nelle relative schede.

	Il servizio può essere attivato dal team tecnico interno all'Amministrazione o da sistemi automatici di rilevamento degli incidenti operanti presso le infrastrutture dell'Amministrazione, che devono quindi sempre essere raggiungibili dal Fornitore. Il servizio potrà, in alcuni casi previsti e di emergenza, essere attivato da altre componenti del Sistema di Protezione Civile o altre organizzazioni preposte alla gestione dei servizi di vigilanza, polizia o di sicurezza informatica su delega del team tecnico dell'Amministrazione.
Impegno/onere stimato	L'onere previsto va valutato "a corpo". Viene stimato in 40 GP annue sulla base dei dati storici degli interventi di assistenza effettuati e ticket aperti relativamente al sistema e dei costi fissi e di impianto che comprendono l'eventuale personalizzazione/integrazione/adozione del sistema di ticketing; In fase di rendicontazione annuale, qualora fossero accertati scostamenti al di sopra del 20%, è possibile adeguare (in aumento o diminuzione) l'importo annuale previsto in sede di AS, con i valori rendicontati, fermo restando le condizioni di invariabilità contrattuali. Come mix di figure professionali si intende adottare quello standard già previsto dall'AQ-ICT. Il servizio è previsto per la durata contrattuale.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Fermo restando quanto indicato nelle schede di sintesi, e nel capitolato dell'AQ-ICT, in questo capitolo verranno ulteriormente specificate le modalità di erogazione di ciascun servizio con particolare riferimento alla **descrizione dell'infrastruttura come riportata nell'allegato B1** – *“Allegato tecnico di descrizione dell'infrastruttura tecnologica ed informatica HA della Protezione Civile”*, in seguito, **per brevità “Allegato Tecnico”**.

Le attività vengono svolte presso le sedi della Regione Marche indicate dall'amministrazione regionale, salvo ove diversamente indicato o su espressa richiesta da parte del DEC, il quale potrà autorizzare lo svolgimento di attività da remoto secondo modalità concordate o in scenari oggetto di emergenza.

La strumentazione informatica è interamente a carico dell'appaltatore e dovrà essere costituita da Personal Computer portatili ed eventuali terminali telefonici mobili (smartphone) assegnati in pianta stabile al personale dedicato alla fornitura. L'appaltatore deve assicurare che i Personal Computer portatili in uso ai propri dipendenti siano destinati ad uso esclusivo professionale, mettendo in atto tutti i mezzi appropriati ad evitare la condivisione della strumentazione per fini privati, inoltre dovranno essere dotati di sistemi operativi e antivirus sempre aggiornati allo stato dell'arte.

Tutto il personale, a qualsiasi titolo impiegato nel progetto da parte del Fornitori o di suoi subappaltatori o subfornitori dovrà essere messo a conoscenza e conformarsi, nell'espletamento dei servizi del presente appalto a quanto previsto nelle “Policy per la sicurezza informatica” approvate con DGR n. 1211 del 28/07/25 e sue successive modifiche ed integrazioni.

All'avvio delle attività, il gruppo di lavoro dovrà essere individuato nominalmente e le competenze effettive dovranno essere uguali o migliori di quanto offerto in sede di gara.

3.1 PASC – Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica – parallelo

Con riferimento alle modalità previste dall'AQ-ICT ed a completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, è necessario che l'offerta contenga:

- a. un piano dettagliato di subentro all'attuale sistema/fornitore, sulla base di quanto richiesto nel capitolato tecnico dell'AQ-ICT ed in particolare al paragrafo 6.2 e riportato nel seguito*

- 1) Fase di programmazione del passaggio di consegne; predisposizione e raccolta della documentazione relativa al passaggio di consegne; riunioni preparatorie al passaggio di consegne; allestimento seminari incontri di passaggio di consegne.
- 2) FASE 2 affiancamento di fine fornitura; consegna della documentazione per il passaggio di consegne; affiancamento personale subentrante.

Modalità operative del trasferimento del know-how.

- 1) Workshop – Predisposizione di sessioni di presentazione, volte ad offrire una descrizione sintetica e un quadro unitario di tutte le logiche di funzionamento dei servizi.
- 2) Guida Operativa di progetto - predisposta e aggiornata durante tutto il corso del contratto e fruibile dal Sistema di Knowledge Management.
- 3) Sessioni interattive di lavoro congiunto – Incontri specifici finalizzati a chiarire dubbi a seguito dell'esame della documentazione fornita nei workshop.
- 4) Sistema di Knowledge Management – Il sistema convoglia tutte le informazioni ed il know-how specifico sulla fornitura. Si mette a disposizione della Regione Marche o terzi designati tutta la documentazione progettuale prodotta nel corso del tempo.
- 5) Training on the job

Per un totale di GP sufficienti a garantire il passaggio di consegne per la gestione della infrastruttura di che trattasi è stimato in 2.772 GP e dunque 5.544 FP.

- b. La stima (eventuale) della nuova baseline ed i servizi che potranno essere resi per il successivo passaggio di consegne,*

Al fine di predisporre un adeguato piano di subentro si deve far riferimento ai parametri dimensionali complessivi, relativi all'attuale infrastruttura.

Il piano di subentro dovrà inoltre essere coerente con quanto previsto dall'art. 9 del contratto di AQ-ICT di cui si riportano gli elementi essenziali, da attuare fin dall'atto di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, secondo il seguente cronoprogramma di riferimento:

Fase	Inizio	Fine	Attività	Note attuative
Passaggio consegne	Esecutività aggiudicazione AS – avvio sotto riserva di legge	3 mesi al massimo	Il fornitore uscente dovrà, con oneri a carico del fornitore subentrante, garantire il supporto il trasferimento della conoscenza.	Tale attività, potrebbe essere affiancata da una proroga tecnica degli attuali contratti in essere con il fornitore uscente, per tutti i servizi ulteriori, oltre a quelli minimi indispensabili. (es. sviluppi e formazione derivanti da norme di legge).
verifica di conformità per accettazione fornitura	Al pronto al collaudo	3 mesi al massimo	Verifica di conformità finalizzata a valutare le competenze del nuovo appaltatore per la realizzazione degli sviluppi indicati al par. 3.4.	Per tutta la durata delle attività di verifica deve essere operativa la proroga tecnica sopra citata, con oneri a carico del fornitore subentrante

Allegato B – Capitolato Tecnico

Esclusione Concorrente AS	In caso di verifica di conformità negativa		La Regione Marche procederà immediatamente allo scorrimento in graduatoria originale al fine di individuare il concorrente che sia ancora disponibile ad eseguire la fornitura	A titolo di penale, il fornitore uscente dovrà garantire la durata della proroga per almeno un ulteriore mese.
Avvio pieno del contratto	In caso di verifica di conformità positiva	Fine contratto	Attività previste dal contratto	L'appaltatore uscente garantisce comunque un anno di garanzia per la correzione dei difetti nascosti

Nella fase finale di erogazione, l'Aggiudicatario dovrà predisporre un piano di qualità e un Piano di Trasferimento per le attività di passaggio di consegne di fine fornitura (*phase-out*), finalizzato al trasferimento all'Amministrazione, o a terzi da essa indicati, del know-how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi.

Durante il periodo di durata contrattuale, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere il passaggio di consegne di fine fornitura per i servizi in oggetto. Il passaggio di consegne di fine fornitura dovrà essere erogato dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in accordo con i requisiti di qualità indicati nel presente capitolato. L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero adeguato di risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potrà essere richiesto anche durante l'erogazione dei servizi nel corso della durata contrattuale, direttamente al personale dell'Amministrazione tramite apposita comunicazione.

Si rammenta che l'art. 9 del Contratto di AQ-ICT, dispone che, in caso il fornitore uscente non esegua con diligenza i servizi "PASC" secondo gli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'AQ-ICT, la Regione Marche, se già titolare del contratto con il fornitore uscente, segnalare l'inadempienza contrattuale all'ANAC, rifiutare l'emissione del certificato di buon esito ed incamerare la garanzia.

3.2 CONF – Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi

Il servizio consiste in attività di personalizzazione e configurazione di software e sistemi utili a garantire il funzionamento dell'infrastruttura cloud HA dei server, delle videoconferenze, sistemi speciali e dei relativi sistemi di monitoraggio (BMS) così come descritta nell'Allegato Tecnico.

Rientrano in questo servizio, tra gli altri:

- Tutte le attività di configurazione di tutti i software e gli apparati presenti nell'infrastruttura e necessari alla virtualizzazione così come descritta nell'Allegato Tecnico ed in generale le macchine server e di storage della protezione civile: presso la server farm di Ancona (Colle Ameno e/o Palazzo Leopardi), le macchine server e di storage presso il CDR ad esclusione del cluster dedicato alla rete MIR ed INGV;
- Configurazione dei nuovi cluster virtuali in corso di fornitura con progetto PNRR con tecnologia alternativa a VMWare (RedHat, Nutanix o Proxmox) c.d. Infrastruttura server PNRR;
- La configurazione dei software di virtualizzazione, backup ed allineamento dei server in futuro installati presso gli SmartBunker c.d. Nuovo livello di ridondanza con caching residente;
- Configurazione nuovo BMS integrato agli apparati Schneider Electric, fisico e virtualizzato con relative licenze;

- e) Configurazione di tutti gli apparati attivi esistenti e futuri della server farm del CDR (rack, PDU, PDP, UPS, Cooling) e delle restanti sedi: SOI, SOUP e CFM;
- f) Configurazione dei sistemi speciali, sistemi antincendio e dei sistemi locker;
- g) Configurazione dell'intero sistema di videoconferenza c.d. Nuovo sistema di videoconferenza e delle relative licenze;
- h) Riconfigurazione dei sistemi e BMS a seguito della c.d. Estensione tunnel caldo-freddo del CDR;
- i) Configurazione e riconfigurazione di rete degli apparati oggetto di manutenzione e monitorati del tunnel caldo-freddo della server farm del CDR presenti e futuri;
- j) Configurazione e riconfigurazione di tutti gli apparati dei c.d. Sistemi speciali elencati nel FAS.

Le attività di configurazione e parametrizzazione non si intendono espletate e concluse all'avvio o alla presa in carico dei relativi sistemi, ma comprendono ogni attività di aggiustamento e/o riconfigurazione resa necessaria da recepimento di nuove normative, adeguamento a standard o nuove configurazioni di rete o altri servizi, imprevisti, emergenze di qualsiasi tipo nonché ripristino dopo danneggiamenti accidentali o dolosi di qualsiasi natura (es. cyberattacchi, incendi, furti ecc.).

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT per il servizio CONF così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.3 GESA – Gestione sistemi, applicativi software e forniture connesse

Il servizio ricomprende l'insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione delle applicazioni e delle loro relative basi dati, componenti, sistemi operativi, in particolare il servizio dovrà consentire la presa in carico delle nuove funzionalità degli hardware forniti per l'adeguamento della videoconferenza in HA nonché il rafforzamento della resilienza dell'infrastruttura esistente tramite sistemi cache (uso di SmartBunker; rinnovo UPS ed impianti speciali).

In particolare, il fornitore dovrà effettuare in modo continuativo tutte le attività necessarie per verificare che le prestazioni del sistema siano sufficienti ad assicurare un servizio efficiente, sicuro e ad alta disponibilità (eventualmente agendo sulla configurazione a livello infrastrutturale o intervenendo direttamente sulle apparecchiature interessate), che i cluster virtuali e tutti i processi sottostanti e tutte le interfacce applicative da essi esposte siano sempre attivi e funzionanti. Dovrà inoltre garantire che i backup e le procedure per garantire la sicurezza ed integrità dei sistemi e dell'infrastruttura siano svolte correttamente ed in generale effettuare in modo proattivo tutte le attività di monitoraggio, aggiornamento e configurazione di tutto lo stack tecnologico del sistema. Dovrà essere garantito un monitoraggio proattivo per tutte le componenti dell'infrastruttura, , garantendo il funzionamento, l'affidabilità e alte prestazioni dei sistemi nel suo complesso anche in caso di malfunzionamenti esterni, o allertandone i rispettivi manutentori e collaborando fattivamente con loro a diagnosi e risoluzione del problema, in caso di necessità. Il servizio dovrà essere erogato in presenza, presso le sedi regionali ogni qualvolta si renda necessario e/o su esplicita richiesta del Direttore dell'Esecuzione.

Il servizio comprende la fornitura di prodotti hardware, come previsto dal par. 3.5 punto e) del Capitolato d'Oneri dell'AQ. Detto hardware è necessario per adeguare i sistemi di videoconferenza ai livelli di HA assicurati per il resto dei servizi presi in gestione: attività impraticabile con le strumentazioni oggi in uso. Allo stesso modo è necessario provvedere alla realizzazione di un ulteriore livello di ridondanza per taluni applicativi strategici prevedendo sistemi di caching residenti presso il CF, la SOUP ed il CAPI.

Nell'apposito paragrafo dell'Allegato Tecnico sono riportate le specifiche tecniche di tutte le forniture da acquisire, la loro stima definita in base al mercato di riferimento Consip e le indicazioni di dettaglio sulle attività di installazione e configurazione, anch'esse rientranti tra i servizi GESA.

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio GESA così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.4 FAS – Formazione, assistenza on site e supporto specialistico

Con riferimento alle modalità previste dall'AQ-ICT ed a completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi si precisa che:

- a) si deve garantire, solo se richiesta, la presenza del personale presso le sedi dell'Ente titolare dell'AS. La natura e la dislocazione degli impianti sul territorio regionale nonché necessità non previste né prevedibili relative alla gestione di emergenze o situazioni critiche possono richiedere la presenza di diverse unità di personale per più giorni con profili differenti a seconda della casistica oggetto di assistenza;
- b) gli interventi devono essere effettuati da un solo soggetto, che risulta responsabile dell'attività in essere, titolare delle competenze necessarie per eseguire consapevolmente tale intervento. È possibile che il soggetto titolare dell'intervento si avvalga del supporto di eventuali altre figure come previste nel mix di riferimento.
- c) Ai fini del controllo tecnico contabile, ogni intervento deve essere registrato dal titolare puntualmente in un sistema informatico che garantisca l'identità del soggetto che ha effettuato l'intervento. Tale sistema deve essere accessibile al DEC o suoi delegati in modo da verificare le attività fatte ed eventualmente apporre delle riserve, da analizzare e trattare in fase di report periodico. Ogni intervento deve dare luogo ad un report che verrà allegato alla documentazione di regolare esecuzione/collaudo;

Nello specifico il servizio, erogato a misura, contemplerà almeno i seguenti servizi aggregati;

- Apparati e sistemi del Centro Funzionale e di Colle Ameno
- Apparati e sistemi Server Farm Ancona e CDR San Benedetto
- Antenne ed Impianti Speciali di tutte le sedi
- Formazione su videoconferenza e formazione a domanda on-site
- Helpdesk tecnico di 1°livello coordinato con i tecnici reperibili della Protezione Civile

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio FAS così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.5 REM – Help desk di II° livello assistenza da remoto a misura

Il servizio di Assistenza in remoto deve fornire agli utenti interni all'Amministrazione un punto di accesso unificato e un insieme di funzioni di assistenza finalizzato a risolvere delle problematiche dell'utenza nell'utilizzo di applicativi o sistemi.

Il servizio REM di II° livello prevede un'analisi approfondita della segnalazione passata dai reperibili tecnici dell'Amministrazione, dai sistemi di monitoraggio automatico o dalle key-person dell'Amministrazione al fine di determinare la natura e la causa/effetto della segnalazione e quindi:

- a) nel caso la segnalazione derivi da un malfunzionamento del sistema/applicativo, la inoltra al relativo responsabile, prevedendo eventualmente un contraddittorio nei casi di dubbia interpretazione o di necessità di “scalare” il problema ad altri soggetti/servizi/strutture. La casistica va documentata in modo tale da alimentare un knowledge base utile al servizio HLP che servirà ad aumentare le richieste evase in autonomia dallo stesso e ad evitare futuri errori di smistamento;
- b) nel caso la segnalazione sia conseguenza di un'operazione non corretta eseguita dall'utente, analizzando il log delle operazioni laddove disponibile, in contraddittorio con l'utente se necessario, oltre a risolvere il problema, si dovrà determinare se la causa del malfunzionamento è imputabile ad una scarsa conoscenza della procedura questo dovrà essere evidenziato nei report periodici al fine di concordare con il DEC eventuali azioni di miglioramento (formazione, manualistica, ridisegno interfaccia utente, ecc). Casi notevoli dovranno essere documentati in modo da alimentare la knowledge base già citata;
- c) nel caso la segnalazione sia relativa ad attività specialistiche di supporto (estrazioni o caricamenti massivi di dati, ecc) non eseguibili dall'utente, si procederà ad eseguire le operazioni richieste, fermo restando la necessità di classificarla ai fini del rendiconto “a misura” ed all'analisi periodiche sulla qualità del servizio complessivo;

Ai fini delle modalità e tempistiche di intervento si precisa che per errore “bloccante” in ambito REM si intendono tutti i malfunzionamenti che rendono il sistema non utilizzabile completamente o anche solo relativamente alle funzionalità critiche di accesso ai sistemi integrati. Sono errori bloccanti anche quelli correlati ad obblighi di segnalazione verso organi di controllo che monitora lo stato di operatività dei Service Provider, come AgID.

In accordo con il DEC l'operatore economico potrà utilizzare un sistema di rendicontazione e ticketing fornito dall'Amministrazione o proporre uno specifico per il sistema/servizio/AS.

I principali elementi di qualità che contraddistinguono il servizio sono:

- I tempi di attesa e risposta/risoluzione dei problemi (chiusura ticket) di competenza;
- l'accuratezza della diagnosi approfondita ovvero della valutazione della tipologia della segnalazione secondo i punti a) e b) sopra, nonché la valutazione oggettiva della gravità ed urgenza del problema;
- la qualità della documentazione realizzata a valle degli interventi che andrà ad alimentare un sistema di knowledge base fornito dall'amministrazione.

Per le attività indicate ai punti precedenti, la modalità di erogazione adottata è a canone fisso, che tiene conto dei costi in GP stimati dall'Amministrazione, revisionabile annualmente, nel caso i report dimostrino chiaramente uno scostamento superiore al 20%, dovuto comunque ad eventi imprevisi e imprevedibili, gli effetti dei quali si prevede che permarranno nel tempo. In tal caso, si provvederà a rideterminare il nuovo canone per l'anno successivo, considerando un adeguamento (in più o in meno) pari al 50% di quanto rendicontato. Nessun adeguamento in aumento è consentito in assenza di eventi imprevisi e imprevedibili o di eventi eccezionali destinati a stabilizzarsi entro un anno. Nel caso di eventi previsti, infatti, è compito ed onere del Fornitore garantire la qualità del sistema, proponendo preventivamente misure opportune efficaci, anche ricorrendo ai servizi FAS.

A completamento di quanto indicato nella scheda di sintesi, si precisa che il mix di professionalità richiesto per il servizio è quello già individuato dall'AQ-ICT e per il servizio REM così come declinato nella Relazione tecnico illustrativa.

3.6 ORARIO e tempistiche di erogazione dei servizi

L'orario di erogazione dei servizi PASC, CONF, GESA e REM è quello previsto dal “livello alto” preso a riferimento per l'AQ e riportato al par. 6.5 del Capitolato Tecnico dell'AQ-ICT. Tuttavia, la presenza on-site su errore bloccante REM è prevista entro 2 ore anziché 1 ora, in ragione della complessità e della dislocazione sul territorio regionale dell'infrastruttura.

L'orario previsto per il servizio FAS è il medesimo previsto per il servizio REM nel citato paragrafo del Capitolato Tecnico dell'AQ, ad esclusione della Formazione, ossia, per chiarezza:

Sigla	Descrizioe	Orario	Periodo	Estensione	Reperibilità
FAS	Formazione, assistenza on site e supporto specialistico da remoto ordinario	08:00 -20:00	Giorni feriali		
	Assistenza on site e supporto specialistico da remoto urgente/bloccante	00:00 – 24:00	Tutti i giorni		Si: telefono di reperibilità e presenza on-site entro 2 ore

Rientrano tra le urgenze ogni attività svolta dalla Protezione Civile in situazioni di crisi, criticità ed emergenze (da stato di attenzione in poi) e, in particolare, attività di SOUP e CF durante allerte meteorologiche da gialle in poi.

4. SPECIFICA DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA

Stante quanto stabilito nel presente capitolato, nell'Allegato Tecnico si dettagliano ulteriormente le singole attività da espletare nel contesto delle schede servizi di cui al par. 3.

Per quanto relativamente ai servizi a corpo, l'Allegato Tecnico riporta indicazione sulle attività da realizzare nel contesto del presente appalto, mentre per i servizi a misura definisce i servizi minimi da garantire allo stato attuale necessari o previsti che verranno rendicontati a misura ed eventualmente estesi in caso di imprevisti o ulteriori necessità non prevedibili.

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Responsabile del Servizio

Al fine di consentire un' ordinata e regolare esecuzione dell'AS, all'atto della stipula del contratto, il fornitore dovrà indicare **un responsabile dell'intero servizio**.

Le comunicazioni e gli eventuali disservizi ed inadempienze comunicate al responsabile del servizio si intendono come direttamente presentate al Fornitore.

Il Fornitore dovrà inoltre nominare un **responsabile tecnico generale**, il quale è sottoposto e dipendente dal responsabile del servizio, ma al quale l'amministrazione potrà rivolgersi direttamente per gestire e risolvere questioni tecniche urgenti o colloquiare più agevolmente con il team del MIX relativo a ciascun servizio.

5.2 Rendiconti e controllo tecnico-contabile

I servizi vanno rendicontati **quadrimestralmente** supportati dall'ausilio di strumenti telematici che consentano di avere comunque la situazione del rispetto del livello dei servizi ovvero delle eventuali anomalie tracciabile e sotto controllo.

Al termine di ogni quadrimestre i dati dovranno essere consolidati al fine di poter applicare il rispetto complessivo del livello dei servizi resi e quindi calcolare automaticamente le eventuali penali.

5.3 Contestazioni e penali

Nel caso il Fornitore non rispetti i livelli di servizio offerti in sede di AQ-ICT ovvero in questo AS, la Stazione Appaltante, titolare di ogni AS, si riserva il diritto di contestare tali irregolarità in forma scritta e pretendere il risarcimento previsto.

La modalità di liquidazione del risarcimento viene successivamente concordata con l'appaltatore e può prevedere o riduzioni del corrispettivo finale, o eventuali compensazioni con equivalenti prestazioni di servizi nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Nel caso di compensazione, i servizi verranno valutati secondo le tariffe unitarie indicate in sede di offerta.

Periodicamente, il Direttore dell'esecuzione verifica i livelli di servizio e, se rileva che tali livelli sono violati dall'appaltatore in più del 30% dei casi, lo comunica al responsabile del progetto che si riserva il diritto di rescindere dal contratto di appalto.

La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando, su proposta del direttore dell'esecuzione, il responsabile unico della procedura accerti che il mancato rispetto del livello di servizio non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

5.4 Penali previste per i servizi di PASC

Non sono previste penali per tale servizio. In caso di inadempienza degli impegni presi anche in sede di AQ-ICT, si provvederà a segnalare l'irregolarità al responsabile del procedimento dell'AQ-ICT per i provvedimenti previsti o si provvederà alla segnalazione presso l'autorità competente.

5.5 Penali previste per i servizi di CONF

La penale compensativa prevista si applica in percentuale al valore di ciascun ordine/progetto, fatto salvo il maggior danno per mancato rispetto di scadenze urgenti.

T241	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2411	Tempo avvio intervento parametrizzazione < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2412	Tempo avvio intervento di personalizzazione < 20 gg	

5.6 Penali previste per i servizi di GESA

La penale compensativa prevista si applica in percentuale al valore di ciascun ordine/progetto, fatto salvo il maggior danno per mancato rispetto di scadenze urgenti.

T251	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2511	Tempo avvio intervento < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2512	Tempo presa in carico nuove funzionalità < 20 gg	

T251A	Ritardo attivazione nuova risorsa help-desk da richiesta del DE. Max 15 gg.	Per ogni giorno solare di ritardo 4 volte la tariffa oraria contrattuale del servizio GESA moltiplicata per il n° di risorse non attivate.
T251B	Mancata copertura servizio help-desk.	Per ogni ora di mancata copertura 120% della tariffa oraria contrattuale del servizio GESA.

5.7 Penali previste per i servizi di FAS

T261	<u>tempi massimi attivazione servizi</u>	Penale prevista per ogni giorno intero di ritardo nell'avvio delle attività e con percentuale da applicarsi al valore del servizio ordinato.
T2611	Tempo avvio intervento < 10 gg	1% sul valore del progetto/servizio, per pacchetti superiori a 10 GP; 10% del valore del progetto/servizio, per ordini inferiori ai 10GP;
T2612	Tempo avvio corso formazione < 20 gg	

5.8 Penali previste per i servizi di REM

T281	<u>Servizi di Assistenza da Remoto</u> Tempi di ripristino massimi in ore e minuti	Penale prevista per ogni minuto intero di ritardo, oltre le soglie e con percentuale da applicarsi al valore del servizio a canone per il quadrimestre rendicontato.
T2811	TR1A - Anomalia bloccante <=10 min	0,02% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 15,60 per ogni minuto di ritardo.
T2812	TR1B - Anomalia bloccante <=2 h	
T2813	Incidenza % casi TR1A/casi TR1B >=80%	
T2814	TR2A - Anomalia grave <=24h	0,01% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 7,80 per ogni minuto di ritardo.
T2815	TR2B - Anomalia grave <=36h	
T2816	Incidenza % casi TR2A/casi TR2B >=80%	
T2817	TR3A - Anomalia lieve <=36h	0,005% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 3,90 per ogni minuto di ritardo.
T2818	TR3B - Anomalia lieve <=48h	
T2819	Incidenza % casi TR3A/casi TR3B >=80%	

Allegato B – Capitolato Tecnico

T281A	Mancata presa in carico entro 3 minuti dalla segnalazione. Casi REM1 e REM2.	0,03% del valore canone quadrimestrale. Ad esempio, assumendo un valore del canone quadrimestrale, la penale ammonta ad Euro 23,40 per ogni minuto di ritardo.
T281B	Mancato aggiornamento KB a seguito di risoluzione	Per ogni giornata oltre i limiti di consegna previsti da REM3, 120% della tariffa giornaliera contrattuale del servizio REM

IL PROGETTISTA

ing. Luca Abeti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Valentino Giordano

Allegato C – PROSPETTO ECONOMICO

Appalto Specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle tecnologie, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale
Codice CUI: S80008630420202400021 CUP B86G24000450002
CPV:72250000-2 "servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza"
Importo complessivo a base d'asta: euro 1.049.782,20 € € (IVA esclusa)

PROSPETTO ECONOMICO GENERALE

A - IMPORTO A BASE DI GARA (IVA esclusa)		
A.1	Importo del servizio/fornitura (IVA esclusa)	1.049.782,20 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI)	- €
A.3	di cui Costi manodopera	- €
TOTALE A BASE DI GARA		1.049.782,20 €
Importo soggetto a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del costo della manodopera):		1.049.782,20 €
B - IMPORTI DELLE OPZIONI (IVA esclusa)		
B.1	Revisione prezzi - art. 60	34.992,74 €
B.2	Rinnovo/proroga espressa (art. 120 comma 10)	400.200,00 €
B.2	Ripetizione di prestazioni analoghe - art. 76 comma 6	- €
B.4	Modifiche non sostanziali - art. 120, commi 5, 6 e 7)	- €
B.5	aumento del quinto art. 120 c. 9	209.956,44 €
TOTALE B		645.149,18 €
C - ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1	Contributo ANAC	di pertinenza stazione appaltante
C.2	Incentivo funzioni tecniche (art. 45 del Codice - calcolato sul totale A + IRAP)	20.988,92 €
C.3	Costi commissione giudicatrice	- €
C.4	Imprevisti	52.489,11 €
C.5	Verifiche di conformità	- €
C.6	Quota parte L.R. 12/2012 (solo per enti terzi)	- €
C.7	Servizi strumentali	- €
C.8	IVA 22% su A	230.952,08 €
C.9	IVA 22% su B	141.932,82 €
TOTALE C		446.362,93 €
GRAN-TOTALE PROSPETTO ECONOMICO A+B+C		2.141.294,31 €
TOTALE A BASE D'ASTA		1.049.782,20 €
TOTALE IMPORTO APPALTO AI SENSI DELL'ART. 14		1.694.931,38 €

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO

Appalto Specifico per l’acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG _____

CUI: S80008630420202400021

CUP B86G24000450002

CVP: 72250000-2

N. GARA SIMOG _____

REDATTO DA _____

¹ Il presente atto è redatto in forma di schema al fine di integrare la disciplina di gara. Lo stesso presenta, pertanto, aspetti opzionali da definire in sede di stipulazione ed è liberamente modificabile o integrabile a seconda delle peculiarità intrinseche della fattispecie. Detti aspetti sono individuabili tramite la parola chiave “OPZIONE”.

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

.....con sede in C.F.
.....rappresentata nel presente atto dal Dirigente del
.....giusta Delibera di n. dele come tale Legale
Rappresentante, Dott.(C.F.), nato a il,
domiciliato per la carica presso (di seguito per brevità definita come
Amministrazione o Committente)

E

....._con sede legale in Via capitale sociale
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di_al n. C.F.
e P. IVA..... PECin persona del nato a (.....) il
....., C.F., che dichiara di essere domiciliato per la carica presso la suindicata
sede sociale e che interviene al presente atto quale legale rappresentante **OPZIONE** procuratore
giusta atto di procura ricevuto dal Dott., Notaio ined iscritto al Ruolo del
Distretto Notarile di in data- Repertorio n., che si allega al
presente contratto in copia conforme digitale per costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la
lettera “.....”, (di seguito, per brevità, anche solo **Appaltatore o Esecutore**);

OPPURE

..... con sede legale in Via iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di al n., C.F. e P.I., PEC
....., domiciliata ai fini del presente atto in, via, in persona del
..... e legale rappresentante, nella sua qualità di mandataria capogruppo
del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante, sede legale in
....._Via, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
..... al n., P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in
....., Via, e la mandante, sede legale in, Via,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.,
C.F. e P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in, Via, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza ricevuto/autenticato dal Dott.,
notaio iscritto al Distretto Notarile di, avente repertorio n., stipulato in
..... il, che si allega al presente contratto in copia conforme digitale per
costituirne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “.....”, (di seguito nominata, per brevità,
anche solo **Appaltatore o Esecutore o RTI**).

Allegato D – Schema di contratto

PREMESSO CHE:

Con decreto del Dirigente del n. del è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento **servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale** il cui ammontare complessivo a base di gara è pari ad Euro 1.049.782,20 € (Euro unmilionequarantanovemilasettecentoottantadue/20), IVA esclusa, che, considerata la tipologia di servizio che si intende realizzare, non si rilevano rischi di natura interferenziale e, quindi, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, da svolgersi prevalentemente presso la sede dello stesso contraente, per cui i costi della sicurezza da rischi interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero);

- con decreto del Dirigente previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, nonché previa verifica circa il possesso dei requisiti in capo all'offerente, è stato provveduto all'aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Codice, del servizio / fornitura di che trattasi a favore di per un importo di Euro (Euro), di cui Euro (Euro), per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed Euro (Euro), per gli oneri della sicurezza di cui al "TU Sicurezza";

- le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento;

- in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola;

- che con richiesta prot._Ingresso_..... è stata interrogata la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per le necessarie (**OPZIONALE** informazioni o comunicazioni) antimafia;

- (**OPZIONALE nel caso in cui non è pervenuto il nulla-osta**) che ad oggi non è pervenuto il NULLA-OSTA DEFINITIVO, ma sono comunque trascorsi 30 giorni dalla richiesta e pertanto il contratto viene sottoposto alla clausola di recesso, qualora dovessero pervenire informazioni ostative alla stipula; (**OPZIONALE nel caso in cui è pervenuto il nulla-osta**) in data è stato emesso il nulla osta definitivo;

- l'Esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

- l'Esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

- **OPZIONE** avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (art. 17 commi 8 e 9 del Codice).

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Allegato D – Schema di contratto

ARTICOLO 1 -Premesse Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) Garanzia definitiva;
- b) Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione;
- c) **OPZIONE** Polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il Committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso materialmente allegati, i seguenti documenti:

OPZIONE a) Capitolato speciale;

OPZIONE b) DUVRI preliminare e documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari redatto ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.81/2008;

OPZIONE c) Offerta tecnica dell'Esecutore;

OPZIONE d) Offerta economica dell'Esecutore;

OPZIONE in caso di RTI e) Atto notarile di costituzione RTI;

OPZIONE in caso di procuratore f) Procura speciale alla firma.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dall'Amministrazione prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'Esecutore, fatto comunque salvo il caso in cui detti atti e documenti contengano, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi allegati redatti dal Committente.

Il presente contratto è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto del contratto e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Esecutore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al Codice;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per il Committente, di cui l'Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
- e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f) dal Patto di Integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione

Allegato D – Schema di contratto

e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

a) Amministrazione (anche Committente ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

b) responsabile di progetto del Committente o **OPZIONE** responsabile di fase (anche RUP ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

c) direttore dell'esecuzione (anche DE ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

d) assistenti del direttore dell'esecuzione (anche collaboratori ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

e) Esecutore (anche Appaltatore o RTI ai sensi e per gli effetti del Capitolato speciale): **OPZIONE**

L'Esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto deve individuare, entro 5 giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale l'Amministrazione, nella persona del responsabile di progetto o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto riguardo all'oggetto del mandato, depositato presso il Committente. Anche in presenza di tale mandato l'Esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Esecutore o al suo rappresentante.

Sono fatte salve eventuali individuazioni già effettuate in fasi antecedenti della procedura.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo

Con il presente atto l'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio / fornitura di, secondo le prescrizioni e disposizioni del Capitolato speciale e dell'offerta aggiudicataria.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi Euro (Euro), al netto di IVA, di cui Euro (Euro) per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed Euro (Euro) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

ARTICOLO 5 – Revisione prezzi e modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 60 del Codice il contratto è soggetto a revisione prezzi nei limiti, alle condizioni

Allegato D – Schema di contratto

e con le modalità ivi previste, nonché dai Documenti di gara.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

Il contratto potrà essere prorogato solo qualora previsto nel bando e nei documenti di gara iniziali. In tale eventualità si applica l'art. 120 comma 10 del Codice.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei soli casi previsti dall'art. 120 del Codice.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dal Codice e dai suoi Allegati.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal RUP o dal direttore dell'esecuzione qualora nominato, quest'ultimo fornisce all'Esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'Esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 120 comma 9 del Codice, l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa eventuale sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Esecutore ai sensi degli articoli 211 e 212 del Codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono determinati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il RUP o il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) e l'Esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Amministrazione, su proposta del RUP.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili con le modalità e i termini previsti dall'Allegato II.14, i prezzi si

Allegato D – Schema di contratto

intendono definitivamente accettati.

Gli ordini di variazione del RUP o del direttore dell'esecuzione (qualora nominato) fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine venga dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto abbia ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

ARTICOLO 6 - Luogo e modalità di esecuzione

Il luogo di esecuzione del servizio / della fornitura è L'Esecutore è obbligato ad espletare il servizio / la fornitura nei locali e con le modalità che verranno comunicati dall'Amministrazione, alle condizioni economiche fissate in sede di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il servizio / la fornitura viene affidato/a per la durata di _____, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che dovrà avvenire entro e non oltre _____, salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti, con facoltà dell'Amministrazione di esercitare il diritto di opzione per la proroga qualora previsto nel bando e nei documenti di gara.

OPZIONE I termini per l'espletamento della prestazione decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art.17 commi 8 e 9 del Codice, ovvero dal/...../..... L'Amministrazione revoca con il presente atto le limitazioni poste nel verbale di avvio in via d'urgenza.

Il direttore dell'esecuzione (se nominato) sulla base delle disposizioni del RUP, ovvero il RUP dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'Esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

OPZIONE Qualora, per l'estensione delle aree e dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto (se nominato) provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

OPZIONE Qualora l'Esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita e contestuale contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione a pena di decadenza.

OPZIONE Quando nei casi previsti dal Codice il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di

Allegato D – Schema di contratto

consegna le prestazioni che l'Esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora l'Esecutore non adempia all'avvio dell'esecuzione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art. 121 del Codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi del medesimo articolo 121, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Nel caso di sospensioni totali o parziali della prestazione disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice, l'Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice civile e secondo criteri individuati nell'Allegato II.15 del Codice.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto deve essere sottoscritto dall'Esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale.

ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore

Oltre a quanto espressamente previsto nel Capitolato speciale e nell'offerta tecnica, **OPZIONE** entrambi allegati al presente atto, l'Esecutore ai sensi dell'art. 102 del Codice si impegna:

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Oltre a ciò,

- l'Esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l'Esecutore sarà direttamente responsabile di errori, omissioni, violazioni di normative, contabili

Allegato D – Schema di contratto

e tributarie, commesse nell'esercizio delle attività oggetto di affidamento e per esse risponde dell'eventuale risarcimento sia nei confronti dei terzi che dell'Amministrazione;

- l'Esecutore sarà ritenuto responsabile delle azioni e delle procedure adottate in corso di affidamento e non preventivamente concordate con l'Amministrazione. In ogni caso, l'Esecutore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi;

- sono a carico dell'Esecutore gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge;

- sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale;

- l'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione ad esso allegata. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso l'Esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico dell'Amministrazione.

In aggiunta a quanto sopra, l'Esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;

- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizi previsti nel Capitolato speciale, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;

Allegato D – Schema di contratto

f) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta;

h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Esecutore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.

L'Esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'Esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'Esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

È onere dell'Esecutore compreso nel corrispettivo contrattuale realizzare un sistema informatico di monitoraggio, affinché sia possibile visualizzare in qualsiasi momento l'avanzamento delle attività oggetto d'appalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione e dell'art. 122 del Codice.

ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Esecutore abbia usato, nell'esecuzione delle prestazioni, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne l'Amministrazione da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 10 - Clausola sociale, standard sociali minimi e altre condizioni particolari di esecuzione. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

OPZIONE Per i contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l'Esecutore – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) – assume l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con la propria organizzazione d'impresa. L'Esecutore ha, dunque, l'obbligo di assunzione del personale già operante presso l'Appaltatore uscente, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest'ultima. Ai fini dell'applicazione della clausola in parola, gli elaborati posti a base di gara comprendono l'elenco del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio, con le relative percentuali di impiego.

OPZIONE Trattandosi di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi.

OPZIONE L'Esecutore si impegna, altresì, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice, a dare attuazione alle eventuali ulteriori misure indicate negli atti di gara, e contenute nell'offerta, orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Esecutore osservi le prescrizioni suddette.

L'Esecutore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore e contro il lavoro irregolare.

L'Esecutore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di cui sopra vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

OPZIONE Nel caso in cui l'Esecutore fosse un raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario di concorrenti, gli obblighi di cui al presente articolo si estendono alle imprese mandanti per le relative prestazioni; la mandataria è comunque solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle mandanti.

Allegato D – Schema di contratto

OPZIONE In caso di consorzi di cui all'art. art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, il consorzio è solidalmente responsabile in caso di mancata applicazione della disciplina di cui sopra da parte delle consorziate esecutrici L'Esecutore si impegna ad attivare un confronto preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, sulla conduzione dei servizi, sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente contratto.

L'Amministrazione verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'Esecutore.

Qualora l'Esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La presente clausola è comunque soggetta alla disciplina di cui alla DGR 1553 del 19/11/2018 avente ad oggetto "Protocollo di intesa in materia di appalti, concessioni di lavori, forniture e servizi tra Regione Marche e CGIL- CISL-UIL Marche".

ARTICOLO 11 - Garanzie

L'Esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del Codice, l'Esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale (**o nella differente misura prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 117 del Codice**), per Euro(Euro)
con..... POLIZZA n. emessa in data; ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo è ridotto del% (..... per cento) perché l'Esecutore è in possesso della certificazione.....

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione può richiedere all'Esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio/fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte

Allegato D – Schema di contratto

dell'Amministrazione, che provvede all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. **(N.B. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga).**

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività di essa.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso l'Amministrazione per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con l'Amministrazione.

OPZIONE In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

L'Esecutore è tenuto ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'Esecutore è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o a dipendenti o utenti del Committente.

L'Esecutore è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, in cui dovessero incorrere i propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

OPZIONE Nel caso in cui sia prevista negli atti di gara L'Esecutore ha, pertanto, presentato copia autentica di idonea polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di Euro(Euro) per sinistro.

Allegato D – Schema di contratto

OPZIONE Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici del Committente competenti in materia.

Qualora l'Esecutore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 12 – Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione deve essere resa nel rispetto del presente atto, del Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica dell'Esecutore, nonché del Codice e relativi Allegati.

Il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP impartisce all'Esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e **OPZIONE** devono essere comunicati al RUP.

L'Esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto agli art. 115 comma 2 del Codice e a 34 dell'Allegato n. II.14 al Codice.

Il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP redige i processi verbali di accertamento di fatti, **OPZIONE** che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero il RUP, a fronte della comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 (cinque) giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 (cinque) giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e **OPZIONE** lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Esecutore.

ARTICOLO 13 – Attività di controllo e Verifica di conformità

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali e di capitolato. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione secondo le modalità previste nell'Allegato II.14 al Codice e nel Capitolato speciale.

Le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il Capitolato speciale o, in mancanza, con

Allegato D – Schema di contratto

l'Allegato II.14 al Codice e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del Codice medesimo. Si applica in ogni caso l'art. 116 del Codice.

Il Capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 115 del Codice.

La verifica di conformità deve essere avviata entro 30 (trenta) giorni (**OPZIONE** o diverso termine previsto in Capitolato) dall'ultimazione della prestazione e completata non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'Allegato II.14 al Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad 1 (uno) anno. In presenza di servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

OPZIONE Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, l'Amministrazione può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4 dell'art. 116 del Codice.

I casi in cui il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'Allegato II.14 al Codice.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

OPZIONE Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

OPZIONE Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità dette attività possono essere svolte in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

OPZIONE Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti aderenti di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità in relazione ai contratti dalle stesse stipulati, le centrali di committenza possono, anche mediante scambi tra i rispettivi responsabili del procedimento di dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, nonché attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, procedere all'accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'Appaltatore in favore delle stazioni appaltanti. Qualora, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura / il servizio non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulato con l'Appaltatore e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, fermi restando, laddove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'approvazione dei campioni presentati da detto soggetto e il buon esito della relativa verifica tecnica.

Allegato D – Schema di contratto

Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione (se nominato), se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione (se nominato) o il RUP dà tempestivo avviso all'Esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale secondo le modalità indicate all'articolo 36 dell'Allegato II.14 al Codice, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Esecutore.

L'Esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno dell'Esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione (se nominato) ovvero del RUP sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'Esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 57 del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione (se nominato) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

OPZIONE Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 119 del Codice;

Allegato D – Schema di contratto

- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'Esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'Esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

OPZIONE In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Esecutore, il direttore dell'esecuzione (se nominato) coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 104, comma 9, del Codice.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di verifica di conformità e ne informa il Committente trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'Esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione (se nominato), o del RUP **OPZIONE** confermata dal RUP, risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante del Committente, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il RUP trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, all'Amministrazione che delibera al riguardo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione (ove nominato) e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al RUP i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

Allegato D – Schema di contratto

ARTICOLO 14 – Anticipazione e pagamento del corrispettivo

Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) (**OPZIONE** o del 30% - trenta per cento - qualora previsto nei documenti di gara) da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice.

OPZIONE Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. L'Esecutore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

OPZIONE Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 125 del Codice.

All'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, **OPZIONE** salva la possibilità di concordare in contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Esecutore, il quale è tenuto comunque a continuare il servizio.

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al CIG/CUP relativo alla procedura aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.

Le fatture devono essere intestate aC.F. e devono essere trasmesse elettronicamente (fattura elettronica) – Codice Ufficio

Allegato D – Schema di contratto

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascun soggetto associato si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.

OPZIONE In caso di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione in capo al soggetto mandatario, lo stesso si impegna a riportare i dati di cui sopra unitamente all'importo che verrà liquidato ai soggetti mandanti.

OPZIONE Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato.

L'Esecutore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico dell'Esecutore l'Amministrazione applica quanto disposto dall'articolo 3 del predetto Decreto di attuazione. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

OPZIONE Nel caso in cui l'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, l'Amministrazione provvede al bonifico dell'importo delle fatture sui conti correnti dedicati come da documentazione in atti.

L'Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'Esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 comma 8 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

Allegato D – Schema di contratto

L'Esecutore che di sua iniziativa abbia reso la prestazione con caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto all'Amministrazione. Le prestazioni sostituite potranno essere accettate solo dopo parere favorevole del direttore dell'esecuzione del contratto (se nominato), fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente atto denominato "Revisione prezzi, Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Nel caso siano state autorizzate, in via di eccezione, da parte del direttore dell'esecuzione (se nominato) ovvero dal RUP prestazioni aventi qualche carenza nella quantità o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di conformità.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto di assistenti, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'Esecutore, secondo la seguente disciplina e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "Penali".

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, è basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nel Capitolato speciale.

La verifica quantitativa consiste nell'accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione (qualora nominato) ovvero dal RUP, **OPZIONE** confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l'Esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all'atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo è quello stabilito nello specifico articolo del presente atto denominato "Attività di controllo e verifica di conformità".

ARTICOLO 15 - Subappalto

OPZIONE L'Esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in

Allegato D – Schema di contratto

subappalto.

OPZIONE L'Esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, procede all'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle attività di seguito indicate, nel rispetto delle disposizioni vigenti:

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. L'Amministrazione verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizza il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione richiede all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 di detto articolo.

Allegato D – Schema di contratto

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

OPZIONE Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, si applicano le disposizioni appositamente previste nel disciplinare di gara.

A mente dell'art. 119 comma 11 del Codice, l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 di detto articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Al di fuori del caso precedente è fatto obbligo all'Esecutore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Esecutore stesso.

L'Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

OPZIONE Nei documenti di gara sono indicate le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata)

L'Esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione (ove nominato), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 16 – Penali

Ove si verificano inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dall'Amministrazione penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

Allegato D – Schema di contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del Codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 (zero virgola tre) per mille e l'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale (**SPECIFICARE MISURA E CONSEGUENZE IN RELAZIONE AL SINGOLO CONTRATTO**).

La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

In caso di applicazione di penalità, l'Amministrazione procederà al recupero del relativo importo mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento ovvero mediante compensazione con gli importi comunque dovuti all'Esecutore a titolo di corrispettivo.

In alternativa l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando in ogni caso il suo diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale variabile dal 5% (cinque per cento) al 15% (quindici per cento) del corrispettivo mensile.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio/fornitura e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio / fornitura, addebitando all'Esecutore i relativi costi.

Inoltre, qualora si verificano gli ulteriori inadempimenti di seguito indicati troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

ESEMPIO:

Inadempimento	Penale
in caso di ritardo nell'avvio dell'appalto rispetto ai termini indicati nel contratto	Euro _____ (Euro _____) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo
qualora l'Esecutore si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito	una penale da Euro _____ (Euro _____) a Euro _____ (Euro _____) commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi
Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito	Euro _____ (Euro _____) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine INDICATO nella richiesta dell'Amministrazione
Mancata o ritardata sostituzione del	Euro _____ (Euro _____) per ogni

Allegato D – Schema di contratto

personale assente	giorno di ritardo
in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati	una penale da Euro _____ (Euro _____) a Euro _____ (Euro _____) a discrezione dell'Amministrazione, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.

Il direttore dell'esecuzione (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo ed ogni altra irregolarità nello svolgimento del servizio / fornitura verranno contestati per iscritto all'Esecutore entro 3 (tre) giorni dalla loro rilevazione; l'Esecutore dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione stessa procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

Qualora l'ammontare delle penali venisse addebitato sui crediti dell'Esecutore, per crediti dovranno intendersi sia quelli dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono sia, in difetto, quelli dipendenti da altri contratti che l'Esecutore abbia in corso con il Committente. Qualora l'ammontare delle penali venisse addebitato sulla cauzione, l'integrazione dell'importo della stessa cauzione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni. Le penalità sono notificate all'Esecutore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Le suddette penali non esimono l'Esecutore dal rispondere di eventuali danni o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta del Committente.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvallesse della facoltà di affidare ad altro Appaltatore l'esecuzione del servizio/fornitura, resteranno a carico dell'Esecutore sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante al Committente a causa dell'inadempienza. Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Esecutore. L'Esecutore inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi / forniture così acquistati.

I termini e le comminatorie operano di pieno diritto, senza l'obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Esecutore.

In caso di contestazione ai sensi del presente articolo, ferma restando l'applicazione della penale,

Allegato D – Schema di contratto

l'Amministrazione può:

- concordare una dilazione della prestazione;
- provvedere d'ufficio, in danno all'Esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o futuro dell'Esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del RUP, sentito il direttore dell'esecuzione (se nominato) e il soggetto incaricato della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

ARTICOLO 17 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 122 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il contratto di appalto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, se nominato, ovvero il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia

Allegato D – Schema di contratto

ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione (se nominato) ovvero il RUP, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci giorni), entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme di cui al comma 5 di detto articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi / forniture riferiti all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Si applica l'Allegato II.14 al Codice per le attività demandate al direttore dell'esecuzione (se nominato) o al RUP e all'organo di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Esecutore è tenuto a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. Si precisa, al riguardo, che, su richiesta esplicita dell'Amministrazione, l'Esecutore avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio / fornitura alle medesime condizioni contrattuali con i medesimi livelli di servizio / fornitura, fino a quando l'Amministrazione non avrà individuato un nuovo contraente.

In caso di risoluzione del presente atto, l'Amministrazione acquisisce il diritto di ritenere la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

Si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore mediante PEC, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'Esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;
- b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Esecutore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte,

Allegato D – Schema di contratto

secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

ARTICOLO 18 - Recesso

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 123 del Codice.

In tal caso l'Esecutore verrà tenuto indenne mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 al Codice.

L'Esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore dell'Amministrazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del Codice, l'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'Esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

OPZIONE Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 le parti si danno reciprocamente atto che il contratto viene sottoscritto in mancanza delle informazioni di cui all'articolo 92, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

In ossequio alla suddetta disposizione il contratto è sottoposto al recesso nel caso in cui dalle informazioni pervenute all'Amministrazione risultino elementi pregiudizievoli a carico dell'Esecutore.

In presenza di informazioni pregiudizievoli, il contratto è risolto di diritto a seguito di comunicazione dell'Amministrazione.

L'Esecutore ha titolo a ricevere i pagamenti ed i rimborsi dovuti in virtù della disposizione sopra richiamata.

ARTICOLO 19 Divieto di cessione del contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo 17.

Allegato D – Schema di contratto

ARTICOLO 20 – Danni e responsabilità civile

L'Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore stesso quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione (qualora nominato) compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'Esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal Capitolato speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ARTICOLO 21 – Adempimenti dell'Esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Allegato D – Schema di contratto

Ai sensi e per gli effetti del punto del Capitolato speciale (**COMPLETARE**) e dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Committente.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n.136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Esecutore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che l'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Esecutore è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 l'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e **OPZIONE** CUP relativo al presente atto al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati, nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario

Allegato D – Schema di contratto

o postale su conti correnti dedicati dell'Esecutore medesimo riportando il suddetto CIG e **OPZIONE** CUP dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Esecutore ha comunicato i dati relativi al conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, come da documentazione in atti.

ARTICOLO 23 - Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Esecutore e l'Amministrazione nascenti dal presente atto, saranno devolute in via esclusiva al Foro competente in relazione alla sede dell'Amministrazione.

ARTICOLO 24 - Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento e in materia di privacy

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del su citato Regolamento. Il Committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'Esecutore al Committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento 2016/679/UE.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'Esecutore dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE.

OPZIONE Le parti dichiarano che nel caso si rendesse necessario, l'Esecutore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dati con separato atto stipulato prima dell'inizio del trattamento.

ARTICOLO 25 – Spese contrattuali

Allegato D – Schema di contratto

Tutte le spese inerenti agli adempimenti fiscali, ivi comprese quelle di bollo, e di **OPZIONE** registrazione (qualora si ravvisi il caso) del contratto e con esclusione dell’IVA, sono a carico dell’Esecutore.

Il presente contratto consta di n. pagine e n. allegati.

L’AMMINISTRAZIONE

L’ESECUTORE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Divieto di cessione del contratto; articolo 20 - Danni e responsabilità civile; articolo 23 – Foro competente; articolo 25 – Spese contrattuali.

ALLEGATI:

OPZIONE (nel caso di forniture) Allegato n. 1 - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi ai sensi del D.M. (Ambiente) 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”

Il sottoscritto....., in qualità di rappresentante legale di

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;*
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176*

Allegato D – Schema di contratto

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.

- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Allegato D – Schema di contratto

L'ESECUTORE

|
| ? le celle di colore azzurro riportano valori costanti non modificabili da parte del concorrente o, anche, indicazioni e segnalazioni di aiuto.

|
|

|
| si prega di verificare che tutti i valori inseriti siano riportati nelle celle con 2 e sole 2 cifre decimali dopo la virgola, al fine di non generare errori con gli arrotondamenti

|
|

|
| La tabella è articolata in 2 sezioni.

|
|

|
| Sezione 1 Tariffe Unitarie dei singoli elementi di costo

|
| L'Impresa dovrà indicare nelle celle di colore bianco di cui alla colonna ?Prezzo Unitario Offerto (max 2 decimali)? la tariffa unitaria offerta di ciascun elemento di costo, in euro e con 2 decimali. Rispettivamente di:

|
| - Gruppo Personale dei profili professionali richiesti nei diversi servizi;

|
| - Canone Mensile di Manutenzione Correttiva per singolo PF affidato (software "ad hoc", non in garanzia, unico e difettabile) e, opzionalmente la tariffa per il sw ceduto in licenza d'uso; sono previste tre tariffe a seconda del numero di utenti;

|
| - tariffa unitaria per minuto di HELP DESK nella fascia fino a 20.000 minuti/anno e canone annuale per l'eventuale infrastruttura, qualora esternalizzata, per tre fasce di utenza.

|
| - Canone annuale per l'infrastruttura di accoglienza ticket per il servizio REM, qualora esternalizzato

|
|

| Le tariffe unitarie per i servizi a misura (MEV, CONF, GESA e FAS) vengono valorizzati automaticamente sulla base delle tariffe dei profili professionali, sui mix di profili predefiniti per ciascun servizi e le regone di equivalenza tra FP, NON e GP previste dal CT

| SEZIONE 2: Riepilogo e determinazione dell'offerta economica complessiva ed importo stimato opzioni ed oneri di subentro

| * Gli oneri di subentro qui riportati sono relativi al solo costo che si dovrà riconoscere al fornitore uscente per il passaggio dei dati e delle altre informazioni necessarie. Sono a completo carico del fornitore subentrante tutti gli altri oneri previsti dal fornitore nel proprio piano di subentro e che dovranno comprendere, a titolo di esempio, i canoni di assistenza e manutenzione ordinaria ed adeguativa dell'attuale sistema, ed ogni altro onere che si rendesse necessario per garantire la piena efficienza dell'attuale sistema fino all'avvio in esercizio del nuovo sistema. |

Allegato E1 ? MODULO LISTA ALLEGATO ALLA OFFERTA ECONOMICA

MODULO LISTA FORNITURE OFFERTE

Sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato B1 ? ?Allegato tecnico di descrizione dell'infrastruttura tecnologica ed informatica HA della Protezione Civile? si riporti un'offerta di prezzo di dettaglio degli apparati/soluzioni richieste, indicando i prezzi per ciascuna componente al fine di modulare eventuali variazioni in corso d'opera e di verificare la coerenza dei prezzi di ciascun apparato fornito rispetto ai prezzi di mercato.

Il presente documento non verrà considerato in sede di attribuzione del punteggio all'offerta, è altresì uno strumento per la verifica e controllo dei prezzi in sede di gara e di supporto per la futura fase esecutiva dell'appalto.

Riportare i valori con sole 2 cifre decimali dopo la virgola.

Si abbia cura di verificare che quanto riportato nella tabella finale del presente file corrisponda a quanto indicato nell'allegato E (offerta economica). In particolare, lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. La percentuale e l'importo riportato in questo file deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell'allegato E (offerta economica). Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica).

Nuovi UPS di CFR e SOUP

Codice

Prodotto

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

UPS1

Schneider Galaxy VS UPS 30kW 400V with N+1 power module con 4 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular BatteryStringHigh Capacity9Ah Long Life e maintennceSchneider 3 yearsONSITE per CFR

35.700,00

UPS2

Schneider Galaxy VS UPS 20kW 400V with N+1 power module con 2 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular BatteryString High Capacity 9Ah Long Life e maintennce Schneider 3 years ONSITE per SOUP

27.300,00

Nuovo livello ridondanza con caching residente

Codice

Prodotto

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

SMB1

RACK Schneider APC NetShelter Soundproof, 32U comprensivo di :

n. 1 UPS (APC SRTL2200RMXLI-NC) da 2200VA con batteria al litio e scheda di rete.

n. 1 ATS per garantire l'alimentazione agli apparati anche in caso di guasto dell'UPS.

n. 1 PDU per l'alimentazione degli apparati ITN.

n.1 APC Netbotz per il monitoraggio ambientale con ad esso collegati:

n. 2 sonde di temperatura e umidità;

n. 1 rilevatore di fumo Sistema di Ventilazione con termostato Rotelle

10.500,00

Nuovo sistema videoconferenza HA

Per questa fornitura sarà possibile presentare, oltre la tabella compilate, un allegato di progettazione delle installazioni

da realizzare di max 5 pagine compresi grafici e figure. Il progetto eventualmente allegato è a solo titolo indicativo-illustrativo e non verrà preso in considerazione per la valutazione dell'offerta né potrà dare luogo, in sede di gara, a punteggi premiali di alcun tipo.

Codice

Prodotto

[Inserire descrizione di eventuale prodotto con caratteristiche tecniche analoghe o superiori]

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

VDC1

n. 1 CISCO Desk Pro + Extender HDMI per 85" e MiniPC USB

8.032,50

VDC2

n. 1 Cisco Codec EQ Solo codec, senza videocamera. Cisco Quadcam n. 2 videocamere PTZ Cisco. Sistema Microfonico Bosch; n. 12 basi microfoniche (11+1 spare) con speaker integrato. n. 1 Monitor 4K da 85 pollici con piantana per montaggio in appoggio a terra. N. 1 Monitor secondario 4K da 55 pollici con staffa orientabile; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete. N. 1 tablet touch per il controllo (Cisco Navigator) 10 pollici, PoE. N.1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 512 GB Accessori Bticino per modifica multiprese al tavolo: 1 presa HDMI, 8 USB-C ricarica, copriforo, e carpenteria necessaria. Accessori video: n. 1 matrice 4x4, extender HDMI su UTPCavi HDMI/USB/CAT6a; n. 1 Switch Cisco PoE. Ripiani, pannelli ciechi e multiprese per l'armadio esistente n. 1 Cisco Navigator SPARE, n. 1 ulteriore Switch Cisco PoE

64.575,00

VDC3

n.1 Cisco Room Bar su carrello Samsung Flip navigator da tavolo, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB ed apposito carrello

5.460,00

VDC4

n. 1 Cisco Room Bar PRO, n. 1 Monitor 85 pollici, n. 2 microfoni IP al tavolo, n.1 Navigator al tavolo, n. 1 Switch Cisco PoE, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, n. 1 Microfono senza fili

22.050,00

VDC5

n. 1 Cisco Room Kit EQ con videocamera; n. 1 Videocamera grandangolare, n. 2 Monitor 98 pollici, n.1 Navigator al tavolo, n. 3 Microfoni ??collo d?oca?? wireless al tavolo, n. 1 Microfono senza fili per podio/pubblico; n. 1 DSP mixer audio digitale; n. 1 Amplificatore; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete; n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB; n. 1 Armadio rack 60x60 per contenere elettroniche completo di accessori; n. 4 Prese elettriche Bticino al tavolo

55.650,00

VDC6

n. 1 CISCO Desk Pro; n. 9 monitor, 3.5 mm, 500 nit, No Soc Samsung VM46B-U o comunque compatibili con attuale struttura a parete 3x3 ovvero sostituzione anche della stessa struttura per supporto videowall

19.950,00

VDC7

Attività di montaggio, cablaggio, installazione di tutti gli apparati previsti presso le rispettive sedi

21.582,50

Calcolo ed evidenza che i prezzi riportati corrispondano al prezzo offerto:

Prodotto

Prezzo Unitario/?

Quantità

Importo Stimato/?

Importo Offerto/?

UPS1

35.700,00

1

35.700,00

UPS2

27.300,00

1

27.300,00

SMB1

10.500,00

3

31.500,00

VDC1

8.032,50

1

8.032,50

VDC2

64.575,00

1

64.575,00

VDC3

5.460,00

1

5.460,00

VDC4

22.050,00

5

110.250,00

VDC5

55.650,00

1

55.650,00

VDC6

19.950,00

1

19.950,00

VDC7

21.582,50

1

21.582,50

TOTALE

? 380.000,00

Differenza 380.000 con TOTALE

? 0,00

Percentuale offerta rispetto a 380.000

0,00%

Il presente file è da includere esclusivamente nell'offerta economica.

6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato E1 ? MODULO LISTA ALLEGATO ALLA OFFERTA ECONOMICA

MODULO LISTA FORNITURE OFFERTE

Sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato B1 ? ?Allegato tecnico di descrizione dell'infrastruttura tecnologica ed informatica HA della Protezione Civile? si riporti un'offerta di prezzo di dettaglio degli apparati/soluzioni richieste, indicando i prezzi per ciascuna componente al fine di modulare eventuali variazioni in corso d'opera e di verificare la coerenza dei prezzi di ciascun apparato fornito rispetto ai prezzi di mercato.

Il presente documento non verrà considerato in sede di attribuzione del punteggio all'offerta, è altresì uno strumento per la verifica e controllo dei prezzi in sede di gara e di supporto per la futura fase esecutiva dell'appalto.

Riportare i valori con sole 2 cifre decimali dopo la virgola.

Si abbia cura di verificare che quanto riportato nella tabella finale del presente file corrisponda a quanto indicato nell'allegato E (offerta economica). In particolare, lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. La percentuale e l'importo riportato in questo file deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell'allegato E (offerta economica). Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica).

Nuovi UPS di CFR e SOUP

Codice

Prodotto

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

UPS1

Schneider Galaxy VS UPS 30kW 400V with N+1 power module con 4 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular BatteryStringHigh Capacity9Ah Long Life e maintennceSchneider 3 yearsONSITE per CFR

35.700,00

UPS2

Schneider Galaxy VS UPS 20kW 400V with N+1 power module con 2 pacchi batterie Galaxy VS Smart Modular BatteryString High Capacity 9Ah Long Life e maintennce Schneider 3 years ONSITE per SOUP

27.300,00

Nuovo livello ridondanza con caching residente

Codice

Prodotto

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

SMB1

RACK Schneider APC NetShelter Soundproof, 32U comprensivo di :

n. 1 UPS (APC SRTL2200RMXLI-NC) da 2200VA con batteria al litio e scheda di rete.

n. 1 ATS per garantire l'alimentazione agli apparati anche in caso di guasto dell'UPS.

n. 1 PDU per l'alimentazione degli apparati ITN.

n.1 APC Netbotz per il monitoraggio ambientale con ad esso collegati:

n. 2 sonde di temperatura e umidità;

n. 1 rilevatore di fumo Sistema di Ventilazione con termostato Rotelle

10.500,00

Nuovo sistema videoconferenza HA

Per questa fornitura sarà possibile presentare, oltre la tabella compilate, un allegato di progettazione delle installazioni

da realizzare di max 5 pagine compresi grafici e figure. Il progetto eventualmente allegato è a solo titolo indicativo-illustrativo e non verrà preso in considerazione per la valutazione dell'offerta né potrà dare luogo, in sede di gara, a punteggi premiali di alcun tipo.

Codice

Prodotto

[Inserire descrizione di eventuale prodotto con caratteristiche tecniche analoghe o superiori]

Prezzo unitario

stimato/?

Prezzo unitario offerto/?

VDC1

n. 1 CISCO Desk Pro + Extender HDMI per 85" e MiniPC USB

8.032,50

VDC2

n. 1 Cisco Codec EQ Solo codec, senza videocamera. Cisco Quadcam n. 2 videocamere PTZ Cisco. Sistema Microfonico Bosch; n. 12 basi microfoniche (11+1 spare) con speaker integrato. n. 1 Monitor 4K da 85 pollici con piantana per montaggio in appoggio a terra. N. 1 Monitor secondario 4K da 55 pollici con staffa orientabile; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete. N. 1 tablet touch per il controllo (Cisco Navigator) 10 pollici, PoE. N.1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 512 GB Accessori Bticino per modifica multiprese al tavolo: 1 presa HDMI, 8 USB-C ricarica, copriforo, e carpenteria necessaria. Accessori video: n. 1 matrice 4x4, extender HDMI su UTPCavi HDMI/USB/CAT6a; n. 1 Switch Cisco PoE. Ripiani, pannelli ciechi e multiprese per l'armadio esistente n. 1 Cisco Navigator SPARE, n. 1 ulteriore Switch Cisco PoE

64.575,00

VDC3

n.1 Cisco Room Bar su carrello Samsung Flip navigator da tavolo, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB ed apposito carrello

5.460,00

VDC4

n. 1 Cisco Room Bar PRO, n. 1 Monitor 85 pollici, n. 2 microfoni IP al tavolo, n.1 Navigator al tavolo, n. 1 Switch Cisco PoE, n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB, n. 1 Microfono senza fili

22.050,00

VDC5

n. 1 Cisco Room Kit EQ con videocamera; n. 1 Videocamera grandangolare, n. 2 Monitor 98 pollici, n.1 Navigator al tavolo, n. 3 Microfoni ??collo d?oca?? wireless al tavolo, n. 1 Microfono senza fili per podio/pubblico; n. 1 DSP mixer audio digitale; n. 1 Amplificatore; n. 2 Speaker in formato array con fissaggio a parete; n. 1 Mini PC per utilizzo in modalità USB; n. 1 Armadio rack 60x60 per contenere elettroniche completo di accessori; n. 4 Prese elettriche Bticino al tavolo

55.650,00

VDC6

n. 1 CISCO Desk Pro; n. 9 monitor, 3.5 mm, 500 nit, No Soc Samsung VM46B-U o comunque compatibili con attuale struttura a parete 3x3 ovvero sostituzione anche della stessa struttura per supporto videowall

19.950,00

VDC7

Attività di montaggio, cablaggio, installazione di tutti gli apparati previsti presso le rispettive sedi

21.582,50

Calcolo ed evidenza che i prezzi riportati corrispondano al prezzo offerto:

Prodotto

Prezzo Unitario/?

Quantità

Importo Stimato/?

Importo Offerto/?

UPS1

35.700,00

1

35.700,00

UPS2

27.300,00

1

27.300,00

SMB1

10.500,00

3

31.500,00

VDC1

8.032,50

1

8.032,50

VDC2

64.575,00

1

64.575,00

VDC3

5.460,00

1

5.460,00

VDC4

22.050,00

5

110.250,00

VDC5

55.650,00

1

55.650,00

VDC6

19.950,00

1

19.950,00

VDC7

21.582,50

1

21.582,50

TOTALE

? 380.000,00

Differenza 380.000 con TOTALE

? 0,00

Percentuale offerta rispetto a 380.000

0,00%

Il presente file è da includere esclusivamente nell'offerta economica.

6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato F ? SCHEMA OFFERTA TECNICA

Appalto Specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

Ragione Sociale:

Partita IVA/Codice Fiscale: _____

Il presente schema di offerta tecnica è stato predisposto al fine di garantire la parità di trattamento e consentire una piena valutazione delle caratteristiche qualitative dei servizi richiesti dal capitolato tecnico. Si raccomanda pertanto ai concorrenti di usare tale schema o formulare l'offerta in analogia a tale schema, rimuovendo le parti in blu-corsivo. Elementi aggiuntivi possono essere allegati ma non avranno effetto per la valutazione qualitativa.

Capitolo 0 ? Qualità complessiva della fornitura ed esperienza e competenza del concorrente nell'oggetto dell'appalto

Descrivere gli elementi che caratterizzano l'offerta e le competenze tecniche del concorrente sviluppando i seguenti punti:

Capitolo 0.1 ? Fornitura campione

<T100 ? Fornitura Campione. Descrivere la fornitura, tra quelle proposte in sede di AQ, più attinente all'oggetto del presente appalto. Non superare le due cartelle nella descrizione di tale fornitura, rimandando ad eventuali allegati nel caso si debbano inserire figure, schemi o diagrammi complessi. Saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti:

- a) Esperienza del TEAM nella gestione e configurazione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- b) Conformità delle modalità di gestione progettuale e di esecuzione dei servizi rispetto al presente capitolato speciale;
- c) capacità di pronta risposta, raggiungibilità ed intervento in caso di gravi incidenti e/o emergenze e calamità naturali;
- d) competenze ed organizzazione dell'erogazione dei servizi secondo una logica security-by-design e privacy-by-design;>

Capitolo 0.2 ? Qualità complessiva dell'offerta

<T101 - Completezza, chiarezza e precisione dell'offerta nel suo complesso rispetto a quanto richiesto. Evidenziare (con sintesi o riferimenti ad altri paragrafi) gli elementi principali che caratterizzano l'offerta nel suo complesso, affinché sia possibile valutarla in base ai seguenti aspetti:

- a) completezza ed esaustività dell'elaborato;
- b) chiarezza nell'esposizione dei concetti;
- c) precisione e trasparenza nell'indicazione delle prestazioni e delle metodologie di erogazione complessivamente offerte;>

Capitolo 0.3 ? Team di lavoro

<

T142 - T152 ? T162 ? T182

Struttura organizzativa e CV del team di lavoro complessivamente proposto. Descrivere la composizione del TEAM di professionisti che saranno impiegati nell'esecuzione di ciascuna delle attività previste dal capitolato per i servizi CONF, GESA, FAS e REM. Facendo riferimento alle competenze e professionalità di ciascuna figura professionale da riportare nell'appendice 1, mettere qui in evidenza le conoscenze ed esperienze individuali nell'ambito tematico oggetto dell'appalto e della relativa normativa tecnica e degli eventuali processi formativi e consulenziali previsti dall'Impresa nei seguenti aspetti:

- a) l'esperienza del TEAM nella configurazione di sistemi presenti, previsti e proposti (per i nuovi hardware);
- b) la consistenza del TEAM messo a disposizione per il servizio CONF;
- c) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi CONF
- d) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- e) la varietà di competenze del TEAM messo a disposizione;
- f) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi GESA
- g) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire (es. Uptime institute, ISO 27001, ISO 22301);
- h) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- i) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi FAS;

l) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire;

m) l'esperienza del TEAM nella gestione di servizi REM gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;;

o) la consistenza del TEAM messo a disposizione per il servizio REM

p) l'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi REM;

Si precisa che le competenze possono essere in capo a più soggetti, non trattandosi di servizi di "manodopera", pertanto, il numero di soggetti da indicare può essere in numero superiore a quello strettamente necessario a coprire i quantitativi indicati nel capitolato fermo restando la necessità di mantenere costante nel tempo la composizione del team.

>

Capitolo 1 - T13 - PASC - Servizi di Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica - parallelo

Capitolo 1.1 - Qualità dei servizi previsti a favore dell'Amministrazione e di eventuali futuri subentranti

<T132 - Piano di subentro. Illustrare il piano di subentro, tenuto conto della complessità dell'utenza e degli applicativi coinvolti (nello scenario indicato nel capitolato tecnico) nonché dei tempi massimi previsti dall'AQ-ICT (3 mesi per la presa in carico e fino a 2 anni di parallelo prima dell'avvio in esercizio). Tale piano dovrà essere presentato anche dal Fornitore attuale, con riferimento allo scenario di subentro indicato nel capitolato tecnico. Nel caso la Commissione giudichi non sufficientemente adeguato (ct < 0,7) il piano di subentro, tali da renderlo tecnicamente poco attuabile o comporti oneri non previsti per l'Amministrazione, segnala tale anomalia al presidente del seggio di gara per i provvedimenti di conseguenza. Saranno considerate migliori le proposte che prevedono:

a) flessibilità di riconfigurazione dei sistemi di BMS, di monitoraggio e di notifica installati presso le server farm;

b) uniformità e continuità nel supporto del processo di gestione dei ticket da parte del relativo sistema o sue eventuali migliorie (es. accesso multicanale);

c) maggior numero di sopralluoghi previsti (minor numero in caso di fornitore attuale) per lo studio e la presa in carico dell'infrastruttura;

.>

Capitolo 2 - T14 - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi (CONF)

Capitolo 2.1 ? Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto

<T141 ? Servizio CONF. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti di contabilizzazione delle attività e di controllo di qualità delle stesse, in particolare per i seguenti aspetti:

a) adeguatezza dei requisiti della metodologia di esecuzione CONF adottata rispetto alle esigenze e alle richieste del capitolato ed eventuali aspetti migliorativi

b) certificazioni-partnership-abilitazioni per le installazioni dei nuovi hardware previsti e proposti (es. Schneider Electric, CISCO ecc.) in ragione del loro livello (es. Silver, Gold, Platinum ecc)

c) adozione di tecniche per automatizzare e remotizzare in modo tracciabile e affidabile i processi ed i sistemi di configurazione;

d) trasparenza e chiarezza nel conteggio dell'effort previsto/rendicontato in GP;

>

Capitolo 3 ? T15 ? servizi di Gestione sistemi ed applicativi software (GESA)

Capitolo 3.1 ? Qualità complessiva del servizio GESA

<T151 ? Servizio GESA. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti di contabilizzazione delle attività e di controllo di qualità delle stesse, in particolare per i seguenti aspetti:

a) Modalità di gestione delle richieste di supporto urgente;

b) Capacità di gestione pro-attiva degli eventi con i sistemi di monitoraggio proposti in ragione del livello di dettaglio diagnostico possibile;

c) Maggiori capacità degli strumenti hardware proposti rispetto a quelli previsti nell'Allegato Tecnico;.

>

Capitolo 4 ? T16 ? Servizi di Formazione, assistenza on site e supporto specialistico (FAS)

Capitolo 4.1 ? Qualità complessiva del servizio FAS

<T161 ? Servizio FAS. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio dei servizi di formazione applicativa, assistenza

on-site e supporto specialistico, in particolare considerando la presenza dei seguenti elementi:

a) presenza di un gruppo di lavoro stabile che abbia adeguate conoscenze dei processi regionali e della Protezione Civile e possibilità di organizzare le attività di tale gruppo in funzione di quanto richiesto dal capitolato;

b) competenze multidisciplinari del supporto specialistico e capacità di intercambiabilità tra le figure professionali individuate;

>

Capitolo 5 ? T18 ? help desk di II° livello ? assistenza da remoto (REM)

Capitolo 5.1 ? Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto REM

<T181 ? Servizio REM. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti utilizzati per le attività previste delle attività e il controllo di qualità delle stesse:

a) qualità della proposta riguardante il flusso di gestione delle segnalazioni;

b) qualità degli strumenti software di monitoraggio aggiuntivi messi a disposizione dall'operatore per il monitoraggio fine della funzionalità del sistema;

c) multicanalità della strumentazione software utilizzata per la gestione dei ticket.

>

Appendice 1 ? Elenco dei profili professionali da impiegare

Facendo riferimento a quanto dichiarato nell'AQ-ICT ed alle composizione del mix professionale previsto per ciascun servizio, elencare le competenze e professionalità di ciascuna figura professionale che verrà messa a disposizione per lo svolgimento dei servizi richiesti.

Per questo si richiede di elencare, il team (anonimo) dedicato al progetto, precisando nel dettaglio le competenze secondo il seguente schema:

Profilo: RESPONSABILE PROGETTO (____)

e-competence (PROJECT MANAGER)

Livello

Anni di esperienza

Descrizione delle tematiche affrontate motivandone l'analogia

A 4. Pianificazione di Prodotto o di Servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze fatte indicando il numero di anni con, al massimo, una cifra decimale

E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

E.3. Gestione del Rischio
(nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

E.4. Gestione della Relazione (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

e-competence aggiuntive)

Livello

Anni di esperienza

Descrizione delle tematiche affrontate motivandone l'analogia

A2. Gestione dei Livelli di Servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze fatte indicando il numero di anni con al massimo una cifra decimale

C.3. Erogazione del servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

Si dovrà inoltre produrre una tabella per le conoscenze ed una per le capacità secondo i seguenti formati, evidenziando eventuali elementi aggiuntivi rispetto al minimo richiesto nel capitolato per le diverse figure :

Conoscenze

Descrizione relativa evidenza

K1: ????

Indicare la data e l'evento formativo dal quale deriva la conoscenza dichiarata (corsi, seminari, master, ecc.)

? Aggiungere tante righe quante sono gli eventi che si vogliono portare ad evidenza della conoscenza acquisita

K2: ??

??

Capacità

Descrizione relativa evidenza

S1: ????

Indicare il periodo e l'esperienza fatta dalla quale deriva la capacità dichiarata (fornitura, consulenza, ecc.)

? Aggiungere tante righe quante sono le esperienze che si vogliono portare ad evidenza della conoscenza acquisita

S2: ??

??

Procedere con le tutte figure che dovranno ricoprire, anche quantitativamente, specificando se dedicati ?full time? o part time in %, i profili indicati in tabella:

Nel caso si intendano offrire competenze maggiore rispetto a quella base prevista, sia relativamente al livello e-CF, sia agli anni di esperienza ed alla specificità della stessa nelle tematiche previsti dall'appalto, produrre un allegato specifico, attenendosi allo schema previsto dall'AQ-ICT

Si ricorda che le competenze specifiche dichiarate per ciascun profilo, anche se anonimo, è comunque impegnativo per la ditta e soggetto a comprova nei casi previsti.

Appendice 2 ? Livello di servizi offerti

Riportare nella colonna SLA i valori di ciascun livello di servizio specifico di AS, fermi restando quelli offerti nell'AQ-ICT

Da aggiornare la tabella SLA

PTq ? Valutazione quantitativa tabellare offerta tecnica

Descrizione e criteri motivazionali di ciascun sub criterio

Formula da usare per determinare il coefficiente

SLA

T23 - PASC - Passaggio consegne ? dati e documentazione tecnica ? parallelo

T231

Numero sessioni

Numero massimo di sessioni di formazione parallele attivabili giornalmente
(c = offerta/offerta_migliore)

T24 -CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi

T241

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (50)

($c = GP/100$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100

T25- GESA - Gestione e monitoraggio del sistema

T251

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (30)

($c = GP/100$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100

T26 -FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico

T261

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (20)

($c=GP/20$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 20

TOTALE Punteggio tecnico PTq

Luogo e Data _____

Il legale rappresentante _____

6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Allegato F ? SCHEMA OFFERTA TECNICA

Appalto Specifico per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

Ragione Sociale:

Partita IVA/Codice Fiscale: _____

Il presente schema di offerta tecnica è stato predisposto al fine di garantire la parità di trattamento e consentire una piena valutazione delle caratteristiche qualitative dei servizi richiesti dal capitolato tecnico. Si raccomanda pertanto ai concorrenti di usare tale schema o formulare l'offerta in analogia a tale schema, rimuovendo le parti in blu-corsivo. Elementi aggiuntivi possono essere allegati ma non avranno effetto per la valutazione qualitativa.

Capitolo 0 ? Qualità complessiva della fornitura ed esperienza e competenza del concorrente nell'oggetto dell'appalto

Descrivere gli elementi che caratterizzano l'offerta e le competenze tecniche del concorrente sviluppando i seguenti punti:

Capitolo 0.1 ? Fornitura campione

<T100 ? Fornitura Campione. Descrivere la fornitura, tra quelle proposte in sede di AQ, più attinente all'oggetto del presente appalto. Non superare le due cartelle nella descrizione di tale fornitura, rimandando ad eventuali allegati nel caso si debbano inserire figure, schemi o diagrammi complessi. Saranno oggetto di valutazione i seguenti aspetti:

- a) Esperienza del TEAM nella gestione e configurazione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- b) Conformità delle modalità di gestione progettuale e di esecuzione dei servizi rispetto al presente capitolato speciale;
- c) capacità di pronta risposta, raggiungibilità ed intervento in caso di gravi incidenti e/o emergenze e calamità naturali;
- d) competenze ed organizzazione dell'erogazione dei servizi secondo una logica security-by-design e privacy-by-design;>

Capitolo 0.2 ? Qualità complessiva dell'offerta

<T101 - Completezza, chiarezza e precisione dell'offerta nel suo complesso rispetto a quanto richiesto. Evidenziare (con sintesi o riferimenti ad altri paragrafi) gli elementi principali che caratterizzano l'offerta nel suo complesso, affinché sia possibile valutarla in base ai seguenti aspetti:

- a) completezza ed esaustività dell'elaborato;
- b) chiarezza nell'esposizione dei concetti;
- c) precisione e trasparenza nell'indicazione delle prestazioni e delle metodologie di erogazione complessivamente offerte;>

Capitolo 0.3 ? Team di lavoro

<

T142 - T152 ? T162 ? T182

Struttura organizzativa e CV del team di lavoro complessivamente proposto. Descrivere la composizione del TEAM di professionisti che saranno impiegati nell'esecuzione di ciascuna delle attività previste dal capitolato per i servizi CONF, GESA, FAS e REM. Facendo riferimento alle competenze e professionalità di ciascuna figura professionale da riportare nell'appendice 1, mettere qui in evidenza le conoscenze ed esperienze individuali nell'ambito tematico oggetto dell'appalto e della relativa normativa tecnica e degli eventuali processi formativi e consulenziali previsti dall'Impresa nei seguenti aspetti:

- a) l'esperienza del TEAM nella configurazione di sistemi presenti, previsti e proposti (per i nuovi hardware);
- b) la consistenza del TEAM messo a disposizione per il servizio CONF;
- c) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi CONF
- d) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- e) la varietà di competenze del TEAM messo a disposizione;
- f) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi GESA
- g) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire (es. Uptime institute, ISO 27001, ISO 22301);
- h) l'esperienza del TEAM nella gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;
- i) L'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi FAS;

l) Il possesso di specifiche patenti-certificazioni sulle architetture, infrastrutture e tecnologie presenti e previste da gestire;

m) l'esperienza del TEAM nella gestione di servizi REM gestione di infrastrutture con tecnologie simili o compatibili a quelle presenti e previste da gestire;;

o) la consistenza del TEAM messo a disposizione per il servizio REM

p) l'organizzazione dei gruppi di lavoro dedicati ai servizi REM;

Si precisa che le competenze possono essere in capo a più soggetti, non trattandosi di servizi di "manodopera", pertanto, il numero di soggetti da indicare può essere in numero superiore a quello strettamente necessario a coprire i quantitativi indicati nel capitolato fermo restando la necessità di mantenere costante nel tempo la composizione del team.

>

Capitolo 1 - T13 - PASC - Servizi di Passaggio consegne - dati e documentazione tecnica - parallelo

Capitolo 1.1 - Qualità dei servizi previsti a favore dell'Amministrazione e di eventuali futuri subentranti

<T132 - Piano di subentro. Illustrare il piano di subentro, tenuto conto della complessità dell'utenza e degli applicativi coinvolti (nello scenario indicato nel capitolato tecnico) nonché dei tempi massimi previsti dall'AQ-ICT (3 mesi per la presa in carico e fino a 2 anni di parallelo prima dell'avvio in esercizio). Tale piano dovrà essere presentato anche dal Fornitore attuale, con riferimento allo scenario di subentro indicato nel capitolato tecnico. Nel caso la Commissione giudichi non sufficientemente adeguato (ct < 0,7) il piano di subentro, tali da renderlo tecnicamente poco attuabile o comporti oneri non previsti per l'Amministrazione, segnala tale anomalia al presidente del seggio di gara per i provvedimenti di conseguenza. Saranno considerate migliori le proposte che prevedono:

a) flessibilità di riconfigurazione dei sistemi di BMS, di monitoraggio e di notifica installati presso le server farm;

b) uniformità e continuità nel supporto del processo di gestione dei ticket da parte del relativo sistema o sue eventuali migliorie (es. accesso multicanale);

c) maggior numero di sopralluoghi previsti (minor numero in caso di fornitore attuale) per lo studio e la presa in carico dell'infrastruttura;

.>

Capitolo 2 - T14 - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi (CONF)

Capitolo 2.1 ? Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto

<T141 ? Servizio CONF. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti di contabilizzazione delle attività e di controllo di qualità delle stesse, in particolare per i seguenti aspetti:

a) adeguatezza dei requisiti della metodologia di esecuzione CONF adottata rispetto alle esigenze e alle richieste del capitolato ed eventuali aspetti migliorativi

b) certificazioni-partnership-abilitazioni per le installazioni dei nuovi hardware previsti e proposti (es. Schneider Electric, CISCO ecc.) in ragione del loro livello (es. Silver, Gold, Platinum ecc)

c) adozione di tecniche per automatizzare e remotizzare in modo tracciabile e affidabile i processi ed i sistemi di configurazione;

d) trasparenza e chiarezza nel conteggio dell'effort previsto/rendicontato in GP;

>

Capitolo 3 ? T15 ? servizi di Gestione sistemi ed applicativi software (GESA)

Capitolo 3.1 ? Qualità complessiva del servizio GESA

<T151 ? Servizio GESA. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti di contabilizzazione delle attività e di controllo di qualità delle stesse, in particolare per i seguenti aspetti:

a) Modalità di gestione delle richieste di supporto urgente;

b) Capacità di gestione pro-attiva degli eventi con i sistemi di monitoraggio proposti in ragione del livello di dettaglio diagnostico possibile;

c) Maggiori capacità degli strumenti hardware proposti rispetto a quelli previsti nell'Allegato Tecnico;.

>

Capitolo 4 ? T16 ? Servizi di Formazione, assistenza on site e supporto specialistico (FAS)

Capitolo 4.1 ? Qualità complessiva del servizio FAS

<T161 ? Servizio FAS. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio dei servizi di formazione applicativa, assistenza

on-site e supporto specialistico, in particolare considerando la presenza dei seguenti elementi:

a) presenza di un gruppo di lavoro stabile che abbia adeguate conoscenze dei processi regionali e della Protezione Civile e possibilità di organizzare le attività di tale gruppo in funzione di quanto richiesto dal capitolato;

b) competenze multidisciplinari del supporto specialistico e capacità di intercambiabilità tra le figure professionali individuate;

>

Capitolo 5 ? T18 ? help desk di II° livello ? assistenza da remoto (REM)

Capitolo 5.1 ? Dettaglio della risposta a requisiti specifici dell'oggetto REM

<T181 ? Servizio REM. Illustrare la modalità di svolgimento del servizio e gli strumenti utilizzati per le attività previste delle attività e il controllo di qualità delle stesse:

a) qualità della proposta riguardante il flusso di gestione delle segnalazioni;

b) qualità degli strumenti software di monitoraggio aggiuntivi messi a disposizione dall'operatore per il monitoraggio fine della funzionalità del sistema;

c) multicanalità della strumentazione software utilizzata per la gestione dei ticket.

>

Appendice 1 ? Elenco dei profili professionali da impiegare

Facendo riferimento a quanto dichiarato nell'AQ-ICT ed alle composizione del mix professionale previsto per ciascun servizio, elencare le competenze e professionalità di ciascuna figura professionale che verrà messa a disposizione per lo svolgimento dei servizi richiesti.

Per questo si richiede di elencare, il team (anonimo) dedicato al progetto, precisando nel dettaglio le competenze secondo il seguente schema:

Profilo: RESPONSABILE PROGETTO (____)

e-competence (PROJECT MANAGER)

Livello

Anni di esperienza

Descrizione delle tematiche affrontate motivandone l'analogia

A 4. Pianificazione di Prodotto o di Servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze fatte indicando il numero di anni con, al massimo, una cifra decimale

E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

E.3. Gestione del Rischio
(nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

E.4. Gestione della Relazione (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

e-competence aggiuntive)

Livello

Anni di esperienza

Descrizione delle tematiche affrontate motivandone l'analogia

A2. Gestione dei Livelli di Servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?.

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze fatte indicando il numero di anni con al massimo una cifra decimale

C.3. Erogazione del servizio (nell'ambito oggetto di AS)

?

?

Aggiungere tante righe quante sono le esperienze.

Si dovrà inoltre produrre una tabella per le conoscenze ed una per le capacità secondo i seguenti formati, evidenziando eventuali elementi aggiuntivi rispetto al minimo richiesto nel capitolato per le diverse figure :

Conoscenze

Descrizione relativa evidenza

K1: ????

Indicare la data e l'evento formativo dal quale deriva la conoscenza dichiarata (corsi, seminari, master, ecc.)

? Aggiungere tante righe quante sono gli eventi che si vogliono portare ad evidenza della conoscenza acquisita

K2: ??

??

Capacità

Descrizione relativa evidenza

S1: ????

Indicare il periodo e l'esperienza fatta dalla quale deriva la capacità dichiarata (fornitura, consulenza, ecc.)

? Aggiungere tante righe quante sono le esperienze che si vogliono portare ad evidenza della conoscenza acquisita

S2: ??

??

Procedere con le tutte figure che dovranno ricoprire, anche quantitativamente, specificando se dedicati ?full time? o part time in %, i profili indicati in tabella:

Nel caso si intendano offrire competenze maggiore rispetto a quella base prevista, sia relativamente al livello e-CF, sia agli anni di esperienza ed alla specificità della stessa nelle tematiche previsti dall'appalto, produrre un allegato specifico, attenendosi allo schema previsto dall'AQ-ICT

Si ricorda che le competenze specifiche dichiarate per ciascun profilo, anche se anonimo, è comunque impegnativo per la ditta e soggetto a comprova nei casi previsti.

Appendice 2 ? Livello di servizi offerti

Riportare nella colonna SLA i valori di ciascun livello di servizio specifico di AS, fermi restando quelli offerti nell'AQ-ICT

Da aggiornare la tabella SLA

PTq ? Valutazione quantitativa tabellare offerta tecnica

Descrizione e criteri motivazionali di ciascun sub criterio

Formula da usare per determinare il coefficiente

SLA

T23 - PASC - Passaggio consegne ? dati e documentazione tecnica ? parallelo

T231

Numero sessioni

Numero massimo di sessioni di formazione parallele attivabili giornalmente
(c = offerta/offerta_migliore)

T24 -CONF - Personalizzazione e parametrizzazione di software e sistemi

T241

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (50)

($c = GP/100$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100

T25- GESA - Gestione e monitoraggio del sistema

T251

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (30)

($c = GP/100$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 100

T26 -FAS - Formazione, assistenza on site e supporto specialistico

T261

Offerta migliorativa di GP/anno

Valore in GP annuali aggiuntivi offerti a titolo non oneroso rispetto al minimo richiesto (20)

($c=GP/20$)

Valore minimo: 0 - Valore massimo: 20

TOTALE Punteggio tecnico PTq

Luogo e Data _____

Il legale rappresentante _____

6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'“Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211” per l’acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG DERIVATO: B9A668B770

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	8
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	9
2.2. CHIARIMENTI.....	11
2.3. COMUNICAZIONI.....	11
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
3.1. DURATA	13
3.2. REVISIONE PREZZI.....	13
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	23
15.2.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	26
15.3.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	28
15.4.DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
15.5.DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
16. OFFERTA TECNICA.....	31
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO	35
18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO	35
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	36
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	36
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	38
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	40
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	41
27.ACCESO AGLI ATTI.....	41
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	41
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PREMESSE

La presente procedura è indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (nel prosieguo, anche "SUAM" o "stazione appaltante"), in qualità di centrale di committenza ai sensi della Legge regionale 14 maggio 2012, n. 12, per conto del Settore Transizione Digitale e Informatica.

Con Decreto n. 273/SULP del 17/12/2025 il Settore SUAM – Lavori, Servizi e Forniture ha recepito gli atti con cui il Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, con propria decisione a contrarre, adottata con n. 479 del 9/12/2025, ha approvato gli elaborati progettuali ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto.

Ai sensi degli articoli 2 e 5 della Legge regionale n. 12/2012 e s.m.i., la SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all'affidamento della procedura fino all'aggiudicazione efficace e il Committente provvede alla stipulazione ed alla esecuzione del relativo contratto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>.

L'affidamento avviene mediante riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'"Accordo Quadro ICT – Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG: 9966202211", aggiudicato con Decreto del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore n. 132/SUAR del 13/05/2024, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 commi 4 lett. b) e 5 e l'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e di quanto meglio specificato nella Relazione tecnica.

Ciascun operatore economico aggiudicatario del LOTTO 7 (CIG: 9966202211) dell'AQ-ICT dovrà partecipare alla presente riapertura del confronto competitivo presentando offerte adeguate, oppure dovrà espressamente **presentare un'istanza di rinuncia** contenente le concrete motivazioni della mancata partecipazione. Diversamente, l'operatore economico potrà incorrere nelle conseguenze previste dal contratto di AQ-ICT (cfr. art. 18 - penali; art. 19 - risoluzione del contratto di AQ-ICT).

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dalla data di invio dell'invito a offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 la Regione Marche assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, garantisce altresì l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell'amministrazione digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Il luogo di svolgimento del servizio è, di norma (in via eccezionale nelle zone limitrofe), il territorio della Regione Marche, codice NUTS ITI3.

CIG DERIVATO: B9A668B770

CUI: S80008630420202400021

CUP: B86G24000450002

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Valentino Giordano, Responsabile E.Q. - Centro Funzionale Multirischi, e-mail valentino.giordano@regione.marche.it ;

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Lucia Calamante, funzionario del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, e-mail lucia.calamante@regione.marche.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), del Decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **"Regole di utilizzo della piattaforma telematica"** e nelle istruzioni presenti nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare della procedura.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di invio dell'invito a offrire alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fermo restando le ipotesi di interventi di manutenzione programmata e non.

Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare della procedura e nella relativa Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica "GT-SUAM" sono descritte nell'elaborato scaricabile direttamente dalla piattaforma denominato "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" presente nella sezione "Informazioni" sottosezione "Accesso area riservata".

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della stazione appaltante e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto legislativo n. 36/2023.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Regione Marche ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, le Amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 30 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 300 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano Regione Marche ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione **"Informazioni"**, sottosezione **"Assistenza tecnica"** e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero di Maggioli S.p.A. risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, o ove espressamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento.

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare della procedura, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>, sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

N.B. L'indirizzo PEC indicato deve corrispondere a quello inserito sulla piattaforma https://www.inipec.gov.it/web/guest/cerca-pec?p_p_id=search_pec_SearchPecPortlet_INSTANCE_AXK2wimPmw44&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&search_pec_SearchPecPortlet_INSTANCE_AXK2wimPmw44_tabSelected=companies di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05.

Le informazioni di cui all'articolo 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture invierà le comunicazioni inerenti alla presente procedura per mezzo di posta

elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al paragrafo "COMUNICAZIONI" del presente disciplinare di gara.

Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara.

In caso di inosservanza di quanto sopra, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, SUAM - Lavori, Servizi e Forniture, Regione Marche ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Regione Marche ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/> ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

Regione Marche ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione Marche ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare della procedura, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare della procedura, la Regione Marche ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

disciplinare della procedura e nei manuali disponibili direttamente sul Portale.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3 del presente disciplinare della procedura;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1.3 del presente disciplinare della procedura;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma tramite l'identità digitale (Spid), oppure tramite la CNS o la CIE del legale rappresentante e registrare l'operatore economico sulla Piattaforma con le modalità indicate nei manuali reperibili nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", al seguente indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/>

Per problematiche relative alla parte telematica, il Gestore è contattabile al numero di telefono 0733.280140, oppure via mail al seguente indirizzo: assistenza.appalti@sinp.net.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- a) Relazione tecnico illustrativa (Allegato A)
- b) Capitolato tecnico (Allegato B)
- c) Allegato tecnico infrastruttura PC - documento riservato (Allegato B1)
- d) Soluzione SE CDR – documento riservato (Allegato B1.1)
- e) Prospetto economico generale (Allegato C)
- f) Schema di contratto (Allegato D)
- g) Disciplinare della procedura;
- h) Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- i) “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE); la “Request.xml” del Documento di gara unico europeo rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo;
- j) Modello di dichiarazione di avvalimento per impresa ausiliaria;
- k) Modello per dichiarazione di offerta tecnica;
- l) Schema offerta tecnica (Allegato F);
- m) Modello per dichiarazione di offerta economica;
- n) Schema offerta economica (Allegato E)
- o) Modulo Lista Forniture (Allegato E1)

La documentazione di gara è altresì integrata da:

- m) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui ai manuali contenuti nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Istruzioni e manuali”, reperibile al seguente indirizzo <https://appaltisuam.regione.marche.it>;
- n) Patto di integrità approvato dalla Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);
- o) Codice di comportamento della Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc DGR%20N 64 2014.pdf>;
- p) Comunicato MIT per la compilazione del DGUE, consultabile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 21 della Direttiva (UE) 2014/24 e in conformità ai principi stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/1148, che le informazioni contenute nell'allegato B.1 e B1.1 sono riservate

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

e qualificate come sensibili ai fini della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Amministrazione e di Protezione Civile e che le stesse saranno quindi condivise solo al personale ed i soggetti interessati dalla procedura e sottratti alla pubblicazione ai sensi all'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura **dove è consultabile la "Documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare della procedura e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.**

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali"

https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti vengono pubblicate sul Portale Appalti in forma anonima e sono visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.

In particolare vengono inserite nella sezione "Comunicazioni dell'amministrazione" e sono visibili pubblicamente. Le comunicazioni inerenti le risposte ai chiarimenti vengono pubblicate **almeno 6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e comunque entro i termini previsti dal D.Lgs. 36/2023.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica, SUAM provvederà ad acquisire formale risposta dal Committente nei tempi occorrenti.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità previste dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore del Sistema. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto legislativo n. 82/05.

In conformità a quanto previsto dal DPCM n. 148/2021, si precisa quanto segue per gli operatori di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005 e, in via analoga, per gli operatori economici transfrontalieri:

- a) i concorrenti **sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul Portale** l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD; gli operatori economici transfrontalieri devono indicare un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- b) il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha "l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese" il proprio indirizzo di posta elettronica;
- c) il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile;
- d) dunque è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato;
- e) la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena;
- f) l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante;
- g) ricadono sull'operatore "inadempiente" le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui agli artt. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice e 66 comma 1 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate dal Committente al punto 2 "Motivazione circa la mancata suddivisione in lotti" della Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato A).

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

Codice CPV: 72250000-2 "Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza"

Importo totale a base di gara: € 1.049.782,20 (IVA esclusa).

Per la modalità di calcolo della base d'asta si rinvia al punto 4 "Calcolo importi, analisi prezzi, stima dei costi della manodopera e quantificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenze non assoggettabili a ribasso. Importo a base d'asta" della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A).

Il valore massimo stimato comprensivo delle varie opzioni previste dal Committente è pari a € 1.694.931,38 (IVA esclusa).

Stima oneri per la sicurezza:

Non sono previsti costi per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale e fornitura di beni, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e, quindi, non ricorrono le condizioni per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Pertanto, sono pari a zero i costi della sicurezza da rischi interferenti.

Stima oneri della manodopera:

I servizi oggetto del presente affidamento sono primariamente di natura intellettuale e fornitura di beni, pertanto gli oneri della manodopera sono pari a zero.

N.B.: Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, nell'offerta economica l'operatore NON deve indicare i propri costi della manodopera né i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto trattasi in prevalenza di servizi di natura intellettuale.

3.1. DURATA

Come indicato al punto 5 "Durata del contratto, eventuali opzioni di cui agli artt.li 76 e 120 del D.Lgs. 36/2023. Valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023" della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A), la durata dell'appalto in oggetto, escluse le eventuali opzioni, è pari a 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto, ovvero – ove ritenuto necessario dal RUP per i casi di urgenze e in ottemperanza alla disciplina speciale di riferimento – dalla data di effettiva consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipula del contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Come previsto nel punto 5 della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A), qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

prezzi sono aggiornati nel rispetto della procedura e delle modalità definite nella Relazione tecnico-illustrativa, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi del servizio si avrà riguardo oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, all'art. 60, comma 3, lett. b), all'indice Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) elaborato dall'Istat.

La revisione dei prezzi è ammissibile in quanto si riferisca alle annualità di contratto successiva alla prima.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

PROROGA DEL CONTRATTO, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 400.200,00 al netto di Iva. Detto importo è calcolato come riportato nel punto 5 della Relazione tecnico-illustrativa del committente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

VARIAZIONE FINO ALLA CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, DI CUI ALL'ART. 120, COMMA 9, D.LGS. 36/2023: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto; l'importo stimato per tale operazione è pari ad € 209.956,44, al netto di Iva.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle varie opzioni previste dal Committente, è pari a € 1.694.931,38, Iva esclusa, così suddiviso:

Importo a base di gara	€ 1.049.782,20
Importo per l'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice	€ 400.200,00
Revisione prezzi art. 60	€ 34.992,74
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice	€ 209.956,44
Valore massimo stimato	€ 1.694.931,38

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici ammessi sono quelli che sono risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro ICT – Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 – CIG: 9966202211, nella stessa forma singola o associata, tenuto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

conto di eventuali vicende relative alla compagine soggettiva.

In particolare, per i soggetti costituiti in forma associata, ai sensi dell'art. 68 comma 15 del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68 commi 17 e 18 del Codice.

Inoltre, si precisa che, in fase di riapertura del confronto competitivo per l'affidamento dell'appalto specifico, non è ammessa la modifica delle quote di partecipazione all'RTI; diversamente è consentita la modifica delle quote di partecipazione relativamente all'AQ-ICT che determinerà la modifica soggettiva del RTI a valere sui futuri appalti specifici.

È invece facoltà degli operatori economici, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, modificare le quote di esecuzione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

In ogni caso, gli operatori economici si impegnano a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

Resta fermo che, in caso di intervenuta modifica soggettiva, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

La sussistenza **delle cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 del Codice comporta **l'esclusione diretta** mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica** di cui all'articolo 95 del Codice **deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico**.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento denominato **"Patto di integrità"** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto legislativo n. 159/2011.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I requisiti di ordine speciale sono stati verificati positivamente in sede di aggiudicazione dell'AQ-ICT.

7. AVVALIMENTO

Fermo restando quanto dichiarato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento dell'AQ-ICT relativamente all'avvalimento finalizzato all'acquisizione di un requisito di partecipazione, in fase di partecipazione alla riapertura del confronto competitivo **è consentito soltanto l'eventuale avvalimento c.d. premiale**, cioè rivolto al miglioramento dell'offerta tecnica.

Si richiede, pertanto, di confermare quanto dichiarato in sede di partecipazione all'AQ-ICT oppure di dichiarare eventuali modifiche soggettive dell'operatore economico ausiliario, così come disciplinato nei documenti contrattuali dell'AQ-ICT, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

I requisiti di ordine speciale in capo all'impresa ausiliaria sono stati verificati positivamente in sede di aggiudicazione dell'AQ-ICT.

In sede di esecuzione dell'appalto specifico, qualora l'operatore economico aggiudicatario si sia avvalso dei requisiti di un altro operatore economico, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104 comma 9 del Codice, effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

8. SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 nonché nel rispetto della documentazione di gara (cfr. Disciplinare dell'AQ-ICT) e della documentazione contrattuale dell'A.Q.-ICT.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Si rimanda a quanto previsto al punto 6 della Relazione tecnico-illustrativa, nonché dal capitolato e dallo schema di contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La partecipazione alla presente procedura di gara non prevede un'ulteriore garanzia rispetto a quella costituita per la stipula del contratto di AQ-ICT.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11. SOPRALLUOGO

È obbligatorio.

Si rinvia a quanto previsto al punto 11 della Relazione tecnico-illustrativa (allegato A).

Per eventuali informazioni in ordine alle modalità di effettuazione del sopralluogo, si prega di contattare il RUP della presente procedura, come indicato al punto 1 del presente disciplinare.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non previsto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nei manuali pubblicati al seguente link:

[https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp? csrf=F065U2KFKSDM1U2QRGIURNE4NR0IKC6](https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?csrf=F065U2KFKSDM1U2QRGIURNE4NR0IKC6)

L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l'ora fissati nella lettera di invito a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al precedente punto 1.1.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente punto 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Accesso alla piattaforma telematica e modalità operative

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare della procedura.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

Modalità di presentazione dell’offerta

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare della procedura, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita IVA, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo a effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “**Guida alla presentazione delle offerte telematiche**”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- inviare l'offerta telematica.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, **devono essere convertiti in formato PDF** (ad eccezione del DGUE, da prodursi in formato .xml);
- **qualora debba essere caricata una cartella "zippata" all'interno di una riga di sistema che richiede la firma digitale è necessario firmare digitalmente la cartella "zippata" e i files all'interno;**
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione **"conferma e invia offerta"**;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- **la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 30 MB per un limite complessivo di 300 MB per ciascuna busta digitale.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, SI RACCOMANDA all'operatore economico:

- **di consultare tempestivamente i documenti disponibili nell'area pubblica della piattaforma**, al fine di risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema;
- **di procedere al caricamento dell'offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo** di seguito specificato.

Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque **obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante.

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- ☒ "BUSTA DIGITALE A – **"Documentazione amministrativa"**;
- ☒ "BUSTA DIGITALE B – **"Offerta tecnica"**;
- ☒ "BUSTA DIGITALE C – **"Offerta economica"**.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, autorizzata dalla stazione appaltante, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

La rettifica, da chiedere in busta chiusa, deve riportare sulla stessa che si tratta di rettifica, e va aperta insieme all'offerta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, valuta la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, in ogni caso non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni concorrente presenta una busta digitale "A" – documentazione amministrativa, che deve contenere la documentazione amministrativa occorrente per la partecipazione alla gara.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 2) "Response.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato sulla base del "Request.xml" del Documento di gara unico europeo messo a disposizione dalla stazione appaltante;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- 3) Eventuale procura;
- 4) Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.4;
- 5) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.5;
- 6) Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo.

N.B.: La piattaforma presuppone la produzione obbligatoria di determinati documenti e/o certificazioni che devono essere prodotti indistintamente da tutti i concorrenti e per ciascun lotto a cui si partecipa. Altri documenti e/o certificazioni, invece, non sono stati classificati in piattaforma come "obbligatori" solo perché eventuali (es. documentazione per avvalimento deve essere prodotta solo nel caso in cui il concorrente intenda usare tale istituto etc.).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative".

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara altresì:

- **i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;**
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);

o, in alternativa,

di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare il patto di integrità di cui all'allegato 3.2 al PIAO 2025-2027 della Regione Marche consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano->

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

[triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza \(Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità\);](#)

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link: <https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc DGR%20N 64 2014.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO – “Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027”, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>;
- di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, anche con riferimento agli accordi integrativi locali;
 - dei luoghi di esecuzione della prestazione;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella documentazione di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

DICHIARA, altresì di:

- accettare i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare della procedura e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, in caso di aggiudicazione;
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- **SI IMPEGNA** ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati:

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- **AUTORIZZA** la stazione appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- **AUTORIZZA** la stazione appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 è il seguente:; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al punto 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
- *(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici):* **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005, e, pertanto, così come previsto al par. ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

In caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere compilate e prodotte tante distinte domande di partecipazione e dichiarazioni integrative quanti sono i soggetti che costituiscono/constituiranno il raggruppamento o consorzio. Si intende che in tal caso l'assolvimento dell'imposta di bollo non deve essere duplicata.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Nel rispetto della disciplina vigente, la stazione appaltante ha predisposto e allegato al presente disciplinare, la "Request.xml" del Documento di gara unico europeo. Essa rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - o nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il concorrente mediante compilazione del Documento di gara unico europeo dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto delle linee guida contenute nel comunicato MIT per la compilazione del DGUE, consultabile al link https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2023-06/M_INFR.REG_REGISTRO%20UFFICIALE%206212%20del%2030-06-2023.pdf e di quanto di seguito specificato.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti di partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Parte III – Motivi di esclusione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di invito a presentare offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del Decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

N.B.:

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 372 del Codice della crisi di impresa;
- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- in caso di partecipazione in R.T. I. di non partecipare alla gara quale mandataria del raggruppamento e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale e ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta, la documentazione tecnica, redatta preferibilmente secondo i modelli denominati "Modello per dichiarazione di offerta tecnica" e "Schema offerta tecnica (Allegato F)" allegati al presente disciplinare. L'offerta tecnica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) elaborato/relazione tecnica dei servizi offerti, secondo lo "Schema offerta tecnica (Allegato F)" e le indicazioni sotto riportate;
- b) i profili professionali resi disponibili in sede di appalto specifico e le figure professionali da elencare in forma anonima opportunamente ricondotti alla struttura ed ai profili previsti dalla norma UNI 11621-2, secondo lo schema in Appendice 1 allo "Schema offerta tecnica (Allegato F)";
- c) i livelli di prestazioni minimi garantiti, seguendo lo schema in Appendice 2 allo "Schema offerta tecnica (Allegato F)";
- d) la dichiarazione che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa, da rendere, preferibilmente, sottoscrivendo il "Modello per dichiarazione di offerta tecnica" secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare;
- e) (eventuale) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento.

Relativamente alla lettera a) di cui sopra, si rinvia integralmente al punto 12 "Criterio di Aggiudicazione" della Relazione tecnico-illustrativa il quale prevede che l'offerta tecnica consiste in un elaborato contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati secondo lo "Schema offerta tecnica (Allegato F)".

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi **come declinati dai Criteri di Valutazione**. Tale documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel presente Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in formato PDF/A per un totale di massimo di 35 facciate numerate progressivamente (esclusi copertina e indice) secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato e la griglia di valutazione (Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica). Il carattere non dovrà avere una dimensione inferiore a 11, minimo interlinea 1, margini: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; sinistro 2 cm; destro 2cm.

Potranno essere allegati all'offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all'interno del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica, la quale, come indicato, non potrà superare le 35 facciate.

All'Offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati, che funga altresì da guida "ragionata" per agevolare l'attività della Commissione in sede di correlazione di quanto riportato dall'offerente rispetto ad ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice non valuterà quanto riportato eventualmente da pag. 36 in poi.

Nel documento non deve essere riportata l'offerta economica o elementi tali che possano consentire una valutazione diretta dell'onere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le **caratteristiche minime** stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Inoltre si applica quanto previsto ai sensi del punto 25. 3 del Disciplinare dell'Accordo Quadro ICT, parte integrante e sostanziale alla presente documentazione di gara, secondo cui, testualmente: *“Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà garantire la prestazione dei servizi con le caratteristiche minime e migliorative offerte dallo stesso concorrente per l'aggiudicazione in 1^ fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico. Saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che offrano i servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione in 1^ fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico”*.

N.B.: L'operatore economico allega, caricandola nella busta B – offerta tecnica, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Si precisa e rammenta che qualora i segreti tecnici e commerciali riguardino eventuali allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, il concorrente è tenuto a motivarlo espressamente nella propria richiesta di oscuramento e contestualmente allegare alla propria offerta copia adeguatamente oscurata.

L'offerta tecnica oscurata, così come prodotta in fase di partecipazione, sarà resa disponibile agli altri concorrenti ai sensi dell'art. 36 del codice. La stazione appaltante declina ogni responsabilità in merito alle modalità tecniche dell'oscuramento.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si rammenta, a tal proposito, che la giurisprudenza ha oramai chiarito, in modo pacifico, che ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata **non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono ad un particolare know how.** È necessario che sussista **una informazione specificatamente individuata**, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'OE nel mercato di riferimento **e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.** In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

In altri termini, possono essere sottratte all'accesso solo le parti delle offerte tecniche caratterizzate dal **regime di segretezza dell'art. 98 D.Lgs. 30/2005** in quanto può nuocere al patrimonio aziendale solo la divulgazione di disegni e modelli (art. 31-44), invenzioni (artt. 45-81), modelli o utilità (art. 82-97) o segreti tecnici o commerciali non facilmente accessibili agli esperti e agli altri OE del mercato di riferimento **sottoposti a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**

Non può ritenersi sottratto all'accesso **ogni elemento espressivo di originalità organizzativa**, generici aspetti tecnici ovvero peculiari tempistiche delle soluzioni proposte atteso che è fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione aziendale, propri contatti commerciali e idee differenti nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Ciò stante, potranno essere considerate legittimamente oscurabili solo quelle parti dell'offerta tecnica per le quali **l'operatore economico sia in grado di dimostrare l'assunzione di specifiche misure volte a garantirne la riservatezza** (tra cui, ad esempio, **accordi di riservatezza, specifiche misure organizzate volte a non rendere conoscibili le informazioni sottese**, ecc.) **che dovranno essere documentate e provate al fine di poter essere accolte in fase di valutazione dell'eventuale divieto di ostensione.** La motivazione e la dimostrazione di

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

quanto sopra dovrà essere resa in modo puntuale con specifico riferimento ai caratteri declinati nell'art. 98 del Codice proprietà industriale.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 36, comma 6 del codice *"(...) la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, (...) qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento"*.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione economica, redatta secondo i modelli denominati "Modello per dichiarazione di offerta economica", "Schema offerta economica (Allegato E)" e "Modulo lista forniture (Allegato E1)" allegati al presente disciplinare. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i prezzi unitari riferiti alle figure professionali ed ai singoli servizi previsti, IVA esclusa.
Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- b) la percentuale di sconto su forniture rispetto al mercato di riferimento Consip;
- c) l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 120 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, da assumere, preferibilmente, sottoscrivendo il "Modello per dichiarazione di offerta economica" secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 del presente disciplinare.

L'offerta economica, inoltre, prevede l'indicazione da parte del concorrente delle percentuali di incidenza delle spese generali e dell'utile sui prezzi offerti per singole categorie di servizi ai fini dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal punto 13 della Relazione tecnico-illustrativa (Allegato A).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre si applica quanto previsto ai sensi del punto 25. 3 del Disciplinare dell'Accordo Quadro ICT, parte integrante e sostanziale alla presente documentazione di gara, secondo cui, testualmente: ***"Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà formulare una offerta economica con prezzi offerti non superiori ai prezzi offerti dallo stesso concorrente in 1ª fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico. Saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che offrano anche solo un prezzo superiore al corrispondente valore unitario offerto per l'aggiudicazione in 1ª fase dell'Accordo Quadro all'interno del quale è stato effettuato l'Appalto Specifico"***.

L'offerta economica dovrà obbligatoriamente essere corredata dal *Modulo Lista forniture* compilato come da allegato E1.

Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra la percentuale di sconto su forniture indicata nello *schema offerta economica (Allegato E)* rispetto a quella indicata nel *Modulo lista forniture (Allegato E1)*, **farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica)**.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

Si richiama integralmente quanto riportato al punto 12 - "Criterio di aggiudicazione" della Relazione tecnico-illustrativa che, in particolare, prevede che la valutazione delle offerte, avverrà secondo i criteri di seguito individuati:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

	Valutazione offerta totale	Peso
PT _{ER}	PT ereditato dall'AQ	12,6
PT _{AS}	Valutazione offerta tecnica dell' AS	57,4
PE	Valutazione offerta economica	30
	TOTALE	100

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico Totale" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

Il "Punteggio Tecnico Totale" (**PT**) tiene conto del 18% del punteggio tecnico ottenuto in sede di Accordo Quadro ICT (**PT_{ER}**) e del 82 % del punteggio tecnico attribuito all'offerta tecnica presentata per il presente Appalto Specifico (**PT_d** + **PT_q**), secondo la seguente formula: **PT** = 0,18 * **PT_{ER}** + 0,82 * (**PT_d** + **PT_q**).

Il punteggio tecnico ottenuto in sede di Accordo Quadro ICT (**PT_{ER}**) è rinvenibile nel Decreto di aggiudicazione dell' "Accordo Quadro, suddiviso in 9 lotti, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli enti aderenti a progetti a regia regionale (AQ-ICT) – N. GARA SIMOG: 9222902" n. 132 del 13 maggio 2024 del Settore SUAM e Soggetto Aggregatore.

18.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Si richiama integralmente quanto riportato ai punti 12, 12.1, 12.2 e 12.3 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un coefficiente inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 0,7 per il criterio di valutazione "*T132 - PASC - Passaggio consegne – dati e documentazione tecnica – parallelo*" della tabella "*PT_d – Valutazione qualitativa offerta tecnica*" di cui al punto 12.2 della Relazione tecnica, a cui si rinvia integralmente.

18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Si richiama integralmente quanto riportato al punto 12.4 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

L'offerta economica dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il file "Allegato E – Schema OffertaEconomica.xlsx", secondo le modalità previste dal committente nella relazione tecnico-illustrativa.

Si prega di verificare che tutti i valori (prezzi e percentuali) inseriti siano riportati nelle celle **con 2 e sole 2 cifre decimali** dopo la virgola, al fine di non generare errori con gli arrotondamenti.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'offerta economica **dovrà obbligatoriamente essere corredata dal Modulo Lista** compilato come da allegato E1. Lo sconto in percentuale sulla stima della fornitura è calcolato esclusivamente sul totale delle forniture. **La percentuale di sconto e l'importo riportato nell'allegato E1 deve corrispondere a quanto calcolato nella casella G66 dell'allegato E (offerta economica).**

Nel caso si riscontrasse, per qualsiasi motivo, una discordanza tra i due valori, **farà fede, ai fini della valutazione dell'offerta e dell'attribuzione del corrispondente punteggio, solo ed esclusivamente quanto riportato nell'allegato E (offerta economica).**

Per quanto attiene le forniture, nei limiti previsti dall'AQ per la categoria GESA, potranno essere richieste variazioni considerando i prezzi dichiarati per ciascun apparato/soluzione richiesta come specificati dall'aggiudicatario nell'allegato "E1 – Modulo Lista Forniture."

All'offerta economica di ciascun fornitore è attribuito un punteggio, applicando una formula concava a punteggio assoluto con esponente pari a 3, prevista in sede di AQ, come indicato al punto 12.4 della Relazione Tecnico-Illustrativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza cifra decimale dopo la virgola all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte nonché ai fini della valutazione della eventuale sussistenza di segreti tecnici o commerciali dichiarati da ciascun operatore economico.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico (la PAD) in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite, non sono previste sedute pubbliche ma esclusivamente sedute digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara tramite la piattaforma telematica secondo quanto indicato nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare.

La prima seduta ha luogo alla data ed ora comunicati nella lettera di invito.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

N.B.: Si precisa che gli avvisi sono consultabili accedendo alla piattaforma e alla scheda di dettaglio della presente procedura, cliccando su "Visualizza Scheda".

Le riunioni della commissione e del Seggio di gara si svolgeranno in videoconferenza, utilizzando appositi software, tra i quali il software "Teams", fornito in dotazione al personale della Regione Marche.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara composto dal Dirigente del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture/Responsabile del procedimento per la fase di affidamento o altro delegato e da collaboratori dello stesso, procede, con l'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di ciascun concorrente e con la verifica della presenza dei documenti richiesti; l'offerta tecnica e l'offerta economica, invece, restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Successivamente il seggio di gara procederà, in seduta riservata a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella Relazione Tecnico-Illustrativa e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella Relazione tecnico-illustrativa e nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni dalla suddetta richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3; è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al precedente punto 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica di cui al precedente punto 18.1.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Come previsto al punto 13 della Relazione Tecnico-Illustrativa (Allegato A), quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre, la migliore offerta si ritiene anormalmente bassa quando la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla disciplina di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, all'esito delle valutazioni, formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della prima migliore offerta non anomala.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato Decreto. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del Codice.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

25.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante/al committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante al seguente link*:

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento doc_DGR%20N 64 2014.pdf

<https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula e l'esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 36/2023.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del contratto di appalto, pertanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità di partecipare alla gara.

I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell'Interno/Prefetture, Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Si precisa che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati dall'art. 10 del GDPR.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli altri partecipanti.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere all'indirizzo email del delegato del trattamento sopra indicato l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede di presentazione dell'offerta.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Slalom Consulting S.r.l., il cui referente individuato per l'Amministrazione è la Dott.ssa Alessandra Gaetano ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0824/277067, mail rpdpd@regione.marche.it

Il delegato al trattamento di tali dati è il dirigente della SUAM – Lavori, Servizi e Forniture.

È responsabile esterno la società appaltatrice che gestisce la piattaforma telematica regionale. La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative al trattamento di dati che La riguardano, è: settore.suam@regione.marche.it.

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 ? Busta A

Al Settore SUAM ? Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Sede legale

Forma di partecipazione alla procedura

Il/La sottoscritto/a _____, c.f. _____,

nato/a a _____ (____), il _____,

residente a _____ (____), in via _____ n. _____,

nella sua qualifica di

Legale Rappresentante

Istitutore

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Altro

dell'operatore economico _____,

con sede legale in _____, CAP _____, via _____
n. _____,

codice fiscale _____ Partita IVA _____,

Iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____

Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL _____,

C.C.N.L. applicato _____ Codice alfanumerico unico _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA

di partecipare in qualità di

(compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente):

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti e costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

DICHIARA

compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

(In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari)

Denominazione/ragione sociale

Ruolo rivestito nel concorrente plurimo

Prestazioni Da Eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice)

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Codice Fiscale/

Partita IVA

(solo per il consorzio stabile)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/ragione sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

? DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

? DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

? DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

? DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????. (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)

che la rete è

? dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

? dotata di organo comune priva di potere di rappresentanza

? sprovvista di organo comune

? dotata di organo comune e di soggettività giuridica

(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA di concorrere per le seguenti imprese:

????????????????????????????

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Denominazione/ragione sociale

Prestazioni da eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ?????????? al n?????????.. partita I.V.A. n??????????????. oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di????????? al n. ??????????..

(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

DICHIARA che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????????..

DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Compilare le seguenti sezioni I, II, III, IV solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

? DICHIARA di confermare quanto dichiarato in sede di partecipazione all'AQ-ICT oppure di dichiarare eventuali modifiche soggettive dell'operatore economico ausiliario, così come disciplinato nei documenti contrattuali dell'AQ-ICT, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico;

? DICHIARA di avvalersi dell'impresa ?????? al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica.

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

INSERISCE nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa,

dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ??????????. [indicare le motivazioni ??????] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

SEZIONE III: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ?????. da
??..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ?????. da
??..

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE IV: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, anche con riferimento agli accordi integrativi locali;

dei luoghi di esecuzione della prestazione;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

di accettare il patto di integrità consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza>;

di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella documentazione di gara;

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ??????????, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

DICHIARA, altresì:

che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice sono:

soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio amministratore in caso di società in nome collettivo o i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice è / sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio unico è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

amministratore di fatto di cui all'art. 94, comma 3, lett. h) del Codice è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

in caso di socio persona giuridica, gli amministratori della stessa, ai fini dell'art. 94 comma 4 del Codice, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta è il seguente: _____.

Ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 se:

L'operatore economico ha ricevuto sanzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto?

SI

NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data in cui è stata comminata:

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?

SI

NO

In caso affermativo, specificare le misure adottate ed indicare i riferimenti agli eventuali documenti contenuti nel FVOE:

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ?????????????; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale ??????? e l'indirizzo di servizio elettronico ??????? di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ?????????.. e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al par. ? [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Luogo e data

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

Pag. 1 a 41

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 ? Busta A

Al Settore SUAM ? Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico

Tipologia societaria

Partita IVA/Codice fiscale

Sede legale

Forma di partecipazione alla procedura

Il/La sottoscritto/a _____, c.f. _____,

nato/a a _____ (____), il _____,

residente a _____ (____), in via _____ n. _____,

nella sua qualifica di

Legale Rappresentante

Istitore

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Altro

dell'operatore economico _____,

con sede legale in _____, CAP _____, via _____
n. _____,

codice fiscale _____ Partita IVA _____,

Iscritta all'Agenzia delle Entrate di _____

Matricola INPS _____, numero di P.A.T. dell'INAIL _____,

C.C.N.L. applicato _____ Codice alfanumerico unico _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA

di partecipare in qualità di

(compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente):

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti e costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

DICHIARA

compilare soltanto i campi di interesse e barrare quanto non pertinente

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

(In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari)

Denominazione/ragione sociale

Ruolo rivestito nel concorrente plurimo

Prestazioni Da Eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice)

DICHIARA che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovr  a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/ragione sociale

Sede legale

Codice Fiscale/

Partita IVA

(solo per il consorzio stabile)

DICHIARA che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara, ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (compilare solo se di interesse):

Denominazione/ragione sociale

C.F.

Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

? DICHIARA di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

? DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

? DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

? DICHIARA di non partecipare a più di un consorzio stabile.

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????. (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);

SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)

che la rete è

? dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

? dotata di organo comune priva di potere di rappresentanza

? sprovvista di organo comune

? dotata di organo comune e di soggettività giuridica

(se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

DICHIARA di concorrere per le seguenti imprese:

????????????????????????????

DICHIARA che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Denominazione/ragione sociale

Prestazioni da eseguire

INDICAZIONE QUALITATIVA

INDICAZIONE

QUANTITATIVA (PERCENTUALE)

(dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ?????????? al n?????????.. partita I.V.A. n??????????????. oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di????????? al n. ??????????..

(se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda):

(dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

DICHIARA che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ??????????????????????..

DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

Compilare le seguenti sezioni I, II, III, IV solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di avvalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

? DICHIARA di confermare quanto dichiarato in sede di partecipazione all'AQ-ICT oppure di dichiarare eventuali modifiche soggettive dell'operatore economico ausiliario, così come disciplinato nei documenti contrattuali dell'AQ-ICT, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico;

? DICHIARA di avvalersi dell'impresa ?????? al fine di migliorare l'offerta [N.B.: i requisiti oggetto di avvalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento] e presenta il contratto di avvalimento nell'offerta tecnica.

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

INSERISCE nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa,

dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ??????????. [indicare le motivazioni ??????] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

SEZIONE III: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ?????. da
??..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ?????. da
??..

(solo in caso di raggruppamento)

DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE IV: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta)

o, in alternativa,

DICHIARA di partecipare in più di una forma, ?????? <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante, anche con riferimento agli accordi integrativi locali;

dei luoghi di esecuzione della prestazione;

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.

di accettare il patto di integrità consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corruzione-e-della-trasparenza>;

di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e si rende disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella documentazione di gara;

ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ??????????, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni;

DICHIARA, altresì:

che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice sono:

soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio amministratore in caso di società in nome collettivo o i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice è / sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

socio unico è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

amministratore di fatto di cui all'art. 94, comma 3, lett. h) del Codice è:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

in caso di socio persona giuridica, gli amministratori della stessa, ai fini dell'art. 94 comma 4 del Codice, sono:

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

Codice fiscale

Poteri conferiti / qualifica

ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta è il seguente: _____.

Ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 se:

L'operatore economico ha ricevuto sanzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto?

SI

NO

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data in cui è stata comminata:

In caso affermativo, ha adottato misure di autodisciplina?

SI

NO

In caso affermativo, specificare le misure adottate ed indicare i riferimenti agli eventuali documenti contenuti nel FVOE:

Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del codice, in caso di aggiudicazione;

(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

SI IMPEGNA ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136."

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

DICHIARA di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti.

AUTORIZZA la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

DICHIARA che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ?????????????; oppure (per gli operatori economici transfrontalieri) indica il seguente domicilio fiscale ??????? e l'indirizzo di servizio elettronico ??????? di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ?????????.. e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici): DICHIARA di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al par. ? [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Luogo e data

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

Pag. 1 a 41

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO AVVALIMENTO

Dichiarazione ausiliario ? Busta A

Al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia conforme)

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dello stesso Committente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

di non partecipare alla presente procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio;

ovvero

di partecipare alla presente procedura in forma singola ovvero in forma di raggruppamento o consorzio come di seguito indicato _____

di partecipare alla presente procedura segnalando che l'avvalimento non è stato utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che quindi non ricorre la fattispecie di cui all'art. 104, comma 12 del codice;

di non partecipare alla presente procedura trattandosi di avvalimento utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che pertanto ricorre la fattispecie di cui all'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che allega il DGUE sottoscritto contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al vigente D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corrruzione-e-della-trasparenza>;

Compilare le seguenti sezioni I e II solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____. da _____..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ????. da
 ?????????????????????????????..

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Luogo e data, _____

Firma _____ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

2

2

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO AVVALIMENTO

Dichiarazione ausiliario ? Busta A

Al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il sottoscritto _____

nato il _____ a _____

in qualità di (barrare la casella che interessa):

Titolare o Legale rappresentante

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia conforme)

dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta

DICHIARA

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Committente a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dello stesso Committente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

di non partecipare alla presente procedura né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio;

ovvero

di partecipare alla presente procedura in forma singola ovvero in forma di raggruppamento o consorzio come di seguito indicato _____

di partecipare alla presente procedura segnalando che l'avvalimento non è stato utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che quindi non ricorre la fattispecie di cui all'art. 104, comma 12 del codice;

di non partecipare alla presente procedura trattandosi di avvalimento utilizzato al fine di migliorare l'offerta dell'ausiliata e che pertanto ricorre la fattispecie di cui all'art. 104 comma 12 del D.Lgs. 36/2023;

che allega il DGUE sottoscritto contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ed al vigente D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di essere informato che i medesimi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Marche, consultabile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> (Allegato 3.2 - Modello di patto di integrità);

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Amministrazione%20Trasparente/Anticorruzione/deliberazione%20codice%20comportamento_doc_DGR%20N_64_2014.pdf

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver preso visione e di accettare gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza derivanti dal PIAO ? ?Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2025/2027?, adottato con la Delibera della Giunta regionale 90 del 31 gennaio 2025, e s.m.i. reperibile al link <https://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-triennale-per-la-prevenzione-de-lla-corrruzione-e-della-trasparenza>;

Compilare le seguenti sezioni I e II solo se di interesse e barrare quanto non pertinente.

SEZIONE I: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____. da _____..

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ????. da
 ???.

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

SEZIONE II: Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ?. (indicare il tipo di provvedimento ? Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ? da parte di ?.

Luogo e data, _____

Firma _____ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

2

2

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Busta C

Al Settore SUAM ? Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____,

in qualità di:

titolare

amministratore

procuratore

altro

e legale rappresentante dell'operatore economico (indicare la ragione sociale)

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _____

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _____

numero di telefono fisso e/o mobile _____

FAX _____ E-MAIL _____

PEC _____

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____

che partecipa alla gara in oggetto, come:

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti aggiungere la seguente specifica:

? quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ???????????????????????...

Sottoscrivono in solido l'offerta, in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

(aggiungere campi in caso di ulteriori componenti RTI/soggetti plurimi)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per la quale è stata rilasciata ed ai fini della partecipazione alla procedura di gara

D I C H I A R A / N O

che i PREZZI UNITARI OFFERTI (IVA ESCLUSA), da esprimersi con massimo due cifre decimali,

e che la percentuale di sconto su forniture rispetto al mercato di riferimento Consip, da esprimersi con massimo due cifre decimali,

sono indicati nel ?Schema offerta economica? (Allegato E), allegato alla presente;

E DICHIARA/NO

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

L'impresa dà atto che, qualora richiesto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 110, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, dovrà produrre, per iscritto, le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che hanno concorso a determinare il prezzo complessivamente offerto.

Data _____

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

Pag. 1 a 41

1

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Busta C

Al Settore SUAM ? Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____,

in qualità di:

titolare

amministratore

procuratore

altro

e legale rappresentante dell'operatore economico (indicare la ragione sociale)

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _____

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _____

numero di telefono fisso e/o mobile _____

FAX _____ E-MAIL _____

PEC _____

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____

che partecipa alla gara in oggetto, come:

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti aggiungere la seguente specifica:

? quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ???????????????????????...

Sottoscrivono in solido l'offerta, in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

(aggiungere campi in caso di ulteriori componenti RTI/soggetti plurimi)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per la quale è stata rilasciata ed ai fini della partecipazione alla procedura di gara

D I C H I A R A / N O

che i PREZZI UNITARI OFFERTI (IVA ESCLUSA), da esprimersi con massimo due cifre decimali,

e che la percentuale di sconto su forniture rispetto al mercato di riferimento Consip, da esprimersi con massimo due cifre decimali,

sono indicati nel ?Schema offerta economica? (Allegato E), allegato alla presente;

E DICHIARA/NO

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

L'impresa dà atto che, qualora richiesto dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 110, comma 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, dovrà produrre, per iscritto, le giustificazioni delle voci di prezzo più significative che hanno concorso a determinare il prezzo complessivamente offerto.

Data _____

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

Pag. 1 a 41

1

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Busta B

Al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT -
Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione,

assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____,

in qualità di:

titolare

amministratore

procuratore

altro

e legale rappresentante dell'operatore economico (indicare la ragione sociale)

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _____

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _____

numero di telefono fisso e/o mobile _____

FAX _____ E-MAIL _____

PEC _____

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____

che partecipa alla gara in oggetto, come:

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti aggiungere la seguente specifica:

? quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ???????????????????????...

Sottoscrivono in solido l'offerta, in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

(aggiungere campi in caso di ulteriori componenti RTI/soggetti plurimi)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per la quale è stata rilasciata ed ai fini della partecipazione alla procedura di gara

D I C H I A R A / N O DI OFFRIRE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in un elaborato contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati secondo lo ?Schema di Offerta Tecnica?.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi come declinati dai Criteri di Valutazione. Tale

documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in formato PDF/A per un totale di massimo di 35 facciate numerate progressivamente (esclusi copertina e indice) secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato speciale e la griglia di valutazione (Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica). Il carattere non dovrà avere una dimensione inferiore a 11, minimo interlinea 1, margini: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; sinistro 2 cm; destro 2 cm.

Potranno essere allegati all'offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all'interno del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica, la quale, come indicato, non potrà superare le 35 facciate.

All'Offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati, che funga altresì da guida ragionata per agevolare l'attività della Commissione in sede di correlazione di quanto riportato dall'offerente rispetto ad ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice non valuterà quanto riportato eventualmente da pag. 36 in poi.

Inoltre, l'offerta tecnica prevede:

un elenco dei profili professionali resi disponibili in sede di appalto specifico e le figure professionali da elencare in forma anonima opportunamente ricondotti alla struttura ed ai profili previsti dalla norma UNI 11621-2, secondo lo Schema di offerta tecnica (Allegato F)?;

i livelli di prestazioni minimi garantiti, seguendo lo Schema di offerta tecnica (Allegato F)?.

Il concorrente dichiara che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Data _____

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

3

1

3

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

Giunta Regionale
Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Settore SUAM e Soggetto Aggregatore

MODELLO PER DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

Busta B

Al Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture

OGGETTO

Accordo Quadro concluso con più operatori economici con successiva riapertura del confronto competitivo

Articolo 59 comma 4 lett. b) e comma 5 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.

Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT -
Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211? per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione,

assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG derivato: B9A668B770

Il/La sottoscritto/a _____,

nato/a a _____ il _____,

codice fiscale _____,

in qualità di:

titolare

amministratore

procuratore

altro

e legale rappresentante dell'operatore economico (indicare la ragione sociale)

con sede legale (via, n. civico e c.a.p.) _____

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.) _____

numero di telefono fisso e/o mobile _____

FAX _____ E-MAIL _____

PEC _____

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____

che partecipa alla gara in oggetto, come:

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 36/2023

? imprenditore individuale, anche artigiano;

? società;

? società cooperativa;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 36/2023

? raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 36/2023

? consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023

? aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 36/2023

? soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

soggetto di cui all'articolo 65 comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023

? operatore economico stabilito in altri Stati membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese

In caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti aggiungere la seguente specifica:

? quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ???????????????????????...

Sottoscrivono in solido l'offerta, in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

il sottoscritto ??????????????????????????????????.. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ????????????. ??? (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa ??????.?????????????..????? con sede in ?????????????????? C.F. ?????????? P.ta I.V.A.???????

(aggiungere campi in caso di ulteriori componenti RTI/soggetti plurimi)

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazioni od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per la quale è stata rilasciata ed ai fini della partecipazione alla procedura di gara

D I C H I A R A / N O DI OFFRIRE LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica consiste in un elaborato contenente i dettagli operativi richiesti ed elencati secondo lo ?Schema di Offerta Tecnica?.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata in capitoli e paragrafi come declinati dai Criteri di Valutazione. Tale

documento deve essere sottoscritto con le modalità specificate nel Disciplinare di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in formato PDF/A per un totale di massimo di 35 facciate numerate progressivamente (esclusi copertina e indice) secondo l'elenco delle attività previste da Capitolato speciale e la griglia di valutazione (Criteri di Valutazione dell'Offerta tecnica). Il carattere non dovrà avere una dimensione inferiore a 11, minimo interlinea 1, margini: superiore 2,5 cm; inferiore 2 cm; sinistro 2 cm; destro 2 cm.

Potranno essere allegati all'offerta tecnica tavole grafiche debitamente segnalate all'interno del testo, in aggiunta al documento di offerta tecnica, la quale, come indicato, non potrà superare le 35 facciate.

All'Offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati, che funga altresì da guida ragionata per agevolare l'attività della Commissione in sede di correlazione di quanto riportato dall'offerente rispetto ad ognuno dei criteri/sub-criteri di valutazione di riferimento.

La Commissione giudicatrice non valuterà quanto riportato eventualmente da pag. 36 in poi.

Inoltre, l'offerta tecnica prevede:

un elenco dei profili professionali resi disponibili in sede di appalto specifico e le figure professionali da elencare in forma anonima opportunamente ricondotti alla struttura ed ai profili previsti dalla norma UNI 11621-2, secondo lo Schema di offerta tecnica (Allegato F);

i livelli di prestazioni minimi garantiti, seguendo lo Schema di offerta tecnica (Allegato F).

Il concorrente dichiara che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 120° (centoventesimo) giorno a decorrere dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Data _____

Firma*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

*Questo modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel pertinente paragrafo del disciplinare di gara.

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

EMAIL: settore.suam@regione.marche.it
PEC: regione.marche.suam@emarche.it

WEB: www.regione.marche.it

3

1

3

NOTA DI INVITO

Oggetto: Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'“Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG 9966202211” per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale

CIG DERIVATO: B9A668B770

Con la presente si comunica l'invito a presentare offerta per la procedura di cui al Decreto del Settore SUAM - Lavori, Servizi e Forniture n. 273/SULP del 17/12/2025.

Si ricorda che:

- a) La data di scadenza delle offerte è prevista per il 02/02/2026, alle ore 11.00;
- b) La data di scadenza per la richiesta di chiarimenti è prevista per il 23/01/2026;
- c) La seduta di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa è prevista per il 02/02/2026, alle ore 12:00.

Cordiali saluti.

Il Responsabile della fase di
affidamento
(Dott.ssa Lucia Calamante)

Riepilogo comunicazione

Riepilogo comunicazione generato il 17/12/2025 alle ore 11:26:00 (id. comunicazione PG/19993)

Regione Marche

Via Gentile da Fabriano, 9 - 60122 ANCONA (AN)

Oggetto gara: Procedura di gara per la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ICT - Numero gara SIMOG: 9222902 - LOTTO 7 - CIG: 9966202211 per l'acquisizione dei servizi di gestione, formazione, assistenza e supporto specialistico sulle infrastrutture tecnologiche, gli impianti speciali ed i sistemi High Availability (HA) delle Protezione Civile Regionale - Codice gara: G10931 - CIG: B9A668B770

Oggetto comunicazione: Richiesta di Offerta

con la presente si comunica l'invito a presentare offerta per la procedura di cui alla documentazione allegata.

Cordiali saluti.

SI PREGA DI NON RISPONDERE ALLA PRESENTE MAIL IN QUANTO E' GENERATA DA UN SISTEMA AUTOMATICO

Allegati:

545eaa026707d30160c13f7520aea33d1802ae2c*Allegato E1 - Modulo Lista Forniture.docx
bad52ca581cf20abd5be5100d3c584b05e038848*Allegato A - Relazione tecnico illustrativa.pdf
17efbd822f25475b1833ab783bb34cf09bcafb80*Allegato B - Capitolato tecnico.pdf
c1e5619cd29bba50859a4623a0c47013c8178a61*Allegato C - Prospetto Economico Generale.pdf
b022dff4a13a02fa6da21b61ccf4c71066ea6a9d*Allegato D - Schema di contratto.pdf
de4e766e7323eb842ad8ca292fa448a01570f44a*DISCIPLINARE_.pdf
99d521edeb876f4d2bda73635b3c69249ed6f7bd*DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.docx
4e467bcf6032a50d40930c2722b447162b964e7d*G10931_eDGUE-IT_request.xml
6c82c618feb7dfe7197ed244a0bfe1af0d4043ce*MODELLO AVVALIMENTO.docx
8820858a11ea3cd226c7727df8d414884c16df5e*MODELLO DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA.docx
fda0c26df5f359a790ba3e0b17b1a140010ca82d*Allegato F - Schema di offerta tecnica.docx
9f631c198b7f102a271e6df7ab371fb54f861bc3*MODELLO DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA.docx
b3db7f6d498c608b569dc27a28fdb7aa5f8a839*Allegato E - Schema OffertaEconomica.xlsx
fd61c1b6abe1cfc77d54dd430e0cde172bf53bef*NOTA DI INVITO.pdf